Buen Trato

LEY DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LEY 15.348

ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof

Ministro de Desarrollo de la Comunidad
Andrés Larroque

Directora Ejecutiva del OPNyA
Andrea Cáceres

Coordinación del Equipo Buen trato
Julia Dorin

AUTORAS
Julia Dorin
Nadia Marques de Almeida

COLABORADORAS
Julia Centeno
Luciana Revas

Edición actualizada en el año 2025

PRÓLOGO

La inmediata reglamentación y comienzo de la implementación de la Ley de Promoción del Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes luego de su promulgación en el ámbito legislativo por iniciativa de la Diputada Mariana Larroque, marca por un lado la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de darle protagonismo al eje Niñez y Adolescencia, y por otro lado que el camino de la corresponsabilidad y el enfoque interagencial es el correcto al transitar dicho eje de las políticas públicas.

Hace un tiempo venimos trabajando en la construcción de esta nueva política pública que nos parece central. En un contexto donde se ponen en discusión las estructuras fundamentales de organización y distribución de nuestra vida común, elegimos apostar al encuentro, al intercambio y al ejercicio de pensar y pensarnos, desde lo singular en y hacia lo colectivo.

Tal cual el texto de la Ley, se entiende por buen trato a NNyA, "aquel que se sustenta en el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y emocional, en el derecho constitucional a vivir libres de violencia y el respeto a los procesos de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos fundamentales, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño."

Nos ubicamos entonces, ante el desafío de generar espacios que promuevan la deconstrucción, problematización y desnaturalización de los distintos tipos de violencias, negligencias y maltratos que circulan en los vínculos de nuestra sociedad, y en consecuencia, fomentar y construir, de manera transversal en las políticas públicas y en las prácticas cotidianas, una perspectiva cuidadosa de las niñeces y adolescencias. Tenemos una enorme oportunidad para profundizar una mirada que considere a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos deseantes y sujetos de derechos, así como también propiciar que el nuevo paradigma se exprese y se encarne, en modos vinculares basados en el respeto y cumplimiento de los derechos mutuos, como camino hacia la consolidación de una sociedad más justa e igualitaria. Esta tarea se centra en la decisión de comenzar hoy a reflexionar y gestionar desde esta concepción, entendiendo que los y las NNyA son actuales sujetos de derechos (políticos, sociales y culturales) entonces es necesario cuidarlos, escucharlos y acompañarlos en el desarrollo de sus capacidades.

Esta política pública no podría pensarse de otro modo que no sea desde un abordaje intersectorial e interseccional, encarando este camino pensando la Comunidad en sus formas de organización, desde sus instituciones, las familias que la forman y los distintos agrupamientos sociales presentes en su seno, con la identidad y la historia que las configuran.

Para comprender las representaciones de la niñez, la adolescencia y la juventud que culturalmente producimos y reproducimos en nuestras miradas y en nuestras prácticas, partimos del ejercicio de historizarnos y descubrir cómo hemos ido construyendo roles, expectativas, modelos idealizados y problemáticos, de cada etapa de la vida humana, que nos multi-determinan en los modos de vincularnos. Vemos como los diversos sistemas que conviven hoy en nuestra trama socio-cultural, capitalismo, patriarcado y adultocentrismo, conforman un encuadre que ocasiona, fundamenta y justifica, las principales causas de la violencia en el trato entre personas de toda edad, y en particular, hacia NNAyJ.

En este sentido, podemos pensar que tal como sucede con la violencia por motivos de

género, detrás de las situaciones de vulneración de un niño o niña, lo que vemos es un punto de llegada, resultado de un largo recorrido que comienza en pequeñas acciones, omisiones, carencias, etc., que son parte de nuestra cotidianeidad y que no llegamos, muchas veces, siquiera a registrarlas.

Es por esto, que generamos los espacios de capacitación en la promoción del Buen Trato como momentos oportunos para revisar y repensar nuestras prácticas. Pero no sólo aquellas que están determinadas por nuestro contexto de trabajo, o que suceden en el entorno laboral. Sino, darnos la chance de integrar nuestras dimensiones, personal, social-institucional e histórica, para que podamos ligar dichos, acciones, sentidos y modos de pensar, con las formas de ser y considerar al otro/a, rompiendo la concepción de lo privado como zona libre de comunidad.

Desde esta perspectiva, asumimos el desafío de desarrollar como primera instancia de las capacitaciones, una propuesta de taller presencial que se propone principalmente sensibilizar en la temática, historizar la mirada sobre NNAyJ, visibilizar las violencias y negligencias, y sentar las bases para la construcción de recursos y herramientas para el acompañamiento de recorridos de vida desde el amor y el respeto absoluto por el otro.

Esto implica la articulación entre el OPNyA y todas las instancias del Estado provincial, ejecutivo, legislativo y judicial. El éxito de esta implementación, depende de la capacidad intersectorial que despleguemos para construir las redes en el territorio, los puentes entre sectores del Estado, la articulación con organizaciones de la comunidad, y la acción mancomunada y solidaria. Debemos poder visualizar un único sujeto beneficiario de esta política, para poder apostar a la construcción de consensos en torno al buen trato.

Por último, consideramos el desarrollo de las capacitaciones en Promoción del Buen Trato como una política pública que es parte de un enfoque integral, en tanto cada taller realizado, funciona como dispositivo de prevención y promoción. La participación activa, la posibilidad de trabajar colectivamente con personas desconocidas y encontrar tramas comunes, la vivencia concreta de un entorno de intercambio respetuoso y propositivo donde todos los aportes son válidos, busca producir un efecto novedoso que instale la capacidad reflexiva dónde las preguntas valen tanto como las respuestas.

En síntesis, la Ley de Promoción del Buen Trato tiene un espíritu de construcción positiva de la política pública, aborda la problemática social desde su raíz y busca generar un impacto saludable en toda la sociedad. Los contenidos invitan a pensar desde la complejidad, evitando los reduccionismos o simplismos y las explicaciones lineales. La manera en la que nos concebimos como personas y por ende, los modos en los que nos vinculamos, está multideterminado. Es un desafío pero es fundamental hacer el ejercicio de romper la lógica de las "recetas" y encarar la construcción de recursos que nos hagan verdaderamente sujetos de derecho y de deseo.

Nos llena de orgullo presentar este material que hemos hecho con conciencia y preocupación por cada detalle buscando que sirva de base para multiplicar los espacios y propuestas en las instituciones, municipios, y comunidades de la Provincia de Buenos Aires.

El Buen Trato y la garantía de Derechos para NNAyJ son realidades que debemos construir en el encuentro y de manera colectiva, dónde las consignas “Derecho al Futuro” y “La Patria es el otro/otra” tienen plena vigencia.

ÍNDICE

AUTORIDADES.....1
PRÓLOGO.....3

MÓDULO 1.
DERECHOS HUMANOS Y REPRESENTACIONES DE LAS NIÑECES, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES EN LA HISTORIA ARGENTINA.....7
ANTECEDENTES. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.....8
MARCO NORMATIVO EN ARGENTINA.....10
MARCO NORMATIVO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.....13
LEYES IMPLEMENTADAS.....14
REPRESENTACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y JURÍDICAS SOBRE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN DIFERENTES ÉPOCAS.....16
LA MIRADA EN MATERIA DE SALUD MENTAL.....29

MÓDULO 2. PATRIARCADO Y ADULTOCENTRISMO.....31
PATRIARCADO, CAPITALISMO Y ADULTOCENTRISMO.....31
CENTRISMOS.....34
PRÁCTICAS, SENTIDOS Y MANDATOS.....36
PATOLOGIZACIÓN Y MEDICALIZACIÓN DE LAS NIÑECES Y ADOLESCENCIAS.....37
HETERONORMA.....38
ETIQUETAS.....39
LA GENERACIÓN DE CRISTAL.....40
NATURALIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS.....41
MASCULINIDADES.....42

MÓDULO 3.
ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
EL ESTADO COMO GARANTE Y PROMOTOR DE DERECHOS.....45
GESTACIÓN, NACIMIENTO Y PRIMEROS MESES DE VIDA.....50
PRIMERA INFANCIA.....58
SEGUNDA INFANCIA.....64

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA.....65
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO.....67

MÓDULO 4.
CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS TAREAS DE CUIDADO. LA MIRADA DEL BUEN TRATO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIALES.....71
ESTEREOTIPOS DE ROLES. HETERONORMA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS TAREAS DE CUIDADO..... 71
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CUIDADO?.....72
¿POR QUÉ LA CRIANZA EN CLAVE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO?.....73
DE LA SERIALIDAD A LA SINGULARIDAD.....74
TAREAS DEL ADULTO RESPONSABLE.....77
DE LA LÓGICA DE LA CULPA A LA RESPONSABILIDAD.....78

MÓDULO 5.
DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIAS Y NEGLIGENCIAS.....83
DEFINICIONES Y ASPECTOS RELEVANTES PARA EL ANÁLISIS.....83
SALUD MENTAL EN CLAVE DE DERECHOS.....85
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA.....87

MÓDULO 6.
RECONOCIMIENTO, DETECCIÓN Y ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS, MALTRATOS Y NEGLIGENCIAS.....97
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE RIESGO.....97
DETECCIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA NNYA.....100
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA..... 101
GUÍAS DE ACTUACIÓN, PROTOCOLOS Y REDES DE ASISTENCIA E INTERVENCIÓN.....102
¿QUÉ HACEMOS CUANDO PRESENCIAMOS UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIAHACIA UN/A NNYA?.....106

ANEXO BIBLIOGRÁFICO.....109

MÓDULO I

Derechos Humanos y representaciones de las niñeces, adolescencias y juventudes en la historia argentina.

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño. Evolución en Argentina y en PBA del marco normativo relativo a niñez, descentralización y origen del Sistema nacional y provincial de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Principales cambios del Código Civil en lo relativo a la niñez, adolescencia y familia. Políticas públicas dirigidas a la niñez en nuestro país y en PBA. Niñez y derechos humanos, herramientas para un abordaje integral.

A lo largo de la historia, ha habido un reconocimiento creciente sobre la importancia de proteger y promover los derechos inherentes a todas las personas, sin importar su origen étnico, género, religión, nacionalidad u otras características, basándose en el principio fundamental de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este principio se encuentra consagrado en documentos internacionales claves, como la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Esta perspectiva de derechos implica que cada individuo tiene derechos básicos y fundamentales que deben ser respetados, protegidos y garantizados por los Estados y por la comunidad internacional en su conjunto. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción como también deben adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales para garantizar su ejercicio efectivo.

En este apartado se hará un repaso por el marco normativo referido a las niñeces y adolescencias que rige actualmente a nivel internacional, nacional y en la Provincia de Buenos Aires.

Antecedentes

Marco Normativo Internacional

La universalización de la niñez, de su cuidado y reconocimiento comienza a reflejarse en los contenidos de documentos internacionales tales como la Declaración de Ginebra de 1924, siendo el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para los/as niños/as. Fue adoptada por la Liga de las Naciones (predecesora de las Naciones Unidas) y estableció principios fundamentales para la protección de la niñez. Entre estos principios se encontraban el derecho a recibir alimentación, vivienda, educación y atención médica adecuadas, así como el derecho a la protección contra la explotación económica y el maltrato.

Esta legislación sentó las bases para la posterior evolución de los derechos de las niñeces a nivel internacional. Sin embargo, se consideraba una declaración no vinculante, significando que los países no estaban legalmente obligados a cumplirla.

Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), adoptada en 1989, marcó un hito importante en la protección de los derechos NNyA. Esta Convención fue impulsada por los avances en la comprensión de los derechos humanos y la necesidad de establecer un marco legal más sólido para proteger y promover los derechos de NNyA en todo el mundo.

A diferencia de la Declaración de Ginebra, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es un tratado legalmente vinculante. Es un tratado que establece los derechos fundamentales de todos los/as niños/as. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Es considerada el instrumento internacional más ampliamente ratificado en materia de derechos humanos.

El proceso de elaboración de la Convención se inició en 1979 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer una comisión encargada de redactar una declaración de los derechos del niño. Esta comisión estuvo conformada por expertos en la materia y representantes de diferentes países.

Durante la década de 1980, se llevaron a cabo varias reuniones y consultas a nivel internacional para recopilar opiniones y experiencias de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, expertos en derechos humanos y, especialmente, de los propios niños/as. Estas consultas permitieron obtener información valiosa sobre las necesidades y preocupaciones de las niñeces en diferentes partes del mundo.

Tras varios años de negociaciones y revisión del borrador inicial, la Convención fue finalmente adoptada por consenso el 20 de noviembre de 1989. Este día se celebra como el Día Universal

del Niño en conmemoración de esta importante fecha.

La Convención establece una serie de derechos fundamentales para todo NNyA, como el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. También establece los deberes y responsabilidades de los gobiernos, las familias y la sociedad en general para garantizar el pleno cumplimiento de estos derechos.

Es importante destacar que la Convención reconoce a los/as niños/as como sujetos de derechos y promueve su participación activa en todos los asuntos que les conciernen. Además, ha generado la adopción de legislaciones nacionales y ha sido un referente clave para la promoción y protección de los derechos del niño en todo el mundo.

La Declaración de Ginebra de 1924 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño están relacionadas en el sentido de que ambas son expresiones importantes de los esfuerzos internacionales para proteger y promover estos derechos.

En este sentido, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, también conocidas como "Reglas de Beijing", fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. Estas reglas proporcionan pautas y principios para la administración de justicia juvenil, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de los menores en conflicto con la ley. Algunas de las características principales son las siguientes:

- Principio de interés superior del *menor:* Las reglas establecen que el interés superior del menor debe ser una consideración primordial en todas las decisiones y medidas que se tomen en el sistema de justicia juvenil.

- No discriminación: Se promueve la igualdad de trato y no discriminación de los menores, independientemente de su raza, religión, origen étnico, género, discapacidad u otra condición.

- Privación de libertad como último recurso: Las Reglas de Beijing enfatizan que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y durante el menor tiempo posible. Se fomenta el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, como la libertad condicional, programas de rehabilitación y servicios comunitarios.

Derechos procesales y garantías legales: Los/as *menores* tienen derecho a un juicio justo, a ser informados de los cargos en su contra, a la asistencia legal y a la presunción de inocencia. También se establecen garantías para proteger su integridad física y mental durante los procesos judiciales.

Separación de adultos y *menores*: Se establece la necesidad de separar a los menores de los adultos en el sistema de justicia, evitando la mezcla de ambas poblaciones en centros de detención y estableciendo instalaciones específicas para *menores.*

Rehabilitación y reintegración social: Las reglas enfatizan la importancia de la rehabilitación y la reintegración social de los menores, a través de programas educativos, de capacitación

y de apoyo psicosocial.

Participación activa de los *menores*: Se reconoce el derecho a participar en los procesos judiciales que los afectan, expresando su opinión y siendo escuchados de acuerdo con su edad y madurez.

Las Reglas de Beijing representan un importante marco internacional para el tratamiento de NNyA en conflicto con la ley, promoviendo enfoques basados en los derechos humanos, la prevención y la rehabilitación. Estas reglas han influido en las legislaciones y políticas de numerosos países, incluyendo Argentina, y han contribuido a la protección y promoción de los derechos de los niñas/os y adolescentes a nivel mundial.

Marco normativo en Argentina:

En América Latina se ha tenido una mirada crítica sobre el trato, el modo autoritario y disciplinador que las diferentes instituciones han ejercido sobre los niños, niñas y adolescentes. Sobre todo entre aquellos niños y niñas cuyos derechos fueron vulnerados, ya que se los consideraba en riesgo material o social y que permanecían en la órbita de instituciones como el Patronato de Menores, orfanatos, reformatorios y pupilados. En las últimas décadas, estas instituciones, han sido objeto de cuestionamiento debido a sus prácticas coercitivas y su falta de enfoque en el desarrollo integral y el respeto de los derechos de la infancia. En este contexto, se hace necesario examinar críticamente el papel y el impacto de estas instituciones en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y reflexionar sobre la importancia de buscar enfoques más inclusivos y respetuosos para su atención y protección.

Podemos reflexionar y profundizar lo antes mencionado continuando la historización en clave de derecho de las niñeces y adolescencias en Argentina:

Hasta el 2005, el paradigma que imperó fue reconocido como la Ley de Patronato de menores, o "Ley Agote" Ley N°10.903, sancionada el 29 de septiembre de 1919, la cual estableció un sistema de tutela estatal para la protección y asistencia de menores en situación de riesgo, quienes se constituían en una "amenaza para la sociedad". Esta ley consolida la intervención del Estado en la vida de los niños pobres, otorgando facultades a los jueces para disponer arbitrariamente de cualquier niño/a que hubiera cometido contravención o delito y/ o se encontrara material o moralmente abandonado, según conceptos de la época. En consonancia con el positivismo, sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX comienza a fundarse en nuestro país la "Doctrina de la Situación Irregular" que consideraba que "el menor" se encuentra en situación irregular debido a atributos personales de carácter individual, lo que hace que presente conductas desviadas de las normas establecidas.

Los niños y niñas considerados en peligro o riesgo debían ser tutelados/as por el Estado, bajo la figura de "Juez de Menores". Esto se establece como práctica hegemónica y se despliega en el devenir histórico, con acciones correctivas, separación e internación como modo de normalización

y modalidades de intervención en las infancias, disciplinando cuerpos y conductas como principal recurso, con un fuerte enfoque punitivo.
Hasta ese momento, se consideraba a los niños y adolescentes en una "situación irregular" cuando no estaban bajo la tutela de sus padres o cuando se encontraban en circunstancias de abandono, maltrato, negligencia o cualquier otra forma de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, en este contexto nacional, el día 5 de mayo de 1983 se sanciona la Ley 22.803 del Régimen Penal de Minoridad estableciendo que no es punible ningún menor de 16 años.

La legislación en materia de protección de los derechos de los/las niños/as y adolescentes en Argentina ha evolucionado y ha sido modificada y complementada por otras leyes, como la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley N° 26.061, promulgada en Argentina el 28 de septiembre de 2005, estableciendo un marco jurídico integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes representando un hito muy importante.

La aprobación de esta ley marcó un cambio significativo en el enfoque y la conceptualización de los derechos de los niños y adolescentes en Argentina, reconociendo su condición de sujetos de derechos y garantizando su desarrollo pleno y su participación activa. Como modelo de atención de las infancias propone una revisión de la forma en que los/as adultos/as se han vinculado históricamente con niños, niñas y adolescentes, instalando la necesidad de pensar a este colectivo como un conjunto de sujetos políticamente activos, con intereses, deseos y necesidades propias. Promueve que problemáticos no son los/as niños, niñas y adolescentes sino las situaciones de vulneración a las que se encuentran expuestos.

Algunos de los aspectos centrales de esta perspectiva apuntan a la comprensión de niños y niñas de acuerdo con su singularidad, entendiendo que se encuentran atravesados por las mismas condiciones socio-políticas que el resto de la sociedad. A continuación, se enumeran sus ejes principales:

- Principio de interés superior del niño/a: Establece que en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes, se debe tener en cuenta su interés superior como consideración primordial.
- Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo: Reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida, la supervivencia y un desarrollo integral en todas sus dimensiones.
- Derecho a la identidad: Garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a conocer y preservar su identidad, incluyendo su nombre, filiación y nacionalidad.
- Derecho a la participación: Promueve la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les conciernen, fomentando la escucha y la toma de decisiones en función de su desarrollo y bienestar.
- Protección contra la violencia y el maltrato: Establece medidas de prevención y protección contra cualquier forma de violencia, abuso, explotación y maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes.
- Acceso a servicios de salud, educación y bienestar: Garantiza el acceso de los niños, niñas y adolescentes a servicios de salud, educación, asistencia social y demás derechos fundamentales.

En octubre de 2002 se sancionó la ley 25.673 aprobada por la mayoría de las/los legisladores/as de los distintos partidos políticos. La norma estableció la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el propósito de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva, desde una perspectiva de derechos y de género.

Asimismo, La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina Ley N° 26.150, fue promulgada el 4 de octubre de 2006 estableciendo el marco normativo para la implementación de la educación sexual en todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas. La ESI tiene como objetivo garantizar el derecho de todos los estudiantes a recibir información precisa, científica y actualizada sobre educación sexual, promoviendo valores de igualdad, respeto, autonomía, cuidado del cuerpo y de la salud, prevención de situaciones de riesgo, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Además, la ley establece la formación docente en ESI y promueve la participación de la comunidad educativa en su implementación.

El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley n° 26.743 de Identidad de Género en la Argentina, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género pudiendo solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Un resultado de la lucha colectiva que permite construir una sociedad con más derechos, igualdad e inclusión.

La Ley Nacional N° 27.053, promulgada en Argentina el 2 de Abril de 2014, como Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo en coincidencia con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo establecido por la resolución 62/139 de las Naciones Unidas.

La Ley Micaela o "Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado", Ley N° 27499, es una ley nacional sancionada en Argentina en 2018 y promulgada en 2019, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Su nombre se debe a que fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.

Ley Nacional 27.611 “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” sancionada el 30 de diciembre del 2020, tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos

tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia.

Es también conocida como Ley 1000 días, tuvo y tiene como objetivos proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.

De allí se desprende el programa "Qunita" es un plan implementado en Argentina que brinda asistencia económica a las familias para la atención y cuidado de sus hijos recién nacidos. Fue establecido en el marco de la Ley Nacional N° 27.053, promulgada en 2014. Contempla acciones de seguimiento y acompañamiento a las familias beneficiarias, con el objetivo de brindarles asesoramiento y contención durante los primeros meses de vida del bebé.

Marco normativo en la Provincia de Buenos Aires

En los últimos años, la provincia de Buenos Aires ha implementado diversas políticas para promover y proteger los derechos de las niñeces. Estas políticas tienen como objetivo garantizar su bienestar, desarrollo integral y participación activa en la sociedad. Reconociendo la importancia de respetar los derechos de las niñeces y adolescencias, se han impulsado iniciativas en áreas clave como la educación, salud, protección social y participación ciudadana. Estas políticas reflejan el compromiso de la provincia de Buenos Aires en promover un entorno seguro y favorable para las niñeces, permitiéndoles crecer y prosperar.

- Derecho a la educación inclusiva: La provincia de Buenos Aires ha implementado políticas para asegurar el acceso equitativo a la educación de calidad para todos los niños y adolescentes. Se han promovido medidas para la inclusión educativa, garantizando la igualdad de oportunidades y adaptando los entornos escolares a las necesidades de cada estudiante. Se han desarrollado programas de apoyo a la escolaridad, becas y recursos para garantizar la permanencia y el éxito educativo de las niñeces.

- Protección integral y prevención de la violencia: La provincia ha implementado políticas para prevenir y abordar la violencia contra las niñeces. Se han fortalecido los mecanismos de protección y se ha promovido la sensibilización y capacitación de profesionales para identificar y actuar frente a situaciones de violencia. Además, se han establecido servicios especializados de atención y contención para las víctimas de abuso, maltrato y explotación.

- Salud y bienestar: Se han impulsado políticas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, promoviendo la atención integral de las niñeces. Se han implementado programas de atención primaria, vacunación, nutrición y salud mental, priorizando la detección

temprana de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables. También se ha trabajado en la prevención de adicciones y el acceso a tratamientos especializados.

Participación ciudadana: Se ha fomentado la participación activa de las niñeces en la toma de decisiones que los afectan. Se han implementado espacios de participación y consulta, promoviendo la expresión de sus opiniones y propuestas. Se han creado consejos de participación y se ha incentivado su involucramiento en procesos democráticos y sociales.

Fortalecimiento familiar y protección social: Se han implementado políticas para fortalecer a las familias como entornos protectores y brindar apoyo en situaciones de vulnerabilidad. Se han establecido programas de asistencia social, orientación familiar y acceso a recursos básicos. Además, se ha trabajado en la promoción de la parentalidad positiva y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Leyes implementadas

- **Ley 13.298** - Ley de la Promoción y Protección Integral de los derechos del niño. Decreto reglamentario 300/05.
- **Ley 13.634** - Ley de Fueros de Familia y Responsabilidad Penal Juvenil. Sancionada el año 2007, garantiza el debido proceso a los jóvenes entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal juvenil.
- **Ley 13.688** - Ley Provincial de Educación, sancionada en el año 2007. Regula el ejercicio de los derechos de enseñar y aprender, con vistas a construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizando el ejercicio de la ciudadanía democrática, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- **Ley 13.803** - Ley de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil - 2007- Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires que tendrá como objeto la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.
- **Ley 14.580** - Ley de Salud Mental- 2014- Su función es promover el derecho a la protección de la salud mental y el completo goce de los derechos humanos de aquellas personas que tienen algún sufrimiento mental.
- **La Ley provincial N° 15.134** -conocida popularmente como Ley Micaela bonaerense- fue sancionada el 21 de marzo de 2019 y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de violencias contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) cualquiera sea su nivel y jerarquía.
- **Ley 15.348** - Ley de Buen Trato- 2022- Su objetivo es la capacitación en promoción del Buen trato a niños, niñas y adolescentes. Sus destinatarios son los trabajadores de los Tres Poderes, como así también aquellos que se desempeñan en organizaciones de la sociedad civil. Se pretende desnaturalizar las prácticas inadecuadas por parte de los adultos, para combatir todo tipo de maltrato.

Vinculado a ello, se mencionan políticas públicas relacionadas a infancias y adolescencias:

- Programa Materno-Infantil: Implementación de programas de atención y cuidado de la salud materno-infantil, con enfoque en la atención prenatal, el cuidado durante el parto y el seguimiento postnatal.

- Programa de Educación Inclusiva: Promoción de la inclusión educativa de niños y adolescentes con discapacidad, garantizando su acceso a la educación y adaptando los entornos educativos a sus necesidades.

- Programa de Alimentación Escolar: Implementación de programas de alimentación escolar para garantizar la nutrición adecuada de niños y adolescentes en edad escolar.
Programa de Prevención del Trabajo Infantil: Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la provincia, a través de campañas de concientización, capacitación y regulación laboral.

- Programa de Prevención y Atención de la Violencia Infantil: Implementación de medidas para prevenir y abordar la violencia infantil, incluyendo la promoción de entornos protectores, la capacitación de profesionales y la creación de servicios de atención especializados.

- Programa de Promoción de los Derechos de la Infancia y Adolescencia: Desarrollo de acciones para difundir y promover los derechos de los niños y adolescentes en la sociedad, involucrando a diferentes actores, como escuelas, organizaciones comunitarias y medios de comunicación.

- Programa de Fortalecimiento Familiar: Implementación de políticas y acciones orientadas a fortalecer las familias como entornos protectores para el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

- Programa de Prevención del Embarazo Adolescente: Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia, incluyendo la educación sexual integral, la promoción del acceso a métodos anticonceptivos y el apoyo a la toma de decisiones informadas.

- Programa de Promoción del Deporte y la Recreación: Fomento de la participación de niños y adolescentes en actividades deportivas y recreativas, promoviendo su desarrollo físico, emocional y social.

- Programa de Atención Integral a Víctimas de Abuso y Explotación Sexual: Creación de servicios especializados para la atención y acompañamiento de niños y adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual, garantizando su protección y acceso a la justicia.

- Ley Ángel Azúl. Otorgamiento de cobertura de salud integral, a través de IOMA, para niños, niñas y adolescentes, que se encuentren bajo el cuidado del Estado provincial.

- Pacto Social por las Niñeces y Adolescencias. Propone la participación de una ciudadanía informada y motivada para tomar consciencia e intervenir responsable y coordinadamente con prácticas humanizantes y de sensibilización.

Representaciones sociales, políticas y jurídicas sobre los niños y las niñas en diferentes épocas

(niño esclavo, ilegítimo, huérfano; niño alumno; niño trabajador/obrero; menores; chico de la calle; menor delincuente; los únicos privilegiados; niño sujeto de derecho).

Las representaciones de las niñeces y adolescencias no siempre fueron iguales a lo largo de la historia. Una niña esclava que vendía empanadas en Buenos Aires, ¿Era vista como una niña en aquella época? ¿Y ahora? El trabajo que realizaban cientos de niños lustrando zapatos a principios del siglo XX sería considerado como explotación infantil en nuestros días, pero ¿Por qué en aquella época la Ley les permitía trabajar a partir de los 10 años? La representación que tenía la sociedad argentina de la juventud a inicios del siglo XX, no era la misma que la que tuvo en las décadas de 1960 y 1970 al calor de fuertes cambios culturales y sociales que se estaban dando por aquella época. Entonces ¿Qué factores fueron los que configuraron esas diferentes representaciones? ¿Podemos encontrar alguna continuidad entre unas y otras?

Las problemáticas que se presentan en cada período histórico, tienen un correlato en la manera en que se define la niñez y la adolescencia en cada período. Por eso es que a lo largo de la historia argentina se fueron configurando diferentes imaginarios, construcciones e ideas sobre lo que es ser niño, niña y adolescente.

1. Período colonial, un abordaje moral sobre las niñeces: “el niño ilegítimo”

Gran parte de lo que es actualmente el territorio argentino, formó parte del Virreinato del Río de la Plata creado en 1776 y cuya capital fue la ciudad de Buenos Aires. La sociedad colonial estaba dividida en un primer nivel entre libres y esclavos. Entre las personas libres, existía una gran desigualdad social, las poblaciones indígenas estaban en la base de la pirámide social, mientras españoles/as y criollos/as estaban en su cúspide.

En esta sociedad, el color de la piel -además de la riqueza- era determinante para marcar el estatus social de las personas. La iglesia Católica no sólo tenía una gran influencia sobre las pautas morales que debía llevar la sociedad, sino que además se encargaba del registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones de las personas. En este contexto, no debe sorprendernos que los nacimientos por fuera del matrimonio fuesen condenados por la moral católica. Los/as niños/as nacidos/as en este contexto fueron llamados/as ilegítimos/as ya que no estaban amparados ni por la ley colonial ni eran aceptados por los valores que imperaban en la sociedad virreinal, de allí que los primeros años de vida de estas personas estuviera signada por el desamparo y la incertidumbre. Muchos/as eran entregados/as a otras familias para que los/as críen, aunque también era común que fueran abandonados/as en las calles.

Las familias abandonaban a estos/as niños/as para no ser condenadas socialmente, particularmente no sólo se buscaba proteger el “honor de las mujeres” -ya que el sexo fuera del matrimonio era condenado- sino también el de toda la familia. También entre las élites o

entre aquellas personas que tenía pretensiones sociales, sobrevolaba la idea de mantener la “pureza” de la sangre, evitando así el mestizaje, ya que la blanquitud era una de las marcas más importantes de estatus social.

A pesar de lo que se quería aparentar, los nacimientos fuera del matrimonio eran usuales y la tasa de natalidad alta. La filiación ilegítima mostraba características particulares entre los distintos grupos sociales, raciales y étnicos. Aunque la mayoría de los estudios se centraron en la investigación de los hijos ilegítimos nacidos en familias pertenecientes a las elites, probablemente la tasa de natalidad haya sido superior entre las clases más bajas. Este tipo de filiación a su vez, estaba atravesado por el estatus social, la identidad étnica/racial, y otros factores más fortuito. De esta manera, el estatus de legítimo e ilegítimo funcionaba junto con otros factores como un determinante de jerarquía social. A partir de lo expuesto, se puede comprender por qué la figura de niño ilegítimo comenzó a ser uno de los problemas sociales más importantes de la época, por lo que, en 1779, la Iglesia Católica crea la primera Casa de Expósitos. La iniciativa surgió justamente por la creciente mortalidad que sufrían estos/as niños/as al ser abandonados, sin embargo, los problemas presupuestales fueron una constante. La primera en ser acogida, fue una niña afrodescendiente que murió al poco tiempo de ingresar a la casa. El segundo edificio que ocupó esta primera Casa de Expósitos, tuvo una puerta de entrada giratoria, diseñada para facilitar el anonimato de las personas que se acercaban para abandonar a los/as recién nacidos/as.

La figura de niño ilegítimo no fue una representación propia del período colonial, sino que se mantuvo por más de un siglo. Si bien esta representación se fue modificando en el tiempo, ya que la brecha de reconocimiento social se fue achicando paulatinamente, recién esta figuro se eliminó legalmente en el año 1954.

Las guerras de independencia (1810-1816) crearon una nueva problemática social, la del niño huérfano. Ya sea por la muerte de su progenitor -muchas veces principal sostén de familia- o por la muerte de ambos a raíz de las guerras, muchos/as niños/as eran abandonados/as, por lo que también fueron causa del crecimiento de la población de las Casas de Expósitos. Esta representación de la niñez se continuaría a lo largo de casi todo el siglo XIX, a raíz de las guerras que enfrentarían a las Provincias Unidas del Río de la Plata, debido a las otras guerras que enfrentó el Estado nacional, como la guerra contra el Brasil (1826) o la guerra contra Paraguay (1864-1870).

En el año 1823, ya declarada la independencia, el gobierno provincial de Buenos Aires, decidió quitarle la potestad a la Iglesia de la administración y cuidado de los/as niños/as ilegítimos/as, creando la Sociedad de Beneficencia, que iba a ser la nueva encargada de la administración de las casas de Expósitos.

Finalmente, cabe señalar que muchos/as de los/as niños/as que fueron enviados a las Casas de Expósitos, no necesariamente fueron “ilegítimos” o huérfanos, sino que varias veces se trataba de niñeces que ante la falta de recursos de sus familias (ya sea por falta de ingresos o por falta de tiempo para las tareas de cuidado antes altísimas cargas laborales), los enviaban allí como una estrategia posible de crianza. Allí se formaban en oficios según su género

(los niños serían formados en diferentes oficios o para el ejército y las niñas para tareas domésticas). En otras palabras, la representación social que se hacía muchas de veces de las niñeces "ilegítimas" o huérfanas, no hacía más que esconder niñeces vulneradas socialmente.

2. La conformación del estado nacional (1862-1946), las migraciones masivas y la problemática social: un abordaje higienista y homogeneizador

A fines del siglo XIX se termina de consolidar el Estado nacional a partir del establecimiento de una Constitución Nacional (1853, ratificada por la provincia de Buenos Aires en 1862), un gobierno y administración central, además de la creación de un ejército nacional (es decir, la obtención del monopolio de la fuerza por parte del Estado) y la delimitación de las fronteras nacionales. Este último punto se pudo consolidar no sólo por la resolución de conflictos limítrofes con Chile y Paraguay (1878), sino también a partir de la conquista de los territorios de la Patagonia y buena parte del actual Noreste Argentino por parte del Estado Argentino, a partir del inicio de una guerra contra las poblaciones originarias de esos territorios. A su vez, este proceso estuvo acompañado por fuertes olas migratorias provenientes principalmente del sur de Europa y de las viejas provincias árabes del Imperio Otomano. Las ciento de miles de personas que arribaban al país -y a la provincia de Buenos Aires en particular- cambiaron a tal punto el paisaje social, que hasta se llegó a debatir en el Congreso Nacional si el idioma castellano debería ser el idioma oficial del país. En este contexto, la educación del futuro ciudadano comenzó a ser un eje central para la conformación de una identidad nacional que pudiera aglutinar a una población en plena transformación, y así garantizar la cohesión social.

En el año 1884 fue promulgada la Ley 1.420, estableciendo la obligatoriedad, laicidad y gratuidad de la educación primaria. El Estado argentino garantizaba así no sólo la educación de niños y niñas, sino que además iba a utilizar a la escuela primaria como principal garante de la construcción de ciudadanía argentina. El guardapolvo blanco, la enseñanza de la historia, el ritual del saludo a la bandera, el uso de escarapelas en las "fechas patrias", la entonación del himno nacional, fueron herramientas que ayudaron a la creación de una identidad nacional que buscaba unificar a una sociedad con una historia reciente de fuertes enfrentamientos, y un presente de cambios sociales estructurales.

Por otro lado, la representación del niño-alumno comienza a constituirse como una experiencia definitoria del estatus infantil en Argentina. Es decir, hacia finales del siglo XIX, ser niño comenzó a identificarse con ser estudiante de la escuela primaria. Esta representación llevó a trazar un límite entre quién era un niño/a y quién no. A partir de esto, se puede entender que los/as niños/as que por diversas razones no accedían a la escuela primaria -entre otras cosas porque necesitaban trabajar para obtener un ingreso-, no entraban en la representación de niñez aceptada por la sociedad. A partir de esto ¿cómo serían representadas estas "niñeces problemáticas"?

Si bien el trabajo de niños/as y adolescentes no era nuevo en el territorio nacional, con la llegada masiva de migrantes al país, la participación de las niñeces y adolescencias en las

actividades laborales se hizo más visible y más extensiva. La figura del niño obrero fue otra de las representaciones sociales de esta época sobre las niñeces, y se vio reflejada en la ley promulgada en 1907, que establecía la edad mínima de 10 años para realizar tareas laborales de manera legal. El dictamen de esta ley es un buen ejemplo de cómo las representaciones sociales se fueron modificando a lo largo del tiempo: en 1907 era inconcebible que la figura del niño/a esclavo de la primera mitad del siglo XIX fuera aceptable, pero sí era concebible el trabajo de niños y niñas de 10 años, algo que nuestra sociedad actual no dudaría en señalar como explotación infantil.

Ahora, si bien el paradigma ideal de niñez estaba representado en la figura de niño-alumno y la figura de niño obrero no era necesariamente rechazada, sí existían otras infancias que se salían de lo socialmente aceptado. Las trayectorias de niños/as y jóvenes que estaban por fuera de las configuraciones familiares consideradas legítimas, o se salían tanto del sistema escolar como de los talleres, eran señaladas como problemáticas por el Estado nacional. Para señalar a esta población se comenzó a acuñar el término de "menores". Esta figura contenía un elemento de peligrosidad, por lo que bajo la categoría de minoridad se englobaron dos figuras infantiles y juveniles, cuya representación nació en este período, pero se mantiene aún en nuestros días: "chicos de la calle" y "menor delincuente". Desde esta concepción, se fue consolidando una nueva interpretación para explicar los problemas públicos que iban surgiendo al calor del aumento de la inmigración y la conflictividad social. Así, comenzó a surgir una figura que buscaba representar a aquellas/os niñas/os y jóvenes que participaban de las revueltas callejeras y obreras que caracterizaron los inicios del siglo XX en nuestro país. De esta manera se resignificaba viejas prácticas populares como la circulación de niñas/os entre familias, la "exposición", etc; y se comenzaba a encubrir bajo un discurso moral las diferencias de clases. Del niño "abandonado" en una casa de Expósitos, se pasa a la de "chico de la calle", y de allí a la de "niño delincuente" y/o "niño anarquista".

El rápido crecimiento demográfico de las grandes ciudades, que a su vez atravesaban un incipiente proceso de industrialización, facilitó la rápida organización del movimiento sindical y obrero. Así, a la problemática social, se le sumó la conflictividad política, surgida a causa de un sistema de representación que era fraudulento (con excepción de los gobiernos radicales de 1916 a 1930) y no incluía a las mujeres. Por lo tanto, no debe extrañar que las niñeces y adolescencias no sólo se las comenzó a visualizar como peligrosas desde una perspectiva social, sino también política: fueron cientos de miles de jóvenes los/as que participaron del movimiento sindical y anarquista en argentina, que por entonces realizaban acciones directas contra el Estado Nacional. Al calor de este tipo de representaciones iba creciendo la demanda para que el Estado intervenga sobre esta clase de niñeces y adolescencias, porque eran problemáticas desde una perspectiva social o política.

Estos debates fueron los que dieron origen a la Ley de Patronato o Ley Agote (10.903) en el año 1909, y que se va a convertir en la base para el abordaje estatal de esta población durante todo el siglo XX. Esta ley determinaba que los niños/as que no estaban escolarizado o no cumplían tareas laborales, es decir, las niñeces delincuentes o de la calle, debían ser separados/as de sus familias a través de su internación en asilos o internados (que eran gestionados por privados). En el caso de los "niños y jóvenes delincuentes", se los enviaba a los "centros correccionales de

menores" para "rehabilitarlos".

Estas instituciones entenderán a las actividades laborales como tratamiento privilegiado para niños/as y jóvenes de las clases populares o de disidencias políticas, ya que se concebía que eran las mejores para el disciplinamiento moral de los/as mismos/as. Las instituciones creadas bajo el manto de esta ley, eran así concebidas como asistenciales y correctivas, ya que se consideraba que corregían lo que era considerado como una desviación "social y moral" de las infancias y adolescencias.

En síntesis, hacia el final de este período, las intervenciones estatales ya habían delineado claramente las dos categorías que sentarían las bases del estatus moderno de infancias en Argentina: la de menores y la de alumno.

3. Los únicos privilegiados son los niños: un nuevo abordaje hacia las niñeces durante el peronismo (1946-1955)

La llegada del peronismo al gobierno implicó un cambio en la vida social, política y económica del país. Si bien el peronismo es principalmente recordado porque significó el ingreso de los/as trabajadores, sectores populares y mujeres a la vida política del país y erigió al Estado como principal garante de distribución, su política hacia las infancias ocupó un lugar destacado.

Cabe destacar, que el peronismo a través de sus políticas sociales y universales, logró privilegiar el lugar de las infancias al subrayar a los/as niños/as como sujetos de derechos. Esto significó un cambio de paradigma, ya que no sólo se le reconocía a las niñeces y adolescencias sus derechos a la educación, sino también derechos sociales, como el derecho a la recreación, además de comenzar a considerarlos/as como sujetos reformadores del orden familiar.

En este nuevo marco, el peronismo, impulsó la construcción de escuelas, hogares para madres solteras, hogares-escuelas, la creación del torneo infantil "Evita" (que no sólo fomentaba el deporte social, sino también la política sanitarista preventiva), la distribución masiva de juguetes entre los/as niños/as más humildes (hasta ese momento los juguetes era objetos a los que sólo podía aspirar las infancias más acomodadas), los programas de turismo infantil y de colonias de vacaciones, etc. La Fundación Eva Perón fue la principal institución en llevar adelante esta política que buscaba la igualación en las condiciones de vida y revertir la discriminación hacia las niñeces vulneradas, de allí que muchas de estas acciones estén directamente vinculadas a la figura de Eva Perón. Por otro lado, los hogares-escuelas, las ciudades infantiles y las ciudades estudiantiles patrocinadas por la Fundación, tenían una modalidad tutelar de carácter integral, que buscaban cuestionar a otras modalidades de institucionalización caracterizadas por el régimen del Patronato instaurado en 1919, y que eran fuertemente cuestionadas por los efectos perniciosos sobre niños/as y adolescentes. A diferencia de las instituciones del Patronato -donde mediaba la decisión judicial-, en las instituciones patrocinadas por la fundación, la llegada de los/as niños/as a la institución, estaban mediadas por la decisión familiar.

Más allá de este tipo de cuestionamientos, el paradigma del régimen del Patronato no fue eliminado. Este tipo de instituciones también perduraron durante el peronismo, aunque a través de la creación de la Dirección de Menores, que absorbió la función del Patronato Nacional de Menores y los institutos de la antigua Sociedad de Beneficencia.

Por otra parte, también se impulsaron políticas activas hacia la primera infancia, prueba de ello no sólo fue la construcción de parques infantiles como la "República de los Niños" o el parque para las niñeces de 2 a 7 años "Amada Allen" (en el bajo Belgrano de la capital Federal), sino también el impulso de leyes como la Ley provincial Semini (1946) que estableció la obligatoriedad del jardín de infantes para niños y niñas de los 3 a los 5 años en la provincia de Buenos Aires. Esta ley -que si bien quedó sin efecto a los pocos años de aprobada-, representó un antecedente único en el país y la región ya que, además de atender las necesidades de las infancias, hacía lugar a dos reclamos históricos: el de las mujeres trabajadoras y el de la profesionalización de la tarea docente.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, fue en este período en el que se equipararon en términos legales los derechos de los/as hijos/as nacidos tanto por fuera como por dentro del matrimonio.

La imbricación entre esta política promovida desde el Estado, y los nuevos saberes científicos especializados sobre la infancia (entre otros la pediatría, la medicina e higiene infantil y la psiquiatría infantil), dio lugar también a nuevas distinciones y clasificaciones que delinearon una nueva "problemática" de la infancia y juventud cuyo clivaje no era social sino corporal: el "atraso infantil". Este "atraso" -desde la concepción peronista-, sólo podía concebirse en términos médicos, ya que el Estado se concebía como garante de igualdad y desarrollo social, por lo que una desigualdad entre las niñeces sólo podía explicarse en esos términos. Así, con controles médicos permanentes, se intentaba diferenciar lo médico de lo asistencial.

4. Abordaje psicológico y de control: el niño como síntoma y el joven revolucionario (1955-1976)

Con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al segundo gobierno peronista, comienza un período de creciente conflictividad política, causada en buena medida por la proscripción del peronismo.

En el plano internacional, el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) significó un replanteo total de las relaciones internacionales. Los imperios coloniales comenzaron a desarmarse producto de largas historias de resistencias y de la dificultad de mantener un paradigma colonial que se legitimaba en una jerarquización social, cultural y racial, tras el genocidio nazi. Las descolonizaciones de estos imperios en Asia y África significaron todo un clima de época entre las décadas de 1950 y 1970. Por otra parte, los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial -EEUU y la URSS- se dividieron el mundo en zonas de influencia, por lo que buscaron mantener este equilibrio en un mundo que se caracterizaba por estos

grandes procesos de cambio. La carrera armamentista entre estos dos bloques y las diferentes tensiones ocurridas en este "mundo en disputa" fue conocida como Guerra Fría y culminó con la caída del bloque soviético en 1991.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se conformó en 1945 para garantizar el mantenimiento de la paz en el mundo y, en 1948, su Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que surgía de la necesidad de establecer un límite después del genocidio cometido por el régimen nazi y que buscaba establecer un conjunto de normas y principios que establecieran garantías a las personas frente a los poderes públicos. Sin bien en un principio se consideró que los derechos de las niñeces y adolescencias estaban contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se decidió la aprobación de una Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU. La misma fue aprobada en 1959, y tuvo como antecedente la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño.

Por todo esto, en nuestro país el avance en materia de derechos sobre las niñeces cobró así un nuevo cariz. Si bien el peronismo había sido derrocado, su política sobre las niñeces había marcado un nuevo horizonte que las declaraciones internacionales venían a legitimar en cierto punto. Sin embargo, el nuevo paradigma que empezó a dominar en la política pública sobre las niñeces y adolescencias cambió en un nuevo contexto más represivo y marcado por grandes cambios culturales, entre ellos, en el ámbito de la psicología. Particularmente la vida de los sectores medios de la sociedad se vio alterada por la modificación y modernización de costumbres, sobre todo en el seno familiar (nuevas formas de pensar la pareja, el matrimonio, las relaciones entre padres/madres e hijas/os y la condición de niñeces y adolescencias). Los debates se vieron así centrados entre los sectores que defendían un modelo conservador de familia y los que planteaban una modernización de la familia nuclear, abriendo el debate sobre la disolución del matrimonio, la división genérica del trabajo que ubicaba a la mujer como ama de casa y al hombre como proveedor de la familia.

En el marco de estos debates, el psicoanálisis aparece como discurso científico privilegiado. En lo que se refiere a las niñeces, el auge del psicoanálisis estableció un nuevo modelo de crianza que se basaba en la centralidad del individuo y la autonomía de los/as niños/as. Los problemas de las niñeces fueron así reducidos exclusivamente al ámbito familiar, sus problemáticas fueron tomadas como algo que sucedía en la esfera de lo privado, como meros efectos del tipo de vinculaciones familiares y no de dinámicas socio-políticas que también podían operar en su realidad. En consecuencia, se puede vislumbrar que a partir de este paradigma las políticas desarrolladas durante los gobiernos peronistas fueron dejadas de lado.

LA POLIOMIELITIS O “PARÁLISIS INFANTIL”

Por otro lado, la epidemia de poliomielitis -que afectaba principalmente a niñas y niños-, golpeó fuertemente en los inviernos de 1955 y 1956. Las primeras epidemias de poliomielitis habían sido registradas en Argentina durante los años treinta, aunque la primera ola intensa se había registrado en la región de Buenos Aires entre los años 1952-1953. Por ese motivo, desde el Estado se habían impulsado diferentes políticas para enfrentar esta epidemia (creación del Instituto Heine-Medin, orientado específicamente a la investigación y rehabilitación de niñeces afectadas por la polio, la organización de un censo para poder asignar una pensión a las familias de niñas/os con “parálisis infantil”, etc), mientras que por la naturaleza específica de esta epidemia -que afectaba a niñas/os de todas las clases sociales-, se dio una fuerte movilización de las clases altas sobre este tema. Este activismo llevó a la creación de varias asociaciones privadas dedicadas específicamente a esta causa en Argentina.

Ahora, la ola de 1956 fue la más fuerte: más de 6 mil niñas/os de todas las clases sociales fueron afectadas/os, por lo que el gobierno dictatorial de Aramburu, debió dar una respuesta para la rehabilitación de esos niños/as ante la creciente preocupación y presión social. Así, bajo la necesidad de tratar a las niñeces con discapacidad -producto de la epidemia- se creó en 1956 la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado (CNRL). La CNRL tuvo como objetivo desarrollar un programa completo de rehabilitación que incluyera a poliomielíticos, lisiados por accidentes de trabajo, y todo tipo de afecciones rehabilitables de todas las edades, sin embargo, las/os niñas/os con poliomielitis fueron prioritarios, creándose también el Instituto de Rehabilitación del Lisiado (IRAL). Así, la ciudad infantil “Amanda Allen” (sede del IREL) y la ciudad estudiantil (sede de la CNRL), fueron utilizadas como centros de rehabilitación, ya que eran uno de los pocos espacios que contaban con la infraestructura necesaria para la rehabilitación de niñas/os. Si bien las políticas públicas en materia de rehabilitación se pensaron y ejecutaron de manera centralizada en el país, las instituciones que las llevaron a la práctica fueron tanto en el ámbito privado como público.

Finalmente, esta epidemia que afecta particularmente a las niñeces, fue un factor principal para conformar las bases del sistema de protección social para las personas con discapacidad. Durante este período, también surgieron en la provincia de Buenos Aires: la Asociación de Rehabilitación para Niños Lisiados (Arenil), en Morón en 1956; el Centro Privado de Rehabilitación del Lisiado (Cepril), en Nueve de Julio en 1957; el Centro Olavarriense de Rehabilitación de la Parálisis Infantil (Corpi), en Olavarría en 1957; el Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados (Cerenil), en Mar del Plata, 1952; además, se crearon 12 filiales de la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI), que se inauguraron entre 1956 y 1961 en distintas provincias del país. El IREL, creado en 1956 en la ciudad de Buenos Aires, fue el primer centro de alta complejidad especializado en la rehabilitación de la polio y en otras afecciones del aparato locomotor. Su puesta en marcha constituirá un modelo de organización a seguir y sería, junto con las organizaciones privadas ALPI (1943) y Cerenil (1958), uno de los centros de referencia en lo relativo a rehabilitación motriz y formación de recursos humanos.

Para las décadas de 1960 y 1970, las/os niñas/os que habían nacido dos décadas atrás, durante el fenómeno que se conoció como "baby boom", ya eran adolescentes y jóvenes. Su fuerte presencia dentro de la pirámide poblacional, llamó la atención de publicistas que encontraban en esas generaciones la clave para aumentar las ventas en las nuevas sociedades de consumo que crecían al calor de los Estados de Bienestar y de la expansión de la industria de bienes de consumo. De allí que la juventud cobró un nuevo protagonismo en publicidades, películas y patrones culturales de moda y música. La juventud como consumidora ayudó a cohesionar una nueva forma de representación social: la juventud aparecía de una manera más demarcada, con sus propias características y patrones de consumo, algo que hasta ese momento era difícil de delinear.

A su vez, como se mencionó en párrafos anteriores, en estas décadas, las sociedades estuvieron atravesadas por una fuerte conflictividad política y social. En el plano internacional se sucedieron grandes transformaciones en el plano cultural que impactaron directamente entre los/as jóvenes: la música rock, el hipismo, la pastilla anticonceptiva que dio paso a la revolución sexual, etc. En el plano político, los movimientos de liberación nacional de Asia y África y la revolución cubana tuvieron una fuerte influencia sobre las organizaciones que comenzaban a surgir para luchar contra los gobiernos dictatoriales. Figuras como la del médico argentino Ernesto "Che" Guevara, comenzaron a inspirar a miles de jóvenes en el mundo. En este contexto, no debe sorprender que la juventud cobró un nuevo protagonismo en las sociedades, y en el caso argentino en particular, se convirtieron en la punta de lanza de la resistencia a las dictaduras. Sus cuestionamientos al orden moral y político, convirtieron a los/as jóvenes en blanco predilecto del sistema represivo. La persecución contra los/as jóvenes podía ir desde detenerlos por llevar pelo largo (eran conducidos a la comisaría donde se les rapaba una parte de la cabeza), hasta el secuestro y la tortura sólo por defender ideales contrarios al gobierno.

El movimiento estudiantil fue uno de los actores más dinámicos -junto a los sindicatos- en la lucha contra las dictaduras. Apenas el golpe de Estado de Onganía (1966-1969), los estudiantes universitarios fueron duramente reprimidos en la conocida "Noche de los Bastones Largos" (1966); luego, junto a los trabajadores de Córdoba, pusieron en jaque a la dictadura y forzaron a la renuncia de Onganía en las jornadas del "Cordobazo" (mayo 1969); en 1972, un grupo de jóvenes militantes de diversas organizaciones político-armadas, fueron fusilados por el ejército bajo la falsa excusa de un intento de fuga, agudizando el desgaste del gobierno dictatorial. Perón desde el exilio, y poco antes de volver al país, destacó la militancia de la juventud peronista refiriéndose a ellos/as como "juventud maravillosa". Definitivamente los jóvenes habían ingresado con identidad propia y con fuerte protagonismo a la vida política y cultural del país.

En síntesis, la juventud por estos años terminó de definirse como un actor generacional con peso propio, tanto en el ámbito político como en el cultural. Ya sea como "joven revolucionario" o "joven subversivo" o "peligroso", esta nueva representación sobre la juventud tendría un fuerte impacto en el imaginario social de aquellas décadas.

5. El joven subversivo, el robo de “menores” y la “situación irregular” (1976-1983)

El golpe cívico-militar de 1976 terminó de sellar una corriente que se conformó como reacción al avance de las organizaciones político-armadas, el movimiento sindical y las organizaciones sociales mayormente representadas por los “curas villeros”.

Para legitimar el golpe de Estado, sectores conservadores y Fuerzas Armadas se presentaban como los defensores de los valores nacionales, que para ellos estaban representados en la familia heteropatriarcal, la Iglesia Católica, la cultura occidental y la ideología neoliberal. Así, la juventud protagonista de los movimientos revolucionarios de la época, fue estigmatizada por las corrientes de derecha como portadores de ideales “extranjerizantes y antinacionales” o “comunistas”. De esta manera comenzaba un proceso de deshumanización, que alcanzaría una de sus facetas más crudas en el robo y apropiación de bebés. Niños, niñas y recién nacidos/as fueron secuestrados por las FFAA y sustraídos así de sus familias.

De este modo, la dictadura cívico-militar retomó una concepción moral, política y securitaria de principios de siglo XX que definía como causa de los problemas el ámbito familiar de crianza. Sosteniendo la defensa de la “familia tradicional argentina” y bajo la excusa de evitar que las “familias subversivas” críen bajo esos valores a sus hijos/as, el robo de bebés se convirtió en uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática por el Terrorismo de Estado que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983.

A partir de lo expuesto hasta aquí, no es difícil comprender que las políticas hacia las niñeces y adolescencias en este período se caracterizaron por un fuerte discurso moral, represivo y autoritario que permeó en todas las instituciones involucradas con las infancias y adolescencias. El miedo desatado de manera intencional por el Terrorismo de Estado penetró en todos los sectores de la sociedad como un elemento disciplinador. El tejido social y solidario -construido en décadas anteriores- se fue desarmando, comenzando a predominar el espíritu individualista, acentuándose el carácter privado en las crianzas.

De este modo, se retomó el modelo policíaco persecutorio mediante la doctrina de la “situación irregular” de las niñeces y adolescencias, es decir, de los modelos de crianza que no responden al modelo conservador de familia nuclear. Ésta doctrina dio lugar a un deslizamiento que sumaba a la idea de “menor abandonado”, la concepción de otras “situaciones irregulares”, como la de las/os niñas/os y jóvenes de aquellas familias –sobre todo las pobres, que por sus conductas y/o condiciones de crianza no se adecuaban al modelo de familia nuclear representada por el aparato conservador y represivo de la dictadura cívico-militar.

6. Abordaje jurídico, resurgimiento de la cuestión social y abordaje securitario (1983-hasta la actualidad)

Con la vuelta al sistema democrático en la Argentina, el país pudo enjuiciar a los principales responsables del terrorismo de Estado en 1985, convirtiéndose así en un paradigma a nivel internacional en cuanto a la defensa e impulso de políticas de Derechos Humanos. A su vez, luego de la crisis de deuda que atravesó la Argentina -junto a otros países latinoamericanos- en la década de 1980, la política económica neoliberal terminó de afianzarse hasta el estallido de diciembre de 2001. El neoliberalismo no sólo se tradujo en el achicamiento del Estado, sino también en la desestructuración social: la lógica de mercado se hizo extensiva a toda la sociedad.

Esta contradicción entre avance en lo referente a los DDHH y retroceso en los aspectos sociales y económicos, tuvo un reflejo en las representaciones sobre las niñeces y adolescencias. Por un lado, en el marco de la ONU, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió al año siguiente y en 1994 le da rango constitucional tras la reforma de la Constitución Nacional de ese año. También -y tal vez provocado por el impulso de la Convención en el plano internacional y por el avance de los organismos de los DDHH en el plano local-, se produjo un importante avance en el campo de los saberes sobre las niñeces y adolescencias.

En consecuencia, bajo la matriz de "los niños como sujetos de derechos" impulsada por la Convención, la Argentina comienza a articular un discurso propio, en donde la experiencia de los organismos de DDHH estuvo fuertemente presente. En este sentido, se conformaron distintas organizaciones sociales de defensa de los "derechos de los niños", que tenían como base discursiva la denuncia de las formas estatales represivas de intervención sobre las niñeces y adolescencias. De allí que estas organizaciones buscaran diferenciar las problemáticas sociales de las penales y desinstitucionalizar las niñeces y adolescencias a partir de la restitución, protección y exigibilidad de derechos, es decir, a partir de estrategias alternativas de tratamiento, basadas en la pedagogía social y la antipsiquiatría.

Como se puede deducir, en esta etapa, la representación de las niñeces como "sujetas/os de derechos" puede ser comparada a la de la etapa de los primeros gobiernos peronistas, sin embargo, existe una diferencia importante: a fines del siglo XX esta concepción se afianzaba en un marco neoliberal, en donde estos derechos eran privilegiados como derechos individuales, civiles; y no como derechos sociales y económicos como a mediados de siglo. Este nuevo marco resignificaba entonces completamente lo expresado durante los primeros gobiernos peronistas, y evitaba así adentrarse en el debate en torno a la pauperización de las niñeces, los exponencialmente altos niveles de desocupación entre los sectores jóvenes y la creciente desigualdad social.

En este contexto de creciente crisis social cobró vigencia la representación del chico de la calle. esta representación fue tratada por los medios de comunicación tanto como niños víctimas sociales del sistema, niños victimarios, niños consumidores o pibes chorros.

Finalmente, la "protección integral" del nuevo paradigma impulsado por la Convención fue buscada a través de la implementación de múltiples programas sociales o dispositivos focalizados sobre aquellas poblaciones consideradas con un mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo social, por lo que en vez de integralidad se impulsó la segmentación de la política pública, a manera de parches en un contexto de creciente pobreza y desigualdad generada por el fuerte avance del neoliberalismo en nuestro país.

Tras la crisis económica, social y política de 2001, el paradigma neoliberal comenzó a ser fuertemente cuestionado. En lo referente a las políticas sobre las niñeces y adolescencias, esto redundó en la reinstalación del debate en términos de la desigualdad como problema social de niñas/os y jóvenes, requiriéndose una intervención estatal activa. Por ello, se buscó reinstalar al Estado como redistribuidor de ingresos y promotor activo de políticas sociales, sanitarias y socioeducativas (Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, Plan Progresar, Programa Qunita, etc.). En el año 2005 se derogó la Ley de Patronato y se sancionó la Ley de Protección Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.601). El nuevo paradigma buscaba dejar atrás -y de manera definitiva- la perspectiva en la que las NNyA eran tomados como objetos de intervención ante cualquier conflicto o situación de pobreza, y pasarán a ser sujetos de derechos, cuyos problemas deberán ser abordados por la familia, la sociedad y el Estado de manera integral (siendo el Estado el garante último en el cumplimiento de estos derechos). La nueva ley puso al Estado nacional en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, reactualizando su lectura al poner mayor hincapié en los derechos sociales y económicos de niñas/os y jóvenes. Además, esta nueva normativa dio lugar a la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA. En paralelo a la implementación de este nuevo paradigma referente a la protección de los derechos de NNyA, la figura de pibe chorro mantuvo su vigencia, producto de la recuperación económica y social, con un fuerte incremento del consumo y la segregación espacial urbana. La figura del pibe chorro hace referencia a nuevas formas de relacionarse tanto con el mercado de trabajo como con el delito: tanto a lxs jóvenes que realizan actividades ilegales pero que no se dedican a ellas de manera exclusiva y que mantienen una relación discontinua con el mercado de trabajo.

A partir del año 2015, la polarización política en nuestro país se profundizó, permitiendo que el enfoque neoliberal recupere cierta vigencia en lo referente a las políticas públicas y al rol del Estado. Así, la idea de "peligrosidad social" -relacionada nuevamente con un nuevo ciclo de expansión de la pobreza- favorece un abordaje securitario-punitivo de los problemas sociales, que atenta contra la plena adopción del Sistema de Promoción de Derechos de NNyA. La representación del pibe chorro sigue condensando miedos sociales, por lo que alrededor de esta representación siempre aparecen fuertes demandas de intervención del Estado de carácter punitivo, como la baja de edad de imputabilidad penal.

LA MIRADA EN MATERIA DE SALUD MENTAL

Luego de este recorrido histórico, invitamos a pensar el cambio de mirada en relación a la salud mental que aún hoy resulta un desafío para nuestra sociedad.

La Ley de Salud Mental es la expresión de una concepción de sujeto (de persona) constituido por la biología, pero también por sus emociones, su historia, sus relaciones interpersonales y su capacidad de entender el mundo. De esta manera, se abandona aquella idea positivista que sólo entendía como fundamento la ciencia biológica.

Las intervenciones, acompañamientos y recursos cambian según la mirada que se adopte, es por eso que anteriormente las herramientas utilizadas resultaban altamente intrusivas, agresivas y, como hoy sabemos, contraproducentes.

Los padecimientos en materia de salud mental anteriormente entendidos como patologías, enfermedades que manifiestan anomalías, es decir "se alejan de la norma", llevaron a que muchas de las personas fueran encerradas por ser consideradas "peligrosas".

La idea de "peligrosidad" que también está presente en el paradigma del patronato, tiene que ver con la concepción de una sociedad-sistema donde los elementos deben funcionar productivamente y aquellos que presenten comportamientos distintos a la norma deben ser aislados. De esta manera, muchos/as niños/as (entendidos como menores) fueron internados sin posibilidad de continuar con sus vínculos afectivos (ya que debían ser "recuperados") y muchas personas con afectaciones emocionales y psicológicas fueron apartadas del resto de la sociedad.

Siguiendo a Domínguez Lostaló (1999), el objetivo específico de las instituciones de encierro fue intimidar, y los programas que ahí se llevaban a cabo consistieron en uniformar y despersonalizar.

Hoy, gracias a múltiples demandas sociales y a la voluntad de transformar la normativa para que responda a los principios de integralidad y a la perspectiva de Derechos Humanos, se entiende que las intervenciones deben orientarse a la acción integral y comprender todos los aspectos de la vida de la persona.

El paradigma Humanista que se adopta en nuestro país a partir de la constitución del año 1994 pone a la sociedad como un factor determinante del desarrollo biológico, psicológico y emocional de las personas por lo que adopta una mirada de responsabilización colectiva por nuestro bienestar, una ciudadanía corresponsable. La Ley de Salud Mental sancionada en el año 2010 sigue esta línea y propone entender la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.

MÓDULO II

Patriarcado y adultocentrismo

Reflexiones sobre las normas, prácticas y sentidos que constituyen sociedades adultocéntricas y patriarcales. Recursos y herramientas para alcanzar los máximos niveles de igualdad posibles en el marco de un sistema productor y reproductor de desigualdades como es el capitalismo. Prácticas, sentidos y mandatos: ¿qué pasa con aquello que no cumple con lo esperado? Patologización de las niñeces y adolescencias. Heteronorma. Etiquetas. Naturalización de las violencias. Masculinidades.

Patriarcado, capitalismo y adultocentrismo.

Para acercarnos a las principales características de estos sistemas, comenzaremos poniendo algunas ideas en común.

Podemos empezar diciendo sobre el patriarcado que es un sistema que se ha ido consolidando con diferentes ritmos y modalidades y sigue mutando actualmente junto a los cambios en cada sociedad. El patriarcado es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la historia, y como tal puede acabarse gracias al mismo proceso histórico.

En términos generales podemos describirlo como un sistema de dominio de lo masculino sobre lo femenino, que se construye sobre la base de una distribución asimétrica y unilateral de las posibilidades de participación y control en los procesos productivos (economía, trabajo), en las relaciones de parentesco y sexualidades, en la constitución de instituciones políticas y en la construcción de representaciones y símbolos.
Para introducir, trabajaremos a continuación sobre un esquema que funcionará a modo de ejemplo para dar cuenta, de cierta manera, de algunos procesos y marcos en los que el patriarcado se fue consolidando como sistema en nuestra cultura.

Si comenzamos ubicándonos en tiempos donde algunos grupos humanos eran nómades,

es decir, que cambiaban permanentemente de territorio en busca de comida, encontramos un momento de cambios importantes cuando comenzaron a asentarse a partir del desarrollo de nuevas formas de producción como la agricultura. En la medida que los hombres se iban apropiando de la transformación de la naturaleza con el trabajo de la tierra, comenzaban a ejercer dominio sobre aquello que les asegurara la reproducción: la naturaleza en tanto proveedora de alimento y refugio, y las mujeres como factor clave para sostener numéricamente al grupo.

La desigualdad en las condiciones geográficas y en el desarrollo instrumental, podía ocasionar conflictos entre grupos; y la resolución de estos conflictos a través de la guerra, hizo de la producción y de las mujeres, y su sexualidad, un botín altamente preciado. La mujer fue quedando cada vez más excluida de los escenarios de guerra, y el varón fue siendo ponderado como aquel que arriesgaba la vida. Aquí podemos encontrar un origen de la valoración del poder de quien mata por sobre el poder de quien engendra, que se sostiene hasta nuestros días en la invisibilización o desvalorización del poder y el trabajo que implican las tareas de gestar, parir y cuidar.

Una de las principales características que nos distinguen como especie es que, a consecuencia de nuestra bipedestación (pararnos y caminar con dos pies), la cría humana nace desvalida y dependiente. La falta o insuficiencia de pelo para el abrigo, la necesidad de sostén y alimento, obligaba a las mujeres a estar con sus bebés encima y las incentivaba a desarrollar habilidades manuales, utensilios o recipientes para facilitar sus tareas. La supervivencia de los niños y niñas dependía de la calidad de las atenciones maternas, y a su vez, sostener algunas tareas efectivas de recolección de alimentos garantizaban su propia nutrición, lo cual incrementaba su esperanza de vida y fertilidad.

Comprendemos que en los procesos de gestación y nacimiento hay aspectos que están determinados por la biología y la fisiología, como la capacidad de gestar, el parto y la lactancia. Pero hay otros que responden a un tipo de distribución sexual de la reproducción, que a lo largo de la historia se ha organizado en base a algunas cuestiones que los dejan, como experiencia social, sólo centrados en la mujer. Los cuidados que implicaba la crianza fueron quedando en manos de las mujeres, las que conservaron un modo determinado de participación en la producción, tarea que hacían como hemos dicho, en compañía de sus crías.

Los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes, pero los valores y las implicaciones basadas en esta diferencia son consecuencia de la cultura. Entonces, a partir de una primera división del trabajo que podemos pensar como resultante de la diferencia biológica de los sexos (los varones a la guerra y las tareas de producción ligadas a la fuerza física; y las mujeres a la crianza y tareas domésticas), se fueron organizando modos sociales y simbólicos que tendieron a la permanencia y retroalimentación de una base desigual que proporcionaba sometimientos y privilegios. La dominación masculina es un fenómeno histórico en tanto que surgió de una situación basada en la biología, la diferencia anatómica y fisiológica de los cuerpos, y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una estructura creada e impuesta por la cultura.

Esto se verifica cuando encontramos variadas y diversas formas de organización social y económica, en grupos humanos en todo el mundo.

En este marco de división de tareas que veníamos tomando como ejemplo, fueron los varones quienes comenzaron a tomar el control sobre el excedente de la producción agrícola y ganadera, dando lugar a los procesos de acumulación más allá de lo necesario para la sobrevivencia, y se asignaba a las mujeres la tarea de lo doméstico que incluía los servicios de alimentación y de la crianza. Se fueron construyendo en paralelo dos dimensiones de dominio, de lo masculino sobre lo femenino, y de los grupos de varones del grupo social dominante sobre otros varones campesinos y/o trabajadores. Se suma a lo anterior, que los tiempos disponibles fueron diferenciándose notoriamente, mientras las mujeres iban quedando recluidas a lo doméstico y la producción agrícola menor junto a sus hijos e hijas, los varones considerados mayores o adultos tenían tiempo de ocio, lo que les permitió desarrollar oficios nuevos, expandir sus rituales y administrar los excedentes.

Podemos sintetizar entonces al patriarcado, como un **sistema de jerarquización institucionalizado que se organiza a partir de diferencias que son transformadas en desigualdades y en causa de dominación de lo masculino sobre lo femenino.**
Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas que definen y difunden una serie de roles.

Nuestra sociedad es una sociedad capitalista. El capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en el uso del capital (conjunto de bienes económicos) como fuente de riqueza. Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo, entre los cuales sucede una articulación para producir bienes y servicios, que se comercializan para obtener y acumular ganancias. Dado que los dueños de los medios y bienes de producción son grupos que tienden a concentrarse, a diferencia de quienes trabajan, es un sistema que genera una distribución en clases desiguales, un sistema de dominio y dependencia de unas clases sobre otras.

Podemos pensar como un antecedente del sistema capitalista, la apropiación por parte de los varones de los cuerpos y de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, y su uso como mercancía, para controlar y asegurar el abastecimiento de mano de obra al mercado de trabajo asalariado. La llamada “caza de brujas” en Europa y América puede señalarse como uno de los acontecimientos más importantes de los inicios del desarrollo de la sociedad capitalista y la formación de la clase trabajadora moderna. El desencadenamiento de una campaña de terror contra las mujeres, que incluyó las torturas más crueles y la muerte, debilitó la capacidad de resistencia del campesinado frente al avance de la aristocracia terrateniente (privatización de la tierra, aumento de impuestos y extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la vida social). La caza de brujas profundizó las divisiones entre mujeres y hombres, inculcó a los hombres el miedo al poder de las mujeres y destruyó un universo de prácticas y creencias que eran incompatibles con la disciplina del trabajo capitalista. Fue un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la imposición

de las nuevas relaciones sociales, y sobre todo, al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar.

La convivencia de múltiples formas de dominio es una característica constitutiva de las sociedades que se estructuran a partir de relaciones asimétricas y desiguales, como la sociedad capitalista. Determinadas condiciones sociales, políticas, culturales e ideológicas permitieron que surgiera este modo patriarcal de dominio, asentado sobre unos imaginarios de lo mayor y lo menor, la autonomía y la dependencia, la fuerza y la debilidad, racismo, etc. que hasta el día de hoy se reproducen. Estos imaginarios y modos vinculares se fortalecieron en la medida que se fueron articulando con otros sistemas de dominio, principalmente el capitalista, pero también el racismo y el adultocentrismo.
A partir de este momento en la historia, cada "clase" social ha estado compuesta por otras dos clases: los varones y las mujeres. Vemos que al interior de las clases, la posición de los varones está basada directamente en su relación con los medios de producción; pero para las mujeres (y luego veremos que por extensión para los niños y niñas), está principalmente mediatizada por sus vínculos sexuales con un varón, quien entonces le permite acceder a los recursos materiales.

Centrismos

Desde la filosofía se define a los centrismos como la tendencia a situar lo propio como centro. En los centrismos se impone una manera de concebir al mundo frente a un otro que no la comparte, ya sea por mayor fuerza o poder, y desde la lógica de establecer esa manera como correcta, se impone como la única posible. Todo centrismo es una forma de violencia.
En el adultocentrismo, lo que está en el centro es el o los adultos y su capacidad de razón o racionalidad. La idea principal es que la adultez representa el momento de la vida en que las personas se realizan en su forma más acabada del modelo de lo humano, y por ende, es la etapa en la que "tienen" la razón, la consciencia, el control de todo el universo simbólico. Podemos sumar que, debido a la lógica capitalista del sistema económico y social imperante, también es el momento en que la persona es considerada en su plenitud productiva.
Desde esta perspectiva, la niñez no es más que una etapa anterior y ser niño/a sólo tiene sentido en tanto inversión a futuro.
Este adultocentrismo tiene carácter histórico en tanto está íntimamente ligado en sus orígenes a la desigualdad de clases y a las construcciones socioculturales de los sexos y cuerpos en las relaciones y roles instituidos. Por esto, asumiremos un vínculo entre el adultocentrismo y el patriarcado que, en tanto ambos sistemas de dominio, actúan de manera complementaria.
El dominio patriarcal se fue consolidando y en el proceso, las resultantes relaciones de género fueron produciendo, simultáneamente, relaciones de superioridad-inferioridad entre generaciones. Así, puede decirse que en sus orígenes, este adultocentrismo constituye una extensión del dominio patriarcal. Dicha extensión se produce en los procesos en que

el control y poder de los varones sobre la sexualidad femenina, es utilizado para asegurar, ya no solo la reproducción de la especie, sino también la mano de obra (niños y niñas) que se incorporará prontamente a los procesos productivos.

El mandato de fuerza y violencia como valor dentro del estereotipo de los varones, ha sido transmitido generacionalmente mediante, por ejemplo, la enseñanza de las artes de la guerra, cada vez con mayor institucionalización.

En lo institucional, la configuración de la estructura familiar que enfatizó el relegamiento de la mujer a las tareas domésticas, la alimentación del grupo y el cuidado de niños y niñas, implicó que en ella se depositara, a su vez, una cierta capacidad de control sobre estas personas consideradas menores. Así la extensión adultocéntrica del patriarcado, se sostiene sobre la base de tareas que se le encomiendan a la mujer-madre para que socialice a las nuevas generaciones en las normatividades del grupo, y en su preparación para que contribuyan en las tareas económicas.

Todo esto nos permite pensar cómo el modo de organización del sistema productivo y los lazos de parentesco se van articulando e institucionalizando para producir, ciertos tipos de familia que la van consolidando como unidad básica del sistema de clases, patriarcal y adultocéntrica. Así, se van delimitando roles y relaciones. Fundamentalmente, la figura del padre es instaurada como eje de autoridad unilateral, en sus funciones de patrono, defensor o protector. No es casual que no aparezca en la raíz de su nombre la noción de servicio, ni de apoyo mutuo, ni mucho menos el aspecto recíproco de su vínculo con sus hijos e hijas. Con este modelo de lazos parentales, se refuerza la constitución de asimetrías adultocéntricas.

En lo simbólico, se han ido construyendo representaciones e imaginarios que, en general, reforzaron esa posición de subordinación (adulto/niño). Se complejizan saberes que se supone que sólo los poseen las personas mayores y donde los NNyA no tienen ingreso, y se reproducen mecanismos de ejercicio de poder (unilateral y asimétrico) que imponen las explicaciones y niegan las posibilidades de construcción conjunta.

En lo sexual, históricamente han sido prácticamente nulas las posibilidades autónomas de los niños y niñas de decidir sobre los comienzos y modos de vivir su sexualidad. Desde los inicios de las sociedades fueron los adultos quienes definían tales procesos y se dedicaban a organizar los vínculos a través de sistemas de parentesco y transacciones económicas. La heteronormatividad patriarcal, idea que desarrollaremos más adelante, tiene fundamentos en este tipo de organización autoritaria, en tanto el grupo necesitaba reproducirse, era a ello a lo que había que dedicar las energías sexuales.

Prácticas, sentidos y mandatos

Partiendo entonces del análisis de que vivimos en sociedades patriarcales y adultocéntricas, veremos cómo esta trama material y simbólica nos atraviesa y determina a través de prácticas y mecanismos de acción e interacción que son parte de nuestra vida actual cotidiana. Sólo generando consciencia sobre estos modos vinculares, podremos advertir que tenemos un problema y tenemos que ir deconstruyéndolo, haciendo lugar al conflicto que se produce en la transición hacia la construcción de nuevos modos e ideas ordenadoras que respondan a las lógicas del derecho y la singularidad de un nuevo paradigma.

Cuando hablamos de dimensión simbólica nos referimos a imaginarios y representaciones, pautas culturales, modos establecidos, costumbres, mandatos, expectativas, sentido común. La dimensión simbólica, es la que le va otorgando legitimidad social al sistema adultocéntrico. Una construcción que impone la adultez como punto de referencia para niños, niñas y jóvenes, en función del deber ser, de lo que ha de hacerse y lograr, para ser considerado en la sociedad, según unas esencias definidas en el ciclo vital. Este imaginario constituye una matriz sociocultural que ordena, naturalizando, lo adulto como lo potente, valioso y con capacidad de decisión y control. Y sitúa, en un mismo movimiento, en condición de inferioridad y subordinación a la niñez, juventud y vejez. A los primeros se les concibe como en 'preparación hacia' el momento máximo y a los últimos se les construye como 'saliendo de'. La adultez es conservada como una esencia. Se asume lo adulto como una noción unívoca socialmente, no se la interroga, ni cuestiona.

En una dimensión vincular y en su carácter de polo dominador de la asimetría, la adultez y las/os adultas/os son concebidos socialmente como el universal utópico a lograr por cada individuo en su desarrollo vital. Permite que lo "adulto" sea considerado como una categoría que no necesita ser explicada, que simplemente está allí, y que en sí misma representa una cantidad de "características" que se asumen como parte de su denominación. Funciona como una una idea convertida en objeto inmutable y con valor en sí misma, en que se cristalizaron unas significaciones sociales que aparecen como incuestionables. Esto avala la despreocupación por elaborar conceptos que permitan posicionar a la adultez como una categoría científica. No se estudia a quienes dominan, ni aquello que domina, para tratar de comprenderlo.

El Modelo Médico Hegemónico y el positivismo en las ciencias sociales, han contribuido enormemente en las nociones de un ciclo vital que se expresa en una serie de etapas rígidas, lineales e irreversibles del desarrollo, que sólo apuntan a superar a la anterior y llegar a la adultez. De cada una se construyen expectativas que dan cuenta de éxitos o fracasos en una lógica de progreso que debería ser permanente, y siempre con referencia a modelos.

¿Qué pasa entonces con aquello que no cumple con lo esperado?

Patologización y medicalización de las niñeces y adolescencias.

Retomando, el lugar que el adultocentrismo otorga a la niñez, es un lugar vinculado a la carencia, como un símbolo de debilidad. Para el adulto, el niño carece de razón, de racionalidad. Se considera que un niño/a no es un ser racional sino que está en proceso de desarrollar su razón. Desde los adultos/as sólo suele darse la razón a los/as niños/as, cuando estos/as repiten argumentos o frases que son aceptadas como racionales desde el mundo adulto, y los aportes o expresiones propias de la lógica infantil son tomadas como "pavadas de niños" o como problemas.

Ahora, ¿será que los/las niños/as carecen de racionalidad, o será que tienen otra racionalidad? Como veremos en otras unidades de este material, el pensamiento y los esquemas de razonamiento de la niñez suelen ser más libres de categorías rígidas, de binarismos, y se permiten asociaciones entre elementos que luego, en la adultez, los criterios de realidad no los habilitan.

En el adultocentrismo, estas formas novedosas de ver e interpretar la realidad y sus posibilidades, se vuelven para la posición del adulto/a una amenaza, ya que podría ser la fuente de ideas innovadoras que pongan en cuestión el modo vincular. Y la respuesta desde el adultocentrismo frente a esta amenaza es la normalización: sostener unos parámetros de "lo que debe ser y suceder" y construir etiquetas, patologías y diagnósticos para aquellos que no los cumplan. En su formato más suave, nos encontramos con las caracterizaciones de la niñez desde la ingenuidad, la simpatía, la inocencia. Se anulan sus aportes porque son insignificantes (carentes de significado). En los modos más crueles, nos encontramos con niños, niñas y adolescentes llamados/as hiperactivos, con déficit de atención, hipersensibles, oposicionistas, de alta demanda, y muchos etcéteras. Esto último, acompañado de una fuerte tendencia a la medicación y el encierro en lógicas de multi-terapias.

En nuestros tiempos, crece la tendencia a clasificar los problemas cotidianos de la vida como problemas de salud. Cuando los problemas que están por fuera del área de la medicina son definidos en términos de trastornos y abordados como problemas médicos estamos ante un proceso llamado medicalización de la vida. En este contexto, la mirada de las niñeces y adolescencias se convierte cada vez más, en una búsqueda permanente de desvíos de una supuesta norma ideal con el riesgo de olvidarnos de las características propias del ser niño/a en la actualidad.
Sin negar que existan NNyA con patologías y/o trastornos que deben ser abordados desde la salud y salud mental, consideramos necesario remarcar la importancia de trabajar sobre diagnósticos que no funcionen como etiquetas sino que sirvan para establecer una continuidad de cuidados, un abordaje desde la singularidad de cada sujeto. La singularidad queda encerrada y reducida en casilleros diagnósticos y al mismo tiempo se proponen soluciones simples para problemas complejos. Por lo contrario, cuando la presunción de un diagnóstico puede funcionar como hipótesis, como guía, puede generar intervenciones oportunas que abren caminos en lugar de destinos determinados por la etiqueta. La singularidad de cada persona es en relación a una historia que la constituye y en un entorno sujeto a cambios permanentes.

Si volvemos al consenso sobre que los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a ser escuchados/as, a que se respeten sus tiempos; entonces debemos acompañar que ejerzan sus derechos a fantasear sin que se les llame dispersos/as, a ser rebeldes sin que se les etiquete de oposicionistas desafiantes, a estar tristes sin que se los medique.

Heteronorma

La heteronormatividad en la sociedad capitalista y patriarcal refiere a un régimen que se ordena asumiendo que todas las personas son varones o mujeres, tanto en sexo como en género, y que la única forma aceptable y "normal" de expresión de los deseos sexuales y amorosos, así como la propia identidad, es la heterosexualidad. Esto presupone que lo masculino y lo femenino son sustancialmente complementarios en cuanto al deseo, es decir, que tanto las preferencias sexuales como los roles y las relaciones que se establecen entre los sujetos deben darse en base al binario 'masculino-femenino', teniendo que coincidir siempre el 'sexo biológico' con la identidad de género y los deseos asignados socialmente a éste.

Todas aquellos comportamientos, preferencias e identidades que transgreden la heteronorma ocupan una situación marginal dentro del sistema y, por lo tanto, son discriminadas, invisibilizadas y perseguidas mediante diferentes mecanismos. Estos mecanismos se institucionalizan en forma de leyes, sanciones, pautas médicas, religiosas, etc., y son internalizados socialmente en forma de hábitos, prácticas y normas sociales que se encuentran tan extendidas, que son naturalizadas.

Por este motivo, es interesante pensar cómo la heteronormatividad también afecta, aunque implícitamente, a todas aquellas personas que exhiben conductas y preferencias normativas y que por consiguiente, se encuentran dentro de lo normado. Esto es lo que llamamos estereotipos de roles y de género, que es la rigidez en la que tienden a concebirse los comportamientos y acciones dentro de una serie de modos específicos que aparecen como inmutables. A partir de éstos es que se establecen los límites dentro de los cuáles las personas pueden desarrollarse dentro de las sociedades en las que viven, sin posibilidad real de elegir o romper con los esquemas impuestos.

La niñez, y luego la adolescencia como un segundo tiempo, es el momento fundamental donde puede transmitirse o transformarse esta continuidad de la heteronorma. La vestimenta, los colores, los juguetes, las actividades físicas y recreativas que se proponen o niegan a niños y niñas, están atravesados por esta trama de mandatos y representaciones, sobre las cuales tenemos la oportunidad de generar visibilidad y construir encuadres de juego y cuidado libres que permitan producir nuevas lógicas.

Los estereotipos pueden referir a múltiples aspectos de la vida social, la religión, la nacionalidad, el sexo, la etnia, la orientación sexual, entre otros. Por ejemplo, algunos que se ordenan en torno al sexo o género, cuando se dicen frases como: "todas las mujeres son..." (débiles, sensibles, charlatanas) o "los varones son..." (inquietos, desprolijos, fuertes).

Los estereotipos implican una imagen sesgada acerca de cómo son las personas, niegan sus particularidades, su singularidad, y en su lugar se ubica una caracterización que se supone alcanza a todos los individuos del grupo al que se está haciendo referencia.

Cuando hablamos de estereotipos de género, nos referimos a esas representaciones simplificadas, incompletas y generalizadas que se realizan teniendo como base al sexo biológico. Son estereotipos asumir que son las mujeres quienes se ocupan o son responsables de la crianza y el cuidado de niñas y niños, de las personas mayores o del trabajo doméstico. El estereotipo femenino está asociado con los cuidados, la emoción, la fragilidad, la docilidad, la obediencia a la autoridad masculina. En cuanto a los varones, los estereotipos se asocian a una relación más fría o controlada con los sentimientos o afectos, demostraciones de fuerza, la exigencia de afrontar peligros, ganar peleas, estar dispuestos sexualmente, etc.
Uno de los espacios donde principalmente se transmiten y reproducen estos modelos estereotipados, son los medios masivos de comunicación y las redes sociales. La publicidad, las series, los personajes más vistos de las redes y los programas de TV muestran a varones y mujeres actuar, pensar y sentir de determinadas maneras que se repiten como patrones.
Es importante atender cómo estos estereotipos se sostienen y reproducen desde el comienzo de la vida, incluso desde el deseo o la gestación. Podemos detectar fácilmente los efectos de un estereotipo con el uso de las llamadas “etiquetas”.

Etiquetas

La etiqueta es otra manifestación de las consecuencias que produce nuestra sociedad capitalista, patriarcal y adultocéntrica. El mercado etiqueta las cosas y les pone marca para su comercialización. Ya hemos dicho que las niñeces, incluso todas las personas de algún modo, en esta interacción de sistemas de dominio, se vuelven una mercancía más.
Nos referimos a la tendencia a ordenar y nombrar a las personas desde algún adjetivo calificativo o desde algún rasgo de su cuerpo o personalidad, convirtiendo a las formas de estar en formas de ser: gordo, llorona, quejoso, intenso, maricona, etc. Estas formas de nombrar pasan a ser identitarias, es decir, marcas. Y estas marcas duelen, ejercen violencias y dejan cicatrices profundas.

Para el adultocentrismo, las clasificaciones resultan ordenadoras y brindan sensación de control y tranquilidad, al intentar acotar la realidad. Pero el efecto es un empobrecimiento de la mirada y una limitación en las posibilidades de ser y actuar. No es lo mismo ser llorona que estar llorando. La primera definición cierra, anula. La segunda abre la posibilidad de preguntar qué sucede, cuál es la causa del llanto y fundamentalmente, reconoce allí a un sujeto que está siendo.
Etiquetar es un modo de cosificación que vulnera derechos en tanto niega nuestra dimensión diversa y de ser con otros/as, ya que no podemos pensarnos de manera aislada, disociada del contexto y de nuestras condiciones sociales de existencia, pero a la vez, se interpretan las dificultades o condiciones como cuestiones “individuales”. Cuando nombramos a los/as niños/as y adolescentes desde un rasgo, los/as encerramos en jaulas simbólicas, cuando reducimos su ser a una sola cualidad los/as transformamos en objeto.

Para trabajar en el sentido de reconocernos como sujetos de deseo y sujetos de derecho, debemos animarnos a pensar desde la complejidad. Desde una lógica del cuidado y el amor, proponemos una mirada relacional, situada, que da lugar a las diferencias y conflictos no para anularlos, sino para reconocer la potencia de lo diverso.
Podemos sostener que es a las personas adultas a quienes se les juega la ansiedad de buscar soluciones rápidas sin darse el tiempo para escuchar, conversar, observar e indagar, para prestar atención a la expresión de los/as niños/as y adolescentes y poder llevar a cabo políticas públicas de cuidado e intervenciones que tomen en cuenta esta complejidad.

La generación de cristal

Una nota publicada en el Diario Clarín el viernes 13 de Octubre de 2023, cuyo título es "Qué es la generación de cristal y cómo evitar criar hijos frágiles", el psicólogo Alejandro Schujman cita una serie de frases dichas por adolescentes o jóvenes: "no pude bancarme el CBC, fué demasiado ¿Qué querés"; "Me quedé en casa, la entrevista de trabajo me aterraba. Voy a ver si mis viejos me consiguen algo"; "Mi novia me dejó hace dos meses y no puedo ni asomar la naríz fuera de mi cama"; "Me duele la panza hace una semana, tengo mi exámen de ingreso y no puedo ni pensarlo. Estudiar, menos". Para el autor, éstos jóvenes no pueden gestionar los conflictos del vivir y se ahogan en medio vaso de agua. Asume la nota que esta fragilidad es consecuencia del sobreamparo que han ejercido las madres y los padres, y se pregunta entonces ¿En serio queremos criar hijos sin herramientas?

Tomemos esta idea como disparadora para abrir algunas reflexiones.
Para empezar, podríamos preguntarnos acerca de qué jóvenes estamos hablando cuando damos por entendido que los problemas de los/as chicos/as entre 16 y 20 años aproximadamente, es el ingreso a la universidad o al mundo del empleo formal (por dificultades de ellos/as, no del mismo mercado laboral). Evidentemente, hay un recorte de clase que pretende presentarse como LA realidad, sobre las realidades diversas que viven los jóvenes en la extensión de nuestro territorio. Muy por el contrario, en nuestra Provincia de Buenos Aires, la principal preocupación planteada por los/las adolescentes y jóvenes es la salud mental: conductas autolesivas, intentos de suicidio y suicidios, estados depresivos, consumos problemáticos, vínculos violentos, etc. Resulta profundamente contradictorio sostener que la juventud necesita límites y "aprender a sufrir", cuando la realidad misma y el mundo adulto, se presentan como un escenario que falla una y otra vez, que no se ve felíz ni realizado, y que no invita a proyectar y desarrollarse.

Una vez más, nos encontramos con una lógica adultocéntrica (y de clase) en el mundo adulto que, en lugar de cuestionarse sobre la sociedad que producimos y reproducimos, señala a las generaciones que van llegando al supuesto lugar central, como carentes, insuficientes, dis-capacitadas.
Se devela entonces un no-lugar, una representación vacía de las adolescencias y juventudes en términos ideales, ya que si intentan acceder al mundo adulto y no lo logran, son frágiles o incapaces, pero si se revelan y se organizan buscando nuevas lógicas, son un problema que debe ser encerrado, acallado, estigmatizado, incluso, en su versión más cruel, aniquilado.

Los/as adolescentes parecen estar todos/as fuera de lo esperable. El índice de intentos de suicidios en adolescentes está hoy en las cifras más altas de las últimas décadas. La vivencia de incertidumbre que hoy se ha vuelto crónica no facilita la deconstrucción de la niñez y el paso al mundo adulto.

Naturalización de las violencias

Volviendo a la pregunta del autor de la nota que tomamos como disparador. ¿Queremos criar hijos sin herramientas? Nos surge una nueva pregunta ¿A qué herramientas se refiere? Quienes sostienen esta idea de la sobre-protección, argumentan que la intención de las personas adultas que ejercen tareas de cuidado de evitar el sufrimiento de los NNyA, puede taponarles el sufrimiento, y esto generaría la consecuencia de que avanzados los años, los/as jóvenes no puedan gestionar la frustración, el dolor o las pérdidas.

Más allá de las singularidades de cada caso, donde algo de este planteo puede tener asidero, presentarlo como una generalidad puede ser sumamente riesgoso. Por un lado, porque la realidad material de muchos/as NNyA es dolorosa, y los cuidados amorosos y respetuosos de las figuras adultas puede ser el único camino para fomentar la resiliencia y alimentar las ganas de vivir y progresar. Por otro lado, y aquí queremos profundizar ahora, es un fundamento que tiende a justificar, reproducir y fortalecer las formas violentas naturalizadas en las crianzas como garantía para la formación de futuros adultos/as sólidos, fuertes y curtidos, preparados para sufrir.

La ecuación es lineal, si cuando tenemos 7 años y cometemos un error, nuestro padre o madre nos grita, nos humilla y avergüenza, estaremos listos/as para atravesar la "entrevista de trabajo" sabiendo que podemos ser menospreciados/as y aun así, iremos dispuestos a aceptar la lógica del esfuerzo, de pagar derecho de piso, y de cobrar en forma devaluada por nuestra labor.
Son muchísimas las frases que circulan en nuestra cultura que justifican y naturalizan las violencias. La mirada puesta en la familia como núcleo responsable, refuerza el sentido de propiedad y la distancia entre lo público y lo privado. Las personas adultas tienden a integrar la manera en que han sido tratadas en sus niñeces y adolescencias, como si fuera menos doloroso aceptarlas que ponerlas al trabajo para hacer una práctica más saludable con las siguientes generaciones:

A mí me pegaron y tan mal no salí
Son mis hijos, nadie me va a decir cómo educar a mis hijos
Una palmadita o sacudón no es violencia
Si no le grito no me entiende
Ahora no podemos educarlos porque todo es violencia
No es para tanto, solo a veces, un chirlo a tiempo es necesario
Yo agradezco la dureza de mis padres porque hoy soy una persona de bien
Si no hace caso no tiene derecho al disfrute, es injusto para mi que soy su padre/madre y me esfuerzo por darle lo mejor

En las siguientes unidades veremos cómo es posible pensar los cuidados y las crianzas desde el respeto y el amor, fomentando vínculos saludables que contemplen los espacios singulares de cada sujeto (de derecho y de deseo), y desplegaremos estrategias para la adquisición de recursos simbólicos, materiales y emocionales que pueden prepararnos para integrarnos a este mundo, difícil y complejo, sin asumir la violencia como condición.

Masculinidades

Los modelos y estereotipos que la sociedad patriarcal y adultocéntrica construye para lo masculino, cristalizan y normalizan gran parte de las violencias hacia las mujeres y otras identidades diversas. Nuestra sociedad viene atravesando un proceso incipiente de ruptura de estereotipos rígidos ligados al género, y sobre todo las mujeres y los movimientos feministas, han luchado por dar visibilidad a los mandatos y proponer nuevos modos de autopercibirse y de reconocerse desde la multiplicidad de versiones y deseos.
Este proceso de construcción de formatos sociales más igualitarios y equitativos, requiere también la revisión y deconstrucción de los mandatos que pesan sobre los varones (aun teniendo siempre una posición de privilegios), y fundamentalmente, la construcción de nuevas masculinidades.
El patriarcado define a un sujeto hegemónico (varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad) y cuanto más se alejan las personas de tales características, más bajo en la jerarquía social las coloca.

Las costumbres sociales, tales como, alentar la conducta agresiva y reprimir la expresión de las emociones por considerarse una cualidad femenina, o asumir riesgos a cualquier costo, por ejemplo, terminan autorizando el uso de la violencia y convalidando a los varones en una posición dominante en relación con las mujeres y otras identidades.

El concepto de masculinidad/es se refiere a los modos en que los hombres son socializados y a los discursos y prácticas que se asocian con las diferentes formas de ser hombre o varón. La masculinidad hegemónica que aún persiste y se promueve en nuestra cultura contiene aspectos como ser activo, fuerte, no expresar sus emociones, no demostrar miedo, ser jefe de hogar y proveedor, responsable y autónomo. A su vez, el autocuidado y la valoración del cuerpo en el plano de la salud es escaso ya que se asocia a vulnerabilidad. En el marco de la sexualidad, el modelo ordena al varón a desear, conquistar y poseer mujeres. Esta heterosexualidad funciona como obligatoria, y por ende, implica la estigmatización y discriminación de todos aquellos varones que no cumplan con dicho mandato. Esta exclusión afecta a aquellos hombres cuya orientación sexual no sea la heterosexual, siendo "feminizados" como si esto fuera una ofensa; pasan a ser expulsados de manera simbólica y práctica de la identidad masculina.

Los modos en los que estos mandatos son transmitidos e internalizados los llamamos *mecanismos de socialización.* Es común que a los varones desde pequeños se les enseñe y/o avale que es correcto expresar su rabia agrediendo a otras/otros. Las agresiones se justifican como reacción común o inevitable ante una amenaza, como una conducta aceptable e

incontrolable. A su vez, no se les enseña a expresar libremente emociones tales como el amor, el erotismo, la tristeza, la pena, la impotencia, el miedo y la culpa, ni a contar con herramientas para resolver conflictos de manera pacífica.

Ahora, pertenecer al modelo hegemónico de la masculinidad, digno de privilegios, no es algo que se adquiere una vez y para siempre. Los varones están sometidos a demostrar permanentemente que sostienen las prácticas y valores, dando lugar a la complicidad o pacto entre varones para afirmarse y reconocerse. Esto podemos verlo claramente cuando, estando en grupo (de varones) asumen conductas idealizadas como acosar a una mujer, y en definitiva este acto no tiene por fin la conquista sino la demostración de virilidad frente a sus pares. Presenciar esa situación y no condenarla también es una forma de complicidad, ya que no permite poner en juego la posibilidad de otras masculinidades que no necesiten oprimir para vincularse.

MÓDULO III

Etapas evolutivas del desarrollo en la niñez y adolescencia. El Estado como garante y promotor de Derechos.

Articulación de las necesidades y demandas de cada etapa, pensadas desde lo fisiológico - psicológico - social-vincular, con las políticas públicas y la legislación vigente. Niños/as sujeto de derechos y de deseo. Desarrollo, participación y autonomía progresiva. Perspectiva integral e interseccional.

Históricamente el paradigma del patronato ha colocado a las niñeces y adolescencias como sinónimo de menores, incapaces, sin voz, sin participación o deseos propios, es decir, como **objetos** de protección del Estado y de la sociedad en general. Desde la implementación de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Provincial Nº 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, se han hecho grandes avances para revertir la mirada que la sociedad y las instituciones del Estado tienen sobre las niñeces y adolescencias. Este nuevo paradigma los/las reconoce como **sujetos de derecho,** con autonomía progresiva, con derecho a ser oídos/as en sus propios deseos.

Que NNyA sean **sujetos de derecho** significa que gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero, además, tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición, y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Los/as NNyA deben ser reconocidos/as y respetados/as en sus derechos, con reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de todos los espacios sociales en que se desarrollan: la familia, la escuela, la comunidad y otros. El Estado es responsable de garantizar las condiciones necesarias que permitan asegurar el goce y ejercicio efectivo de derechos por parte de NNyA.

La **autonomía progresiva** es un término y reconocimiento jurídico que indica un proceso gradual por el cual las niñas, niños y adolescentes, pueden ir ejerciendo derechos por sí mismos/as de acuerdo a su edad y grado de madurez o capacidad de comprender, acordar o discernir. Es decir, la habilidad para comprender información, aplicarla a una situación particular para poder definir alternativas de actuación y, finalmente, tomar decisiones.

Para poder acompañar de forma respetuosa el proceso de desarrollo, en la línea de la autonomía progresiva, y entendiendo a NNyA como sujetos de derecho, es necesario conocer las características propias de cada etapa evolutiva, comprendiendo los procesos que se ponen en juego en el desarrollo, físico, psicológico y social, ya que explican conductas y comportamientos esperables en cada etapa.

También tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente en el que nacen y crecen es muy importante, ya que los seres humanos somos seres sociales que nos constituimos como sujetos en la interacción con otros. Cuando hablamos de medio ambiente nos referimos tanto al contexto histórico y cultural como a las condiciones socio-económicas y al entorno familiar, por lo que cada proceso debe ser leído teniendo en cuenta que la población de la Provincia de Buenos Aires es heterogénea y es clave atender esa diversidad.

El siguiente cuadro busca sintetizar el vínculo entre las principales demandas de cada etapa del crecimiento y desarrollo de las niñeces y adolescencias y el rol del Estado en tanto garante y promotor de Derechos. Queremos dar cuenta de cómo las leyes y sus consiguientes políticas públicas, contemplan, abordan, sostienen, promueven, regulan y encuadran.

Hay normas que son transversales y conciernen a todas las etapas del desarrollo:

- Ley 24.714 Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Ley 26.150 de ESI en Nación y Ley 14744 en Provincia.
- Ley 26.743 de identidad de género.
- Ley 26.485 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
- Ley 10592 Régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad
- Código Civil y Comercial de la Nación, Arts. 658 y 663. Cuota alimentaria // Artículos 25 a 30 del Código Civil y Comercial sobre Autonomía Progresiva
- Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental.

//En la unidad 1 y en el anexo bibliográfico podes encontrar el nombre completo y el contenido de todas las leyes y programas.

Etapas	Principales necesidades y/o sucesos destacados del desarrollo	Marco normativo	Articulación
Gestación y nacimiento	- Acompañamiento respetuoso de los ritmos y necesidades físicas y emocionales de la persona gestante - Alimentación saludable y equilibrada - Evitar comentarios o procedimientos que refuercen el miedo - Acceso a controles periódicos de salud - Acceso a información clara y suficiente para la toma de decisiones	-Ley 25.929 de parto humanizado -Ley 26873 Lactancia materna. -Ley 27611 Ley Mil Días -Ley 26529 Derechos del Paciente	- Programa Acompañar -Identidad -Plan QUNITA -Plan de vacunación y Centros -Guías Prácticas -UDI -Vaso de leche -Más Vida -Programas y Asignaciones -Programa Tarjeta Alimentar
Primeros meses de vida	- Un entorno contenedor - Una figura primaria de cuidado - Respeto de los tiempos y ritmos fisiológicos de sueño, alimentación, sostén, contacto, abrigo e higiene. - Acceso a controles de salud para garantizar una adecuada alimentación y potencial del desarrollo. -Lactancia	- Ley 21824 Licencia por maternidad. -Ley 27611 Ley (Mil Días) - Ley 26873 Lactancia materna.	-Programas de Promoción Sociocultural

Etapas	Principales necesidades y/o sucesos destacados del desarrollo	Marco normativo	Articulación
Primera infancia (hasta los 5 años aprox)	- Inicio de la alimentación complementaria (6 meses) - Angustia de separación - Inicio de la marcha / Movimiento libre - Berrinches - Control de esfínteres - Desarrollo del lenguaje - Inicio de la escolarización - Entornos libres de juicios, mandatos y etiquetas sobre la sexualidad, la identidad y las diversidades (físicas, psíquicas, emocionales)	- Ley 13688 Ley Provincial de Educación	- Programa Acompañar -Identidad -Plan QUNITA -Plan de vacunación y Centros -Guías Prácticas -UDI -Vaso de leche -Más Vida -Programas y Asignaciones -Programa Tarjeta Alimentar
Segunda infancia (6 a 9 aprox)	- Latencia - Construcción y entendimiento de las reglas - Inicio de la escolaridad primaria - Espacios y/o propuestas participativas, culturales y deportivas		-Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) -Programas Educativos Conectar Igualdad -ATR Experiencias educativas en barrios populares. Inclusión y Fortalecimiento de las trayectorias educativos. Coordinación Territorial

Etapas	Principales necesidades y/o sucesos destacados del desarrollo	Marco normativo	Articulación
Pubertad Adolescencia	- Cambios en el ritmo del desarrollo a nivel físico, psíquico y emocional. - Acceso a información clara y suficiente acerca de la salud sexual y reproductiva, para la toma de decisiones - escolaridad secundaria - Acceso a instancias de prevención sobre conductas y/o entornos de riesgo (consumos problemáticos, redes sociales, eventos sociales) - Acceso a una oferta amplia de espacios y/o propuestas culturales, deportivas, sociales y políticas.	-Ley 27610 Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.	-Programa de gestión menstrual. -Ley 25673 de creación del Programa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. -Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) -Programas Educativos Conectar Igualdad .ATR Experiencias educativas en barrios populares.

A continuación, veremos con mayor profundidad cada una de estas etapas.

Gestación, nacimiento y primeros meses de vida

La gestación humana es un proceso largo que contempla una etapa de interogestación (dentro del cuerpo de la persona gestante) y una etapa de exterogestación, (fuera del útero).
En la ínterogestación, es el útero el espacio donde se provee al embrión los suministros básicos para el crecimiento y desarrollo:

- Contención, ya que el embrión está abrazado por el útero, tejido a tejido, no se encuentra flotando libremente.
- Contacto corporal, la piel del feto está constantemente masajeada por el líquido amniótico, las contracciones del músculo uterino y la pared abdominal.
- Movimiento y sonido, el feto vive en un ambiente de sonido, vibración y movimiento, que, a su vez, recibe en su cuerpo

- Succión (no nutricia) y alimentación, las funciones de la placenta son la nutrición, eliminación de desechos, funciones endocrinas y tolerancia inmunológica.

En un desarrollo fisiológico esperable, estos suministros básicos son aportados por el útero materno en un cien por ciento de forma continua, uniforme y armónica. El útero no es un ambiente completamente estéril, ciertas bacterias de la mamá podrían pasar al feto a través de la placenta (microbiota placentaria). Por eso, la dieta materna, el estilo de vida y el uso de antibióticos que afecte la microbiota de la mamá impactan directamente en la microbiota del/la bebé. Incluso se habla de los "cinco trimestres"; el trimestre previo a la gestación, los 3 trimestres de embarazo y el trimestre posterior; son los que van a crear una huella vital en el desarrollo del niño/a.
Por otro lado, hoy sabemos que la ansiedad y el estrés en el embarazo pueden afectar o condicionar el desarrollo del/la bebé en gestación. Por eso, es fundamental garantizar un tiempo de tranquilidad y acompañamiento respetuoso de los ritmos y necesidades físicas y emocionales de la persona gestante: una alimentación saludable y equilibrada, evitar comentarios o procedimientos que refuercen el miedo al parto, el miedo a tener un bebé con alguna dificultad y la preocupación sobre la propia imagen.

"Una gran cantidad de datos proporcionados por diversas disciplinas científicas nos muestra que la capacidad de amar se desarrolla en gran medida en el período que rodea el nacimiento". Esto "…plantea la necesidad de introducir nuevos criterios para evaluar cómo nacen los bebés, y nos invita a pensar a largo plazo y en términos de civilización. Tomar en consideración esta perspectiva nos da nuevas razones para perturbar lo menos posible los procesos fisiológicos del nacimiento…" (Michel Odent, Prólogo de La revolución del nacimiento de Isabel Fernández del Castillo, Autoralia eBooks con conciencia, 2012).

En los últimos años se ha venido hablando de la humanización en la atención de la salud. Este concepto alude a que el excesivo tecnicismo de la medicina hegemónica occidental llevó al olvido de la integralidad del ser humano, y a tratarlo únicamente en sus aspectos biológicos fraccionados. En este sentido, la salud ha tendido a ser vista más como la ausencia de enfermedad que como un proceso de construcción gradual, sobre el cual intervienen factores de distinta naturaleza, y se ha puesto el mayor énfasis en evitar y curar la enfermedad, prestando poca atención a las diversas variables del entorno en el cual se desarrolla la vida de los individuos.

En la Conferencia Internacional sobre la Humanización del Parto, celebrada en noviembre del año 2000, en Fortaleza, Brasil, se definió con precisión el concepto de humanización, con la expectativa de que éste sea centro y base para el desarrollo de una sociedad sustentable en el naciente siglo XXI, como: un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encauzado hacia la auto-transformación y hacia el entendimiento del espíritu esencial de la vida. Se considera un medio trascendental para alentar y encaminar el poder de individuos y grupos hacia el desarrollo de sociedades sustentables y el goce pleno de la vida (RELACAHUPAN 2000).

El parto humanizado implica que el control y el ritmo del proceso lo lleve la mujer o persona gestante y no el equipo de salud. Esto implica en los/as profesionales que acompañan, sostener una actitud respetuosa y cuidadosa, aportando calidad y calidez de atención.
Es fundamental estimular y respetar la presencia de un acompañante significativo para la mujer que se encuentra en proceso de parto, como factor de sostén afectivo- emocional. La mujer debe ser el foco en la atención y los servicios ofrecidos deben ser sensibles a sus necesidades y expectativas.

El parto es un acontecimiento involuntario, dirigido por el cerebro mamífero primitivo. No se puede ”ayudar” a que se produzca un proceso involuntario, igual que no se puede “ayudar” a otra persona a dormirse, tan solo pueden crearse las condiciones idóneas para que se produzca espontánea y armoniosamente. En este proceso actúa fundamentalmente la hormona oxitocina, cuya secreción queda bloqueada por la adrenalina, hormona del estrés.

Cuando un proceso involuntario se intenta controlar, simplemente se inhibe. Y cuando un proceso natural se inhibe, se hace más difícil, más lento, más complicado.

Las intervenciones innecesarias, el exceso de luz e interrupciones, las preguntas de rutina y/o administrativas, y otras prácticas habituales en los centros de salud, activan mecanismos defensivos y estados de alerta que producen adrenalina. Tal es la manera en que los partos suelen dramatizarse en películas o series; como eventos que irrumpen abruptamente y se desatan como tormentas imparables. Si bien puede haber momentos de mucha intensidad, los trabajos de parto y los partos, suelen llevar tiempo y requieren de ambientes de tranquilidad, calma y confianza para fluir saludablemente.

Paradójicamente, prácticas concebidas para resolver problemas en los casos de riesgos (que no deberían superar un 10 a 15% de los casos según la OMS), se convierten en creadoras de riesgo cuando se aplican de forma indiscriminada a personas que no las necesitan.
Es importante hacer hincapié en el derecho a un nacimiento suave, a una acogida cálida y amorosa y a la necesidad de no romper el vínculo madre-bebé creado durante la gestación.

En síntesis, las principales necesidades de la mujer o persona gestante de parto son tan sencillas como disponer de un espacio confortable, acogedor y caldeado, apoyo emocional discreto que le haga sentirse segura sin ser observada, dirigida o juzgada; luces tenues, silencio; mínima estimulación intelectual, personal asistente discreto y respetuoso, que no pretenda dirigir el parto sino únicamente estar disponible; uso estrictamente imprescindible de maniobras (exploraciones vaginales, seguimientos, etc); libertad de la parturienta de elegir y cambiar de postura, libertad e intimidad para manifestar su dolor y sus emociones; intimidad y tiempo para encontrarse con su bebé recién nacido.

El **plan de parto** (PP) es un documento que se le presenta a la institución donde nacerá el/la bebé y expresa la voluntad de la familia, principalmente de la madre o persona gestante, en relación con las distintas etapas del nacimiento. Se presenta al servicio de Obstetricia y al de Neonatología de la institución, previo al nacimiento (generalmente entre la semana 20 y 30 de gestación) y debe ser sellado y firmado por los jefes de dichos servicios y la familia. El mismo está enmarcado dentro de la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente bajo la figura "Directivas Anticipadas" (art. 11) y busca garantizar la participación activa de la persona gestante, así como el pleno acceso a sus derechos.

Para tener en cuenta: hay intervenciones que se realizan después del nacimiento que es importante conocer, y que pueden postergarse o realizarse respetando el tiempo de adaptación del/la bebé al nuevo ambiente.

En su libro "Hoy no es siempre", Sabrina Critzmann las detalla:

- **Bañar al /a la bebé cuando nace:** el/la bebé que nace por parto vaginal se impregna de las bacterias de la vagina, la zona perineal y la piel de su mamá. El que nace por cesárea, podría impregnarse con las bacterias de la piel de la mamá si se lo apoya en su pecho. Estas bacterias son importantísimas, ya que definirán su microbiota, por lo que es beneficioso postergar el baño al menos unas horas.
- **Medir la altura y la circunferencia de la cabeza:** Éstas medidas pueden ser inexactas ya que el/la bebé elimina líquidos durante las primeras horas de vida y las medidas de su cuerpo también se ven afectadas por la posición fetal y el pasaje por el canal de parto, que hace que su cabeza se adapte al mismo para poder nacer.
- **Las vacunas.** Al nacer, el/la bebé recibe dos inyecciones, una en cada muslo. Una de ellas es la vitamina K. Esta vitamina pasa muy poco por la placenta y está formada por las bacterias del intestino, la microbiota. el/la bebé recién acaba de empezar a recibir esas bacterias, así que no tiene en su cuerpo manera efectiva de tener vitamina K. Esta vitamina sirve para evitar hemorragias, porque actúa en la coagulación de la sangre. Sin ella, pueden sangrar órganos clave como el cerebro o el intestino. La otra inyección por protocolo es la vacuna contra el virus de la hepatitis B, su primera dosis, que no necesariamente debe ser administrada al nacer, sino que puede darse dentro de las primeras 12 horas de vida. Las inyecciones pueden ser administradas con el/la bebé sobre el pecho de la mamá, tomando la teta. De esta manera se minimiza el dolor y se aporta consuelo.
- **Observación del/la bebé** para verificar que no haya malformaciones que ocluyan el tracto digestivo: si come bien y hace caca, es suficiente para determinar que su intestino está permeable. No hace falta la introducción de una sonda por la boca y por el ano para comprobarlo, esa práctica se utilizaba hasta hace algunos años y en algunos lugares se sigue aplicando, pero no son necesarias.

- **Pesquisa neonatal (PPN)** Es una prueba sencilla a partir de una muestra de sangre obtenida del talón del/la recién nacido/a. Se debe realizar a todos los bebés antes de su egreso de la institución, preferentemente entre las 48hs-72hs de vida. Este análisis permite detectar de manera precoz algunas enfermedades congénitas como hipotiroidismo, fibrosis quística o galactosemia, que no dan signos ni síntomas en un inicio, e instaurar un rápido tratamiento para evitar efectos y secuelas de las mismas.
- En nuestro país, todos los recién nacidos tienen derecho a este estudio gratuito y obligatorio. La ley 26.279 establece la obligatoriedad de realizarlo tanto en los hospitales públicos como privados.
- **Pesquisa auditiva.** La Ley 25.415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia establece el derecho de todo recién nacido a que se le estudie su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesita.

Luego del parto, en el comienzo de la **exterogestación,** los suministros básicos que lo hicieron madurar se convierten ahora en necesidades básicas, que son las mismas que ha recibido en el útero. Aunque un bebé nazca a término, será totalmente dependiente de sus cuidadores y necesitará de un entorno continente, lo más parecido al útero materno, para sobrevivir. Demandará todo lo que necesite mediante el llanto, que será la manera de comunicarse durante un tiempo y será interpretado en el vínculo con sus cuidadores/as. Es importante saber que el/la bebé no tiene capacidad para manipular, especular, "tomar el tiempo", ya que no cuenta aún con las conexiones neuronales necesarias para esos procesos complejos. Llorará porque no sabe expresarse de otra manera para que lo entiendan. Se calmará solamente cuando se satisfagan sus necesidades o encuentre otra vez la tranquilidad.

¿Qué necesita el/la recién nacido/a?

- **Contención-sostenimiento:** el cuerpo y los brazos de las personas que cuidan son la contención física y emocional, por medio del cual el/la bebé contrarresta la gravedad y siente un clima de seguridad (sostén), al tiempo que brinda elementos de proximidad que serán los cimientos para luego poder reconocerse a sí misma/o como un sujeto entre otros/as.
- **Contacto corporal:** La piel tiene varias funciones, entre otras es sostén del esqueleto y de los músculos. Es continente de todo el cuerpo, los órganos, los sentidos, y del aparato psíquico. Tiene una función de límite. La alimentación del/la bebé, la higiene, los cuidados y caricias acompañados de contactos agradables otorgan a la piel una función de fuente de placer y ayudan a construir una imagen corporal.
- **Movimientos y sonidos:** Los movimientos de balanceo que se asemejan a los recibidos en el útero, así como el ritmo cardíaco, las palabras y el canto de la voz humana, contribuyen profundamente a la formación del psiquismo y brindan una tranquilidad que ayuda a equilibrar el estrés producido por los nuevos estímulos del mundo extrauterino. Aquí se fundamentan las bases para la futura construcción del lenguaje.

- **Alimentación:** es la actividad conjunta de la boca-pezón-succión-deglución para recibir los nutrientes a través de la lactancia. La primera leche se llama “calostro”, tiene un color amarillento transparente y es rico en proteínas, muchas de ellas tienen anticuerpos que le aportan inmunidad al bebé. El estómago del/de la recién nacido/a contiene líquido amniótico, por eso es común que tenga náuseas y/o vómitos las primeras horas. Hay que considerar que el tamaño del estómago del/la bebé es de no más de 5 ml, y la leche materna se digiere en una hora aproximadamente, así que no es raro que, en su primer mes, esté la mayor parte del día pidiendo y tomando teta.

Primeros meses de vida

Lactancia. La leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el/la bebé durante los primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus necesidades. Proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo adaptándose perfectamente a su función digestiva.
Beneficios:

- favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un óptimo desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico.
- Protege frente a gran número de enfermedades.
- Disminuye o retrasa la aparición de problemas de tipo inmunológico.
- Se relaciona con la inteligencia cognitiva y emocional. En la medida que la lactancia es puente para la conformación de un vínculo de sostén, mirada y cuidado, dar de mamar transmite al bebé seguridad afectiva y esto repercute en su autoestima y en su empatía hacia las necesidades de las demás personas en el futuro.
- La leche materna está siempre preparada y a la temperatura adecuada, presentando en todo momento perfectas condiciones higiénicas.

Es fundamental que amamantar sea un acto deseado y gratificante. El/la lactante nace con la capacidad de buscar el pecho, reconocerlo y acercarse a él. Pero el ritmo y el acople armónico pueden llevar un tiempo de trabajo donde será clave que la persona que amamanta tenga una red que garantice sus necesidades de entorno cálido, descanso y alimento, para poder dedicarse a conocer y alimentar al/ a la nuevo/a integrante de la familia.

En el inicio, es importante brindar el pecho a demanda, esto es, cada vez que lo pida y el tiempo que quiera. De a poco se irá generando un ritmo en el tiempo de las tomas y en los intervalos. No es recomendable el uso de chupete durante las primeras semanas, hasta que la lactancia esté establecida adecuadamente.

Si por alguna razón física, psíquica o emocional fuera necesario alimentar al bebé con mamadera, nada de lo dicho anteriormente cambia. El entorno amoroso, la disponibilidad de la persona que cuida y su cuerpo, el sostén, la construcción del vínculo, la mirada y el ritmo siguen siendo los elementos fundamentales que acompañan la alimentación del primer período de la vida.

¿Sabías qué?

En Octubre de 2022 se aprobó en la Universidad Nacional de José C. Paz la creación de la primera Tecnicatura Universitaria en Puericultura y Crianza, siendo la primera oferta en todo el país de un espacio público y que otorga título oficial para el ejercicio de este rol tan importante del sistema de salud.
Las personas que atraviesen esta formación podrán brindar apoyo, sostén y acompañamiento en temas de cuidado y temas de la primera infancia; participar en equipos interdisciplinarios de salud brindando asesoramiento en el área de crianza, en particular sobre lactancia humana; colaborar en la implementación, desarrollo y evaluación de políticas integrales de cuidado desde la gestación y el puerperio; y organizar programas de estímulo y fomento de la lactancia humana y cuidados de los primeros años de la vida, en entornos laborales, educativos, recreativos, sociales y comunitarios.

Alimentación complementaria. A partir de los 6 meses, y teniendo en cuenta el desarrollo motor y el interés del niño o niña, se pueden comenzar a ofrecer alimentos sólidos.

Inicialmente, el/la bebé no sabe que estos elementos calman su hambre. Se dedicará a jugar, explorar, chupar, tirar, mover, ensuciarse, etc. Es importante acompañar ese proceso registrando y separando nuestros propios miedos o expectativas (que seguramente responden a nuestra propia experiencia como niños/as). En este tiempo, la leche humana o de fórmula, seguirá siendo el principal alimento.

El rol de las personas que cuidan en esta etapa es ofrecer alimentos reales, nutritivos y variados, en un clima de disfrute y experimentación sin restricciones. En este contexto, el niño/a reforzará la capacidad de registrar el estímulo interno de hambre y saciedad, para saber qué y cuánto comer. Si todas las opciones son buenas, no habrá problema con respetar sus elecciones.

Es aconsejable que el ambiente esté relajado, sin dispositivos ni pantallas que interrumpan la atención, y el/la bebé de buen humor, sin hambre desesperada. Anticiparle, contarle lo que va a suceder y compartir la mesa, evitando comentarios que evalúen cómo y cuánto come cada persona, es parte de contribuir a que el vínculo con la comida se mantenga centrado en la satisfacción de la necesidad fisiológica, y no se relacione con mandatos estéticos, etiquetas o expectativas. También es necesario mencionar que no deben usarse premios y castigos, ni coaccionarlos a que coman “más” o presentarles solamente los alimentos que consumen fácilmente. Insistimos, la responsabilidad y el rol de las personas adultas a cargo es ante todo ofrecer alimentos de calidad y otorgar el ejemplo en relación a los hábitos alimentarios.

Neofobia alimentaria y selectividad. Entre el primer año y medio y hasta los 3 o 4 años puede aparecer un período de selectividad respecto de los alimentos. Es un tiempo donde hay muchas otras actividades que cobran protagonismo y les representan un desafío que los/las convoca: caminar, hablar, correr, trepar. Frente a esto, puede que comer ya no sea tan divertido ni novedoso.

Rechazar algunos alimentos por su color, forma o textura, o rehusarse a comer alimentos nuevos, es una conducta totalmente esperable, siempre que sea sólo una etapa. En este punto, es fundamental la manera en que se haya acompañado el momento anterior de inicio de la alimentación complementaria, ya que si la base fue amplia, el niño o niña podrá volver a consumir esa variedad de alimentos, en la medida en que vaya elaborando los aspectos psíquicos, emocionales o motrices que lo ocupan. Es un tiempo donde debemos confiar en la autorregulación y registro de la saciedad de los niños/as, y no dejar de ofrecer.

Sueño. El sueño, como otras necesidades fisiológicas que venimos repasando, es una demanda que tiene su tiempo de maduración y no necesita ser intervenida, sino acompañada. Los niños y las niñas duermen cuando tienen sueño y necesitan descansar, para procesar todo lo que han aprendido durante las horas de vigilia. Siempre que el entorno sea adecuado, duermen lo que necesitan, ni más ni menos.

En los primeros meses de vida, el ritmo cultural del sueño que ordena la vida de las personas adultas está atravesado por cuestiones de trabajo, educativas, sociales, etc. y puede ser más o menos compatible con los ritmos del/la bebé. El respeto y el buen trato en este aspecto, es intentar siempre un equilibrio que contemple las necesidades y que no rompa con el ritmo saludable.

En todos los casos, los/las bebés precisan de una persona adulta que sea figura de apego, refugio, que brinde el tiempo y el espacio de calma y seguridad donde poder descansar. Acompañar el sueño de los/las bebés es poner a disposición el cuerpo para sostener y garantizar la tranquilidad en cada despertar, ya que el sueño va madurando y es muy frágil al principio. En esos momentos donde despiertan y necesitan chequear la presencia y cercanía de la persona adulta que cuida, van aprendiendo e incorporando recursos que más adelante les permitirán autogestionar esos sobresaltos y volver a dormir.

Cuerpo y movimiento. Como hemos visto, nacemos sin consciencia sobre nuestro ser y, por ende, no tenemos registro integral sobre nuestro cuerpo. En la medida que el/la bebé interactúa con otros cuerpos y con su ambiente, irá construyendo las conexiones neuronales que le permitirán el registro de objetos y personas externas, y de su propio cuerpo, integrándolo parte a parte hasta concebir por completo el límite entre él o ella y su entorno. Por esta razón, todos los movimientos que realizan desde el primer momento, son ejercicios que desarrollan y preparan las nuevas habilidades que se irán conquistando.
Desde el nacimiento, entonces, es importante abordar el cuerpo de los/las bebés con respeto y anticipación (base de lo que luego será el consentimiento): contarles que moveremos

sus cuerpos para acomodarlos, anticiparles que cambiaremos su pañal y su ropa, nombrar cada parte de su cuerpo. Tal vez no comprenda las palabras como tales, pero prestará atención y será agradable para él/ella escuchar una voz tranquila antes del acceso a su piel o antes del movimiento. En este mismo sentido, es importante responder a sus sonidos, a su llanto, a sus llamados, manteniendo contacto visual.

Para favorecer la exploración, es clave mantener sus manos y pies despejados y procurar momentos de movimiento libre en mantas o pisos de goma donde pueda ejercitar apoyos, tonos musculares, dobleces, etc.. Las superficies que se hunden ante el peso dan una percepción errónea del cuerpo y es preferible jugar en superficies firmes. Es el inicio del desarrollo de una autonomía con confianza y seguridad, que será la garantía para crecer asumiendo desafíos motrices a la altura de sus posibilidades y evitar aquellas situaciones que lo/la pongan en peligro. Descubrir el mundo, sentir el pasto suavecito o pinchudo, lo húmedo y lo seco, lo duro y lo blando, lo frío y lo caliente, toda la experiencia brinda información clave para integrarse y entender su nuevo entorno.
Como en todas las áreas del desarrollo, cada niño/a avanzará a su tiempo y a su ritmo. No debemos forzar posturas a las cuales no ha llegado por su cuenta ya que no sabrá cómo salir de allí ni cómo volver a lograrlo.

Exposición a pantallas . Las imágenes y sonidos que muestra la pantalla no generan ninguna interacción con el niño o niña que la mira. No hay respuesta. Esto deja en una posición pasiva al/ a la bebé que consumirá estímulos que suelen tener un ritmo que no llega a elaborar ni analizar.

"Los principales circuitos neuromadurativos se generan en los 2 primeros años de vida, por lo que es un período crítico. La Sociedad Argentina de Pediatría sugiere no exponer a niños/as menores de esa edad a pantallas, salvo que sean comunicaciones con familiares. Inclusive se desaconseja la televisión "de fondo", pues se han comprobado sus efectos negativos sobre el desarrollo del lenguaje. Posterior a los 2 años, no se recomienda más de una hora de exposición diaria, con supervisión adulta y con programas interactivos que inciten al/a la niño/a a participar. De los 6 años en adelante, es importante establecer límites coherentes sobre el tiempo y que no interfieran con otras cuestiones como la alimentación, el sueño, o la actividad física." [1]

Angustia de separación. Alrededor de los 8 meses de vida, coincidiendo con el cierre del tiempo de exterogestación, adviene la llamada angustia del 8vo mes. Muy incipientemente, el/la bebé está comenzando a registrar que es una persona diferente a su figura primaria (mamá o quien estuvo principalmente a su cuidado), y esto genera emociones como sorpresa y angustia. Lo que está en juego es la elaboración de la noción de *objeto permanente,* que es la posibilidad de asumir que las cosas y las personas existen más allá de la percepción de nuestros sentidos. El/la bebé viene de un tiempo donde no tenía este registro

[1] Hoy no es siempre, Sabrina Critzman, Pág. 291.

y todo su entorno era parte de sí mismo, sin distinción yo/no-yo. Cuando comienza a construirse este límite simbólico y se dan las primeras experiencias de diferenciación, se siente muy angustiante la idea de que las personas no existan al momento en que no las ve o escucha. De a poco, podrá sostener la incertidumbre por más tiempo y será reconfortante confirmar que aún están allí quienes desaparecen por momentos de su vista.
Toda esta explicación nos permite acompañar con respeto este momento, sumando paciencia y medidas anticipatorias, comprendiendo que el/la bebé quiera estar principalmente cerca o en brazos de sus figuras de confianza y no forzando nuevos vínculos o entornos que en este momento no puede sumar o sostener. Es esperable que estén menos dispuestos/as a permanecer en el piso mientras salimos de escena para ir al baño o debemos irnos a trabajar. Aquellas circunstancias de separación que sean necesarias, pueden sostenerse, contándole al /a la bebé que debemos irnos y que volveremos, y construyendo rituales de saludos de salida y de regreso. Esto hará que la transición de esta etapa sea más fluida y saludable.
Como siempre, el juego es uno de los principales recursos para el aprendizaje en la niñez, y en la vida entera. Para la elaboración de los procesos de separación y pérdida son súper útiles e importantes las dinámicas de desaparecer y aparecer detrás de una sábana, un trapito o una puerta, jugar a esconderse o esconder objetos y encontrarlos, llenar y vaciar cajas, tirar pelotitas que recorren un tubo y salen por el otro extremo, revolear objetos que que se alejan más o menos de su cuerpo y puedo verlos a la distancia, etc.
Es un tiempo de mucha demanda física, mucho cuerpo, muchos brazos. El porteo y sus diferentes técnicas pueden ser un gran aliado, al igual que apelar a la red familiar y de vínculos cercanos que colaboren permitiendo a la figura principal estar más descansada y disponible.
Vale aclarar que no son bienvenidas las etiquetas que juzguen esta etapa como padecer de "mamitis" o haberse vuelto un bebé "llorón" o "mamera".

Primera infancia

Los primeros cinco años de vida son los más importantes para el desarrollo. La evidencia que aportan las neurociencias muestra cómo las experiencias en esos primeros años afectan la estructura y funcionamiento del cerebro y la vida psíquica, que dependen de la interacción entre factores genéticos y del medio ambiente, así como de la nutrición, los contactos, las caricias, las palabras, las interacciones y las experiencias.

> ***Las experiencias negativas en la primera infancia (como la falta de cuidados) y las deficiencias de desarrollo acumuladas, influyen en etapas posteriores de la vida, tanto en forma de potenciales limitaciones en las capacidades cognitivas, educativas y laborales, como en la reproducción intergeneracional de la pobreza, replicando las inequidades en la próxima generación. (Unicef, Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de los niños y niñas desde el período de embarazo hasta los 5 años, Pág.14).***

Pensamos a la primera infancia como un período fundamental, en el que los/as adultos/as debemos brindar especial cuidado y atención, ofrecer variedad de oportunidades para la exploración del entorno y promover interacciones sociales adecuadas, que permitan a niños y niñas desarrollar todo su potencial.

En esta etapa, existe en los/as niños/as una idealización de las figuras adultas, es decir, los/as adultos/as son quienes todo lo pueden, quienes portan el saber y en quienes esperan encontrar todas las respuestas a sus preguntas. A pesar de esto, y como veremos más adelante, no podemos esperar que los/as niños/as hagan todo lo que les pedimos. Las normas serán puestas a prueba, investigarán su alcance y probarán los efectos de no cumplirlas.

En este tiempo, los/as niños/as viven todas sus experiencias y modos de contacto con la realidad y con otros, con igual carácter de verdad. Su madurez aún no les permite diferenciar claramente entre fantasía y realidad, cosa que comenzará a suceder alrededor de los 7 años y puede extenderse en un proceso hacia aproximadamente los 12 años. De este modo, todo lo que un/a niño/a escucha, lee, ve en una pantalla, sueña o imagina, se integra a su mundo con igual valor de verdad. El pensamiento se va forjando y funciona en sus inicios, en un vínculo concreto y literal con las experiencias, sentimientos y sensaciones.

Durante la primera infancia, desde la mirada del psicoanálisis, la sexualidad se manifiesta por el placer que encuentra en diferentes partes de su cuerpo, que guían la exploración del propio cuerpo y determinan las conductas que se observan en cada etapa. Por ejemplo, observaremos que el/la niño/a de un año, se llevará todo a la boca. En este caso, la zona del cuerpo generadora de placer es la boca, y a través de ella explorará los objetos y el mundo que lo rodea, chupará el pecho o la mamadera para incorporar alimento, chupará otros alimentos, chupará una pelota, un peine y todo lo que pueda tener a su alcance. Es una etapa de incorporación, de alimento y de información de su entorno (temperaturas, texturas, sabores). Otra zona que determinará su conducta más adelante será el ano, cuando comience a identificar las sensaciones causadas por las necesidades fisiológicas. Hacer caca deja de ser poco a poco algo que sucede en cualquier momento sin poder anticiparlo, para ser algo que se puede controlar, retener y expulsar. En este momento, encontramos que los/las niños/as quieren tener el control de las situaciones, las negociaciones estarán a la orden del día y pueden volverse muy obstinados/as.

Más tarde, descubrirán el placer de los órganos genitales, por lo que es frecuente observar conductas de masturbación más o menos evidentes y una gran curiosidad por la sexualidad, la diferencia anatómica de los sexos y el origen de los bebés. Las preguntas sobre el principio de la vida traen aparejadas las ideas sobre el fin, y aparece una curiosidad acerca de la muerte y todas las ideas asociadas a ella. También se observa una intensa demostración de amor hacia uno/a de sus cuidadores y celos intensos ante la interferencia de terceros en el vínculo con ese/a cuidador/a, lo que se conoce como complejo de Edipo.

Todos estos comportamientos son esperables y son parte del desarrollo, se irán atenuando en la medida que evolucione el desarrollo. El desafío para quienes crían será poder acompañar

estos procesos de la manera adecuada. Por esto, veremos a continuación algunos momentos que consideramos claves a tener en cuenta para acompañar y potenciar el desarrollo.

Control de esfínteres: "dejar" los pañales. El control de esfínteres es un proceso esencialmente madurativo, donde se entrecruzan aspectos neurológicos, fisiológicos y psicológicos. Es esperable que se produzcan avances y retrocesos, ensayos y juegos, por lo que es necesario que los/las adultos/as puedan identificar las propias ansiedades y expectativas y hacer el permanente ejercicio de re-pensarse en su función, ya que sino, se corre el riesgo de caer en exigencias, humillaciones y amenazas que atentan contra el desarrollo saludable del niño/a.

En este camino el rol saludable de la persona que cuida es el de proponer, acompañar y contener. No es lo mismo "sacar el pañal" que "dejar el pañal", y la diferencia entre una forma y otra radica en el sujeto protagonista del proceso: si es el /la adulto/a quien saca el pañal, o si es el/la niño/a quien lo deja porque ha logrado un aprendizaje.

El/la niño/a irá logrando evolutivamente:
1. Darse cuenta de que hizo pis o caca en el pañal.
2. Darse cuenta de que está haciendo pis o caca.
3. Percibir que tiene ganas de hacerlo.
4. Llegar a contener y avisar que desea ir al baño o ir autónomamente.

El proceso suele iniciar entre los 2 y 3 años, momento donde predominan el "yo", "mío", "no" y "solito/a", todas pautas importantes que llevan al reconocimiento del propio cuerpo y a determinar límites.

¿Cómo nos damos cuenta que se ha iniciado el proceso? Estas son algunas señales:

- Permanece con el pañal seco durante largos períodos
- Amanece con el pañal seco
- Se esconde para hacer sus necesidades
- Puede seguir instrucciones de uno o dos pasos
- Puede bajarse y subirse los pantalones de manera autónoma
- Demuestra interés por lo que se hace en el baño, por la ropa interior y las producciones del propio cuerpo.
- Juega a trasvasar y siente placer o asco por sustancias viscosas como la masa, témpera, puré, tierra mojada, etc.

Como vemos, existen diferentes indicadores que nos demuestran que el/la niño/a se

encuentra en el proceso del control de esfínteres, sin embargo, que comience a registrar ciertas sensaciones corporales no implica que esté preparado/a para dejar el pañal. El conocimiento del propio cuerpo, reconocer los estímulos que éste produce y actuar en consecuencia implica un aprendizaje que parte de la propia experiencia.

¿Cómo acompañar?

- Reconocer los signos de que este proceso se está iniciando, y respetar que es el/la niño/a quien decide sobre su propio cuerpo.
- Enseñarle los nombres de las partes del cuerpo y los procesos de evacuación.
- Mostrarle las pautas culturales en las que vivimos con respecto a esos procesos (en la sociedad occidental usamos inodoros, por ejemplo, pero esto no es así en todo el mundo).
- Ofrecerle elegir elementos que los ayuden a usar el baño facilitando su autonomía (pelelas, banquitos, adaptadores).
- Evitar juicios de valor: castigos o felicitaciones desmedidas.
- Asumir los "accidentes" como algo esperable dentro del proceso.
- Ponerle ropa cómoda, que acompañe sus movimientos, y sea fácil de sacar y poner.
- No forzar la transición al calzoncillo o bombacha sólo porque es verano. El clima sólo representa una comodidad para los adultos. SIEMPRE guiarse por el ritmo del/la niño/a.
- No apurarse, no comparar. Se demostró que los/as niños/as que fueron forzados/as a iniciar "entrenamiento" para dejar los pañales antes de que estén listos/as, luego tardan más en completar el proceso, además de sentir frustración y angustia por no "lograr" algo que el entorno espera.
- Los juegos de trasvasar, tanto elementos sólidos (piedritas, fideos o arena) como líquidos, hablan de un momento del proceso. Trasvasar da sensación de control, de poder decidir hasta dónde sale el chorro y qué cantidad retener. Podemos acompañarlos y ofrecer estos elementos
- Jugar con arena, masa o plastilina también aporta información al cerebro a través de la mano, incluyendo texturas, temperaturas, formas y resistencias. Todo esto aporta a la capacidad de "aprehender" el propio cuerpo y al control de esfínteres.

Que el/la niño/a ingrese al jardín no implica la obligación de dejar los pañales previamente. No existe ninguna disposición o ley que pueda forzar a un niño/a a hacer algo para lo que evolutivamente no está preparado/a. Es cierto que muchos jardines no cuentan ni con personal ni con el lugar adecuado para cambiar los pañales durante la jornada, pero no podemos obligar a los/las niños/as a responder a políticas poco respetuosas de salud y educación infantil, sino adaptar esas políticas para el acompañamiento de las niñeces.

Período de inicio en el jardín. El inicio de la escolaridad es un momento donde se ponen en juego temores y ansiedades por parte de niños/as y sus madres/padres o cuidadores. Las instituciones tienen sus normas y las mismas establecen comportamientos y dinámicas comunes, que son ordenadoras para las personas que la integran. Sin embargo, el período inicial conlleva un esfuerzo por parte de la institución y de las familias por integrarse y dar lugar a un nuevo vínculo institucional.

El proceso de conocimiento y de adaptación de las familias será más ameno cuanto mayor sea la capacidad de la institución de alojar los diferentes ritmos y modalidades de cada una de las mismas, ya que la integración implica una separación, muchas veces la primera, de la díada madre o cuidador/a - bebé o niño/a. La figura primaria será quien oficie de puente hacia la institución y hacia las personas que serán de referencia dentro de la misma. El período de inicio debe durar hasta que esté construido el vínculo de seguridad y confianza necesario para que el tiempo en la institución sea de disfrute y aprendizaje.

Berrinches. La etapa de los berrinches, que comienza generalmente entre el primer y el segundo año de vida, presenta un desafío para quienes se encargan de la crianza o cuidado de las/os niñas/os. Son esencialmente la expresión de una frustración, que tiene que ver con que no hay respuestas por parte del mundo adulto que satisfagan por completo su demanda. Como vimos, en un comienzo, la mamá o quién ejerza esa función, provee al/a la bebé de todo lo que pueda necesitar en el momento que lo necesita. A medida que crece, se van introduciendo cortos períodos de espera entre la necesidad y la satisfacción, que irán aumentando progresivamente conforme vaya creciendo. Cuando adquiere la marcha y se puede desplazar, la exploración y la curiosidad se ponen en el centro de la escena. Esto lo/la lleva a tener intenciones y comportamientos que pueden ponerlas/os en situaciones de riesgo o que son disonantes con el orden social en el que viven. Es importante saber que para constituirse como sujeto distinto de otro, los/las niños/as pondrán en cuestión los límites que se presentan, mostrando una actitud desafiante, opositora o empecinada en las situaciones más inesperadas e incómodas para sus cuidadoras/es. En este marco entendemos los berrinches como una etapa constitutiva, en tanto se diferencian como sujetos que comienzan a insertarse en una cultura.

A medida que vaya creciendo, podrá ir poniendo palabras a sus emociones, de modo que los berrinches irán siendo menos corporales. Para que esto suceda, la devolución que haga la/el adulta/o a cargo es de gran relevancia. Algunas claves:

- **Nombrar** las emociones que están en juego “creo que te sentís enojado/a /triste/otras”.
- **Validar** las emociones “entiendo que te sientas así”
- **Acompañar** proponiendo distintas formas de elaborar o regular la situación frustrante de acuerdo a la situación:

  - Ayudando a poner palabras a lo que está sucediendo
  - Ofreciendo un abrazo
  - Ofreciendo un lugar adecuado donde realizar la descarga física sin causarse daño (romper diario, pegarle a un almohadón, “jugar a la percusión”)

- Realizar un ejercicio de respiración
- Escuchar música
- Haciendo un dibujo de su emoción
- Estar disponible para cuando pueda calmarse y buscar alternativas.

En esta dirección, los límites que ponemos los adultos son de vital importancia para las/os niñas/os, en tanto transmiten normas construidas en el entramado social y serán las herramientas que funcionen como guía para desenvolverse en la sociedad.

¿Qué es "poner límites"?

Poner *límites* es la acción de transmitir una norma que cuida y/u ordena una situación, con un argumento coherente y sostenido, y que puede ser revisado si es necesario. Funcionan como un marco de referencia que posibilita anticipar situaciones con seguridad y confianza. La eficacia del límite está directamente relacionada con la seguridad que se tiene acerca de lo que se está diciendo. La forma en que se transmite una regla es desde el amor, con coherencia, respeto y dulzura, y desde ahí permite la construcción de la figura de autoridad desde el respeto por el otro y su palabra.

Existen distintos tipos de normas:

- Hay normas que se establecen socialmente y que contienen significados que atraviesan generaciones, como por ejemplo que hay que hacer una fila para esperar el colectivo o esperar un turno;

- Otras normas, son construidas en el interior del espacio familiar. En este caso, son las personas a cargo del cuidado del/la niño/a quienes deben consensuar cuáles son las cosas que el/la niño/a puede hacer y las que no. Es necesario que haya lugares y momentos donde *Sí se pueda*, ya que cuando todo es prohibido la ley pierde eficacia. No todo puede ser *no*. El equilibrio entre lo permitido y lo no permitido será lo que abra la dimensión de la *libertad,* ya que no se puede pensar este concepto en ninguno de los dos extremos.

En este punto es importante reconocer los propios límites (de la persona que cuida), para detectar cuando la situación no conduce a lo que esperamos que suceda. Es el punto en donde entra en juego la propia tolerancia a la frustración. Ese es el momento de recurrir a otras estrategias, teniendo en cuenta que hay un adulto/a que debe mantener la calma y contener una situación que puede parecer caótica para el/la niño/a.

> Al poner límites nos encontramos con nuestras limitaciones y si estamos atentos, nos remite a nuestra propia historia e infancia. En la medida en que nos implicamos en la crianza, estando dispuestos a revisar nuestros propios esquemas y modos de actuar, aprendemos día a día de nuestras experiencias y podremos vincularnos con los/as niños/as de una manera más saludable, creciendo todas las personas implicadas en este proceso.

¿Por qué son importantes los límites?

- Los límites aportan tranquilidad, ya que el/la niño/a comprende lo que se puede hacer y lo que no.
  Producen una sensación de cuidado y protección.
- Funcionan como un marco de referencia que posibilita anticipar situaciones con seguridad y confianza.
- Sostener los límites en el tiempo aporta previsibilidad y capacidad de planificación hacia el futuro.

ADVERTENCIA:
TODOS LOS RECURSOS QUE SE CONSTRUYAN EN ESTA ETAPA, SERÁN DE MUCHA UTILIDAD PARA ACOMPAÑAR LA ADOLESCENCIA.

Segunda infancia

Escolaridad primaria y período de latencia. Es la etapa que va desde los 6 hasta los 9-12 años aproximadamente y se caracteriza por ser el período de latencia. Se denomina "latencia" porque, en relación a la sexualidad y las manifestaciones mencionadas anteriormente, describe el estado de algo que se encuentra activo pero oculto a los ojos de los demás. La sexualidad genera pudor y rechazo, es la fase en la que se constituyen los sentimientos de asco y vergüenza, lo que se llama para el psicoanálisis los *diques morales.*

El interés por las normas, lo que está bien y lo que está mal, los juegos reglados, las trampas, dan cuenta de la internalización de los encuadres. Esto quiere decir, que ya no es necesario repetir las normas una y otra vez, porque el niño/a ya las ha incorporado y se esfuerza en practicar insistentemente.

En esta etapa se observan también variados intereses y la curiosidad se pone al servicio del conocimiento. Les atrae aprender e investigar, es una etapa privilegiada para proponer espacios culturales, recreativos, deportivos y formativos variados.

En esta etapa se observan también variados intereses y la curiosidad se pone al servicio del conocimiento. Les atrae aprender e investigar, es una etapa privilegiada para proponer espacios culturales, recreativos, deportivos y formativos variados.
El inicio de la escolaridad primaria se da en este marco, y confluyen en primer grado, niños/as con diferentes ritmos de maduración, por lo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a pautas de convivencia. Los/las adultos/as ya no los/as consideran como "chiquitos/as", hay mayores expectativas acerca de su comportamiento y esto genera muchas veces regresiones, es decir, resistencias a crecer y comportamientos "abebotados".

Poco a poco, van estableciendo nuevas formas de relacionarse, con el objetivo de trasladarse de un estado de dependencia absoluta hacia la independencia, comienzan el pasaje de la familia a lo extra-familiar. En el período de latencia, el/la niño/a le da gran importancia a la integración con sus pares, la pertenencia a un grupo es de los asuntos más importantes. Se suelen generar grupos de amistades y rivalidades, juegos donde se incluyen y se excluyen. En este "pertenecer" se pone a prueba frente a otros/as sus cualidades y capacidades.
Es un período en el que es necesario hacer énfasis en la transmisión de valores, la gestión de las emociones , el respeto por la diversidad y los tiempos de los/as otros/as.

Pubertad y adolescencia

La pubertad es el período de tiempo que se caracteriza por el desencadenamiento hormonal. Se manifiesta por cambios en el cuerpo que culminan en la madurez sexual plenamente diferenciada. En las personas con vulva se produce generalmente entre los 9 y los 13 años de edad, se manifiesta por la aparición de acné, crecimiento de vello axilar, púbico y en otras zonas del cuerpo, cambios en la voz, crecimiento de las mamas, ensanchamiento de caderas, crecimiento de altura y el inicio de la menstruación. En las personas con pene, se da entre los 10 y los 14 años. Se manifiesta por la aparición de acné, crecimiento de vello en el rostro, axilas, pecho, pubis, crecimiento de la nuez, cambios en la voz y crecimiento en la altura. Empiezan a eyacular.

El cambio del cuerpo se impone y exige un movimiento en la mente del/la niño/a que forzosamente debe integrarlo. Esto produce un sentimiento de vulnerabilidad y puede generar angustia y ansiedad. La relación con los/as adultos/as cambia, en especial con sus figuras de cuidado. Ya no son esas personas que todo lo saben, tal como los veían en la primera infancia, sino que empiezan a ver sus defectos y sus contradicciones. Aparecen muchas preguntas. Empiezan la escuela secundaria, las amistades fluctúan, se amigan y se pelean, todo está en movimiento. Se producen diferencias entre quienes se desarrollan más rápido y quienes no, aparecen las comparaciones de los cuerpos y los gustos. Es una etapa de gran vulnerabilidad, ya que cualquier cosa que se diga acerca de su personalidad o su apariencia física puede afectar significativamente su autoestima. Si bien son cosas que debemos tener presentes en todas las etapas, en ésta hay que tener especial cuidado.

Además de los cambios en el cuerpo que son evidentes, hay otros que no se ven directamente pero los observamos por su forma de expresarse, son los que tienen lugar en el cerebro. El cerebro está en remodelación, sobre todo la parte del lóbulo frontal y prefrontal. Estas zonas están implicadas en procesos cognitivos como el pensamiento, la toma de decisiones, el juicio, la resolución de conflictos, la atención y la memoria. Juega también un papel fundamental en la conducta, determinando el control de los impulsos y los comportamientos sexuales y sociales. Las mismas terminan de desarrollarse alrededor de los 25 años, lo cual explica muchos de los comportamientos que observamos en la adolescencia.

Algunas características de la adolescencia:

- Notaremos que en esta etapa los/las chicos/as suelen **cuestionar** el orden de las cosas. En la niñez, los/as adultos/as son quienes ”tienen las respuestas”, son quienes “saben cómo se hacen las cosas”. En la adolescencia se reedita la conflictividad con la norma, los/las chicos/as tienen mayor capacidad para registrar las contradicciones del mundo en el que están inmersos/as. Esto genera un conflicto y progresivamente preferirán pasar más tiempo con sus amistades que con los/las adultos/as de referencia. Es una etapa necesaria para que puedan tomar distancia y construir su propio camino ya que necesitan **separarse emocionalmente** de sus cuidadores/as. El grupo de pares será el que ofrezca la contención que antes se encontraba en la familia.

Una forma constructiva de acompañar esta etapa es alojar los cuestionamientos y revisar reflexivamente las reglas existentes. La inercia de reaccionar confrontando suele devenir en una ruptura o alejamiento en el vínculo. Más bien, escuchar, debatir y acompañar la reflexión, serán las claves para promover el desarrollo del pensamiento y la toma de decisiones.

- Debido a su **inmadurez** y la necesidad de **autonomía,** suelen tomar decisiones que los/las ponen en **riesgo**. Si bien esto es lo que vemos en su comportamiento, los/as adolescentes necesitan de la presencia de esos/as adultos/as, que guíen, cuiden y acompañen durante una etapa donde la prueba y error son la base del aprendizaje hacia la autonomía.
- Buscan **figuras sustitutivas** a los padres, madres, cuidadores/as a quienes admirar (ídolos, deportistas, cantantes, actores, actrices, youtubers, influencers, etc.). Particularmente tienen gran importancia las figuras de los maestros/as, profesores/as y preceptores/as porque son esas figuras sustitutivas con las que se establece un vínculo muy especial.
- Buscan una **identidad** que sea acorde a la etapa que atraviesan, cambian de estilo, de peinados, de forma de vestirse y sus gustos. Descubrir su esencia, su modo único de ser. Para facilitar este proceso, es necesario ofrecer y proponer espacios donde puedan ser parte de la cultura, descubrir sus intereses y encontrar sus motivaciones.
- También se produce una búsqueda respecto de su **identidad sexual**. La adolescencia puede ser un tiempo de confusión y exploración. Las hormonas, las presiones culturales, los/as compañeros/as, amigos/as, el miedo a ser diferente y la necesidad de ser distinto, la pregunta por su género y su sexualidad en una época donde todo está en movimiento. Durante la adolescencia la sexualidad es un universo a explorar.
- Buscan **privacidad**, necesitan refugiarse para encontrarse. Cuando se ve a un/a adolescente encerrado/a en su habitación desordenada, se tiende a pensar que no está haciendo nada. El esfuerzo psíquico por constituir esa nueva identidad es muy grande y puede llevar tiempo, la energía en esta etapa está puesta al servicio de elaborar todas estas cuestiones.
- En cuanto a la sexualidad, es la etapa en la que se expresa nuevamente con fuerza. Los juegos de seducción, la exploración, el autoconocimiento y las relaciones sexuales, transforman el vínculo con los/as otros/as. Es fundamental, para velar por sus derechos, que tengan acceso a información adecuada, suficiente y confiable para cuidar su salud, prevenir infecciones y embarazos no deseados.

La decisión de disfrutar y gozar la sexualidad con otra persona es un **derecho sexual**. Los derechos sexuales hacen referencia a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, para poder disfrutar de una vida sexual saludable, placentera y libre de violencias[2].

---

[2] Ver contenido en “Derechos Sexuales en las adolescencias”. Dirección de Políticas de género y diversidad para las niñeces y adolescencias. OPNyA. 2022.

Para que una relación sea segura y el acto sexual pueda disfrutarse, se requiere de un consentimiento sexual de las personas que participan del mismo.

Desde el paradigma de derechos y de perspectiva de género, la decisión de las niñeces y adolescencias sobre el cuidado del propio cuerpo es un **derecho personalísimo**, esto quiere decir que **no puede ser ejercido por otra persona** (salvo que la toma de decisión implique una acción irreversible o que se trate de prácticas invasivas). Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, incluyendo la salud sexual, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

Con la creación e implementación de la Ley Nacional Nº 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral y a nivel provincial la Ley Nº 14744, se configura el marco legal que establece el derecho de las/os NNyA a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos, ya sean públicos, de gestión estatal o privada.

Se entiende como educación sexual integral a las propuestas educativas y actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son inalienables, inviolables e insustituibles. Entre los objetivos de la misma, se encuentra la promoción y prevención frente a problemáticas relacionadas con la salud en general y la salud sexual y reproductiva, y el asegurar una transmisión confiable de conocimientos pertinentes y actualizados acerca de aspectos involucrados en la ESI.

La importancia del juego

El juego es un derecho fundamental para el desarrollo saludable de niñas y niños, para el aprendizaje y la construcción de prácticas de ciudadanía. Si bien es la actividad preferida en la niñez, el juego es una actividad que se realiza desde el nacimiento y, si nos lo permitimos, jugamos toda la vida.
El juego es la forma en que niños y niñas exploran, crean y conocen el mundo que los rodea y a sí mismos/as. A través del juego construyen conocimientos y desarrollan la inteligencia. También ensayan y elaboran situaciones sociales y pueden, en ese marco, hacer activamente lo que viven de manera pasiva, representando distintos roles y aprendiendo a vincularse.

Siendo una actividad constitutiva para su desarrollo, debemos garantizar que haya espacio y tiempo de juego. En la actualidad, con la presencia de los dispositivos electrónicos, es importante poner atención a no abandonar esos espacios. Los/as niño/as cuando juegan hacen ruido, se mueven, desordenan. Para los/as adultos/as podría ser más sencillo en un corto plazo dejarlos frente a una pantalla. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo mencionado anteriormente, es fácil advertir que estaríamos atentando contra su pleno desarrollo.

Ofrecer un espacio es que haya un lugar donde se pueda mover, ensuciar y desordenar. Como en todo juego, a medida que van creciendo se pueden ir poniendo reglas que ordenen la situación pero que no la obturen y que tengan que ver principalmente con el cuidado. Si no se puede desordenar, hacer ruido ni ensuciar, puede que el despliegue del juego se vea tan condicionado que termine por frustrarse.

Veremos que a lo largo del desarrollo el juego va tomando distintas formas, que nos permiten, mediante su observación, dar cuenta de cuál es el momento evolutivo y emocional de quien juega. Vamos a caracterizar a grandes rasgos los juegos de cada etapa, con la importante aclaración de que el juego, como motor y expresión fundamental del desarrollo, está determinado por el equilibrio de todos los determinantes y no puede encerrarse en categorías rígidas. Solo presentamos una progresión estimada que puede usarse como guía, siempre atendiendo a la singularidad de cada NNyA.

Durante los dos primeros años, el juego se expresa en movimientos repetitivos que van cobrando coordinación e intencionalidad. Agarrar, chupar y tirar objetos, por ejemplo, son juegos que le permiten conocer el tamaño, textura y peso de las cosas, así como también observan los efectos de sus movimientos en el entorno. Les gusta el juego de aparecer y desaparecer objetos, ya que está construyendo el concepto de que los objetos son permanentes aunque no los vea, que no han desaparecido. Esto les permite elaborar la angustia de separación de sus cuidadores, ya que puede entender que aunque se marchen, no desaparecen. En este tiempo la repetición produce placer, por ende, toda actividad que se vuelva mecánica o repetitiva puede ser repetida como un juego.

Desde los 2 a los 7 años el juego se caracteriza por el egocentrismo, esto quiere decir que aún no puede considerar otro punto de vista que no sea el propio y no tiene conciencia de eso. Durante esta fase creen que los objetos inanimados tienen sentimientos y percepciones al igual que ellas/os.
Al principio se da un juego en paralelo, es decir, que puede estar en presencia de otro/a niño/a pero no juegan juntos/as, más bien se da por imitación. A medida que sus estructuras mentales se van desarrollando, aparece el juego simbólico, ya que son capaces de asociar imágenes u objetos a nuevos significados, por ejemplo, agarrar una caja y ponérsela al oído como si fuera un celular.

Desde los 3 a los 4 años es la etapa donde pueden aparecer amigos imaginarios con los que juegan con roles y representaciones más complejos que las anteriores etapas, donde sólo era vestirlos o darles de comer.

De los 4 a los 6 años pasa del juego simbólico a juegos imaginarios, los superhéroes, las princesas y otros personajes ponderados por cada cultura, se vuelven de particular interés. El juego es más motriz, ensayan piruetas y buscan superarse. Les gusta jugar en grupo pero todavía aparecen muchos conflictos respecto del compartir y cada uno/a quiere poner sus propias reglas (producto del egocentrismo). De a poco empezarán a aplicar la lógica a sus

ituaciones cotidianas pero con las limitaciones que todavía tienen, ya que estos razonamientos tienen que estar centrados en el presente, no saben futurizar o realizar operaciones ahora para conseguir una recompensa futura. A partir de los 6 años ya pueden tener un mayor nivel de comprensión, de causalidad, razonar correctamente tanto de forma inductiva y deductiva, entender efecto y causa, lo cual permite que aparezca un juego más complejo.

De los 6 a los 7 años empiezan a replicar la realidad en sus juegos, construyen coches, barcos, cocinas, etc. En esta fase les empiezan a gustar los juegos de bloques o construcción , las casas de muñecas, los puestos de tiendas, etc.

De los 7 a los 8 años comienza a aparecer el interesarse por los juegos de reglas. Buscan a otros para que el juego sea más social, suelen ser juegos colectivos donde existen unas reglas. En esta etapa ya pueden ser capaces de identificar distintas perspectivas de cada situación del juego, adivinar que va a ocurrir teniendo en cuenta patrones, según su experiencia o intuición.

A los 8 a los 9 años puede profundizarse el gusto por los juegos de mesa con reglas, y surge la vivencia de la competitividad, ganar, perder y las emociones que esto trae.

De los 9 a los 10 años pueden volverse más competitivos/as. Es esperable que den más importancia a la victoria en los juegos deportivos, principalmente. También es una edad muy propicia para fomentar el interés por la lectura y los relatos de ficción.

De los 10 a los 12 años los grupos de pares concentran la atención y pueden volverse más cerrados. Es un tiempo de exploración dentro de los deportes y/o actividades artísticas. El juego va siendo en el sentido de la búsqueda de la identidad de género.

Adentrándose en la adolescencia, la actividad lúdica se vuelca aún más a esas actividades, desarrollan sus aptitudes, se prueban ropa, estilos, maquillaje, música. Se ponen a prueba. Es importante comprender que en la adolescencia también debe estar garantizado este tiempo, ya que hay mucho trabajo psíquico al servicio de la construcción de su identidad y en el reconocimiento del nuevo cuerpo que van habitando.

MÓDULO IV

Cambio de paradigma en las tareas de cuidado. La mirada del Buen Trato para la transformación de los vínculos sociales.

Estereotipos de roles. Heteronorma y perspectiva de género en las tareas del cuidado. El lugar en los medios masivos de comunicación. De la serialidad a la singularidad. Niños/as como sujetos de deseo / sujetos de derecho. De la lógica de la culpa a la responsabilidad. Tareas del adulto responsable: de la obediencia/castigo/violencia a la regla/responsabilidad/consecuencias. Construcción y comunicación de las reglas y límites. Participación protagónica y autonomía progresiva. Cuidados y salud mental.

Estereotipos de roles. Heteronorma y Perspectiva de género en las tareas del cuidado.

El **género** hace referencia a los atributos diferenciados que se esperan en razón del sexo asignado al nacer. Por este motivo, el género es una construcción sostenida por creencias y prácticas que varían según la época y las sociedades. Los roles de género, refieren a las posiciones que socialmente ocupan, o se espera que ocupen, las personas en función del género: de los varones se espera que sean fuertes, que no lloren, que sean los proveedores económicos; y de las mujeres que asuman los trabajos de cuidado, las tareas de la casa y la responsabilidad afectiva.

Los roles se transforman en **estereotipos** cuando definen cómo las personas según sus genitales deben ser, sentir y pensar. Son una simplificación, y su construcción surge de

Este sistema se sostiene en la **heteronorma** (concepto desarrollado en el módulo II) que refuerza, mediante diversos **mecanismos de violencia** las imposiciones que validan los modelos posibles y anula o cancela otros, limitando la verdadera diversidad de ser para las personas.

¿Qué entendemos por cuidado?

El cuidado son las actividades y tareas destinadas a satisfacer las necesidades de las personas para su bienestar en diversos planos: material, económico, moral y emocional. Incluye desde la provisión de bienes esenciales para la vida (como la alimentación, el abrigo, la limpieza, la salud y el acompañamiento) hasta el apoyo emocional y , en los procesos relacionados a la crianza, la transmisión de conocimientos, valores y prácticas sociales. Son tareas fundamentales, que demandan tiempo, capacidades y esfuerzo.

El término caracteriza relaciones entre personas cuidadoras y personas receptoras de cuidado en situación de dependencia, ya sea eventual o permanentemente: niños y niñas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, y personas adultas mayores. Todos los seres humanos potencialmente son sujetos de cuidado a lo largo de la vida, por lo tanto, es una dimensión central del bienestar social. Esta actividad puede darse de manera no remunerada, basada en lazos familiares o comunitarios, proveerse desde el sector público o puede ser un trabajo remunerado.

Debido a las desigualdades en la división social del trabajo, producidas por los sistemas de organización social y económico, son mayoritariamente las mujeres quienes proveen cuidados, sea de forma no remunerada en los hogares o remunerada en el ámbito laboral. Las mujeres, bajo el "mandato cultural" de ser quienes deben ocuparse de estas tareas, generalmente de forma no remunerada ni reconocida, y la naturalización y normalización de este rol, las ubica frente a grandes obstáculos para participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral, reforzando las desigualdades y segmentaciones a escala económica y social. Podemos decir que cuando hablamos de cuidado, nos referimos al núcleo duro de la desigualdad de género provocado por la división sexual del trabajo que regula las esferas de lo público y lo privado, lo productivo (generador de bienes y servicios comercializables) y lo reproductivo (tareas al servicio del sostenimiento y reproducción humana) y también el imaginario de estos mundos como ámbitos escindidos.

Las dinámicas de organización del cuidado no afectan a todos las clases sociales por igual. En Argentina mientras que las mujeres de los sectores más empobrecidos dedican un promedio de ocho horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, las mujeres de los sectores con mayores ingresos, dedican aproximadamente tres horas diarias.

Para dimensionar el rol económico de estas tareas hablamos de "economía del cuidado", un término que nos permite vislumbrar la interrelación, y rol del cuidado, entre lo productivo y lo reproductivo. Este concepto abre la posibilidad de una mirada integral que promueve la desnaturalización del cuidado como algo propio de las mujeres en el ámbito privado, para hacerlo público y politizable. De esta manera, se pueden interrelacionar las dimensiones de lo económico, que refiere a la forma en que las economías se benefician del trabajo de

cuidados “invisible”; lo social, que contempla las relaciones de clase y género; y lo político, en tanto leyes, programas y/o políticas que directa o indirectamente encuadran la prestación y recepción de cuidados.

Cuando las tareas de cuidado recaen sobre una persona y se realizan en un contexto de sobre-exigencia, ya sea por limitaciones económicas y/o falta de contención y acompañamiento, la capacidad de cuidado se ve afectada. La situación de agotamiento deviene en una disminución de la calidad de atención, de la empatía, la paciencia y del acompañamiento emocional que siempre requiere la persona que necesita de ese cuidado. Este contexto se vuelve violento tanto para quien brinda como para quien recibe ese cuidado, que suele ser el/la que absorbe la descarga de la frustración de la persona de quién depende para su bienestar.

Por eso, cuando hablamos de cuidado tenemos que referirnos a una cadena de cuidados, en dónde se contemple la necesidad de todas las personas involucradas. Así como resulta fundamental que, al abordar una situación donde el cuidado ha fallado o ha sido desarrollado con carencias o modos violentos, es justo que busquemos donde se ha cortado esa cadena de cuidados para comenzar desde allí a restituir derechos.

¿Por qué la crianza en clave de perspectiva de género?

Ahora sabemos que los mandatos implícitos y explícitos que determinan nuestras acciones, son parte del engranaje de una compleja maquinaria en la que se ensamblan distintos sistemas de dominación, cuyo funcionamiento analizamos más detalladamente en la segunda unidad, y que producen desiguales oportunidades para las personas que habitan nuestra sociedad.

Entonces, podemos empezar a cuestionarnos lo que entendemos como “sentido común”:

- ¿Por qué a las niñas se las viste con color rosa y a los niños con color celeste?
- ¿Por qué las niñas juegan con bebotes y los varones no?
- ¿Por qué se espera que las mujeres sean las encargadas de mantener la casa limpia?
- ¿Por qué los varones se sienten habilitados a decir cosas en la calle a las mujeres y no al revés?
- ¿Por qué los varones dan prioridad a las mujeres en una fila?
- ¿Por qué los cargos altos en las empresas están ocupados por varones?
- ¿Por qué los varones tienen sueldos más altos que las mujeres en un mismo puesto de trabajo?
- ¿Por qué las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros socialmente aceptados son discriminadas?

Éstas preguntas podrían ser infinitas, y nos llevan a pensar en las desigualdades que se han construido históricamente en torno a las diferencias sexogenéricas de las personas y a los privilegios de unas sobre otras.

La crianza con perspectiva de género nos permite intervenir en las etapas vitales donde se construyen las representaciones que hacen a la forma de ver y entender el mundo que nos rodea, por lo tanto es clave para cortar la reproducción y repetición de éste órden que deja en posiciones desiguales a las mujeres respecto de los varones, y a su vez, a las identidades diversas respecto de personas cis género (personas que se identifican con el género asignado al nacer en función de sus genialtes externos; mujer/vulva- varón/pene), habilitando distintas formas de violencia.

Desde la perspectiva de género, la diversidad en todos los aspectos (de género, sexual, familiar, física, etc.) se vive como parte de un paisaje donde la lógica del dominio y la exclusión rápidamente se percibe como violenta. Se ha recorrido un camino hasta el día de hoy en esta dirección y se han conquistado derechos tendientes a reparar esta desigualdad.

Poder pensarnos como parte de este entramado requiere de un esfuerzo de introspección y revisión de nuestras prácticas y discursos. La inclusión de la educación sexual integral en las instituciones educativas es clave en la deconstrucción del paradigma patriarcal. La visibilización de las violencias y la intervención del Estado en su atención, tratamiento y prevención permite el trabajo directo sobre el caldo de cultivo de la violencia: el silencio.

Cuando se crece en el marco de un sistema productor de violencia como es el patriarcado, la misma se incorpora y se naturaliza. Los medios de comunicación y las redes sociales colaboran activamente a esa naturalización cuando sus contenidos no están creados con el cuidado y la responsabilidad que propone la perspectiva de género. Por ejemplo, hace unos años (no tantos) todos los comerciales de productos de limpieza o productos para bebés eran protagonizados exclusivamente por mujeres. En el imaginario colectivo, la limpieza de la casa y las tareas de cuidado de bebés y niños/as eran sólo responsabilidad de las mujeres. Si bien en la actualidad este tipo de comerciales siguen existiendo, hay otros que logran romper con dicha lógica al incluir en la publicidad de estos productos, varones como protagonistas, parejas homosexuales o familias diversas.

Como adultos y adultas encargados/as del cuidado de niñeces y adolescencias tenemos la impostergable responsabilidad de interiorizarnos en el tema y revisar nuestras prácticas. La perspectiva de género es un pilar fundamental cuando hablamos de Buen Trato.

De la serialidad a la singularidad

El análisis que venimos realizando, de lo general a lo particular, nos permite ya reconocer cómo nuestra configuración como individuos, en una sociedad capitalista, está atravesada por factores sociales, históricos, económicos, culturales, etc. Tomaremos algunas ideas de Félix Guattari, psicoanalista y filósofo francés, que nos plantea que en este tipo de sociedades no sólo se producen mercancías sino que también, y principalmente, se produce en un formato maquínico y a nivel industrial e internacional, la subjetividad. La subjetividad a la que se refiere es todo lo que nos llega por el lenguaje, por la familia, y por las instituciones que nos rodean, tratándose de una modelización de los comportamientos, la sensibilidad, la percepción, la memoria, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, los fantasmas imaginarios, etc.

En esta línea de sentido, los individuos existen sólo en tanto terminales, es decir, en la posición de consumidores finales de dicha subjetividad. Así, el individuo es el resultado de una producción en masa, es **serializado,** modelado. Desde esta perspectiva, la subjetividad está en circulación en grupos sociales de diferentes tamaños, es esencialmente social, y es asumida y vivida por individuos en sus existencias particulares.

Ahora, el modo en que los individuos vivencian esta subjetividad (dominante), oscila entre dos extremos: en un extremo, una relación de alienación y opresión en la cual el individuo se somete a la subjetividad tal cual cómo la recibe; y en el otro, una relación de expresión y de creación, en la cual el individuo puede apropiarse de los componentes de la subjetividad, produciendo un proceso de **singularización**.

Lo que caracteriza un proceso de singularización es que sea automodelador, es decir, que tome los elementos del entorno para producir algo de lo creativo, original, fuera de los márgenes de las categorías con las que ordena el sistema. Y estos procesos suceden siempre en los marcos de grupos, territorios o comunidades, que funcionan como entornos adecuados que habilitan la emergencia de lo novedoso, en la medida en que adquieren la libertad de vivir sus propios procesos, desarrollan la capacidad de leer su propia situación y sus demandas.

En este nuevo paradigma que vamos construyendo, proponemos una nueva mirada que apuesta a sumar herramientas y recursos que acompañen este desarrollo autónomo. Es por ello que decimos una y otra vez, que se trata de un encuadre de derechos ejercidos por sujetos de deseo.

Hemos visto en la Unidad 2 cómo opera la respuesta normalizadora, rechazando, etiquetando, patologizando, todo aquello que no cumple con los modelos, estereotipos o expectativas. La otra respuesta posible frente a la singularidad, es acompañar, alojar, validar y habilitar, hacia la construcción de un proceso que pueda ser disruptivo y transformador.

La perspectiva de género nos permite entonces, romper la serialidad en términos normativos. El objetivo es que NNyA puedan construir sus identidades abriéndose lugar entre los rígidos estereotipos, crecer en la diversidad y libres de violencias.

Es una tarea ardua frente a la masividad, el tamaño y la fuerza que tienen las máquinas productoras de subjetividad. Encontramos ejemplos súper claros en el uso de la tecnología, ya sea en redes sociales o en el consumo de pantallas. Los/as NNyA de hoy, nacieron en un mundo tecnológico y globalizado, que facilita la información y la comunicación, pero que al mismo tiempo impone modelos al estilo “moldeaduras”, promotoras de estilos y tendencias que marcan estándares a seguir. La relación con la tecnología, si no es acompañada y mediatizada por un/a adulto/a capaz de promover una mirada crítica de los contenidos, termina obstaculizando la constitución de un sujeto singular, produciendo una alienación en la línea de la serialidad. Nos encontramos así con adolescencias faltas de entusiasmo. Tal como lo describe la Psicoanalista Ana María Fernández, “jóvenes de vidas grises”, jóvenes que son y hacen lo que se supone que se espera de ellos/as pero sin preguntarse por su propio deseo. Siguiendo a la masividad, reproduciendo lo que ven sin preguntarse qué piensan de eso y como impacta en sus vidas.

Parte de esta lógica deja también a las niñeces atrapadas y serializadas, cuando el mercado propone y se reproduce en los medios de comunicación la **hipersexualización** de las mujeres y niñas, alcanzando un gran impacto en la concepción que se tiene de las mujeres en la sociedad y arrastrando a las niñeces a eso.

Por ejemplo, en el caso de las mujeres encontramos niñas de 8 años modelando en las redes sociales ropa interior, zapatos con plataformas o "ropa sexi" como si fueran adultas. Si las niñas aprenden que la forma de expresarse y de vestirse (bailar de una determinada manera, socializar y usar determinada ropa) es la forma de ser aceptadas, aprobadas y reconocidas socialmente, dejarán de lado su forma auténtica de ser en pos de ese reconocimiento. Esta forma de ser serializadas, tiene consecuencias cuando se relaciona con su entorno, que puede ir desde la búsqueda de aprobación por cómo se ven, hasta qué tan deseable son para los hombres en la adolescencia. Esto las vuelve propensas a tener ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, baja autoestima, o, incluso, iniciarse sexualmente cuando aún no están preparadas sólo por el hecho de complacer/agradar al otro.

En los varones, las consecuencias de la hipersexualización pueden ser que su masculinidad se construya de modo en que la única manera de vincularse afectivamente sea desde lo sexual, fijándose para construir su autoconcepto, en sus atributos sexuales y buscando eso en sus futuras parejas, desvalorizando otros aspectos de sí mismos y de otros/as.

LOS NIÑOS/AS, SON SUJETOS DE DERECHO DESDE QUE NACEN, COMO SUJETOS DE DESEO SE CONSTITUYEN

El desafío que tenemos como adultos/as, en línea con los derechos de NNyA, es hacer el lugar para que sean protagonistas de su propia vida. Armar el puente para que se produzca el pasaje de la posición pasiva de espectadores /as, de consumidores/as, a una posición activa, de cuestionar, investigar, experimentar y producir según su deseo.

Para esto, nos disponemos a pensar las tareas de cuidado desde la pedagogía de la ternura. La ternura es un buen trato, es un trato pertinente. La ternura es una posición donde la persona adulta se presta simbólicamente desde la empatía y el miramiento, para decodificar las necesidades de los NNyA y buscar los encuadres para su satisfacción.

A través de la empatía y el miramiento, la ternura posibilita que niños y niñas construyan la confianza de que el mundo que los/las rodea los/las cobija, está disponible y dispuesto a satisfacer sus demandas. Cada persona tiene sus tiempos, espacios, formas de manifestarse, expresarse, comunicarse y relacionarse. Por tanto, el activar la escucha atenta de esta singularidad y proponer ámbitos de formación y exploración diversos, es clave para garantizar a NNyA su lugar como sujetos de derecho y de deseo.

TAREAS DEL ADULTO RESPONSABLE
Las demandas vigentes de la niñez no prescriben

Decimos que la historia de cada persona contempla registros o cicatrices que refieren a demandas insatisfechas o acompañadas de manera insuficiente, heridas, marcas, carencias; y que esas demandas no prescriben. Es decir, insisten en ser satisfechas o sanadas, por lo que al tener que asumir tareas de cuidado, suelen interferir o manifestarse en la práctica del rol. La crianza y las tareas de cuidado son un enorme desafío que implica, para las personas adultas, realizar un proceso de revisión, registro, cuestionamiento y resignificación de las experiencias vividas en sus propias niñeces y adolescencias, para poder llevar a cabo esta tarea de manera saludable.

En estudios de relevamiento y diagnóstico que se han realizado en nuestro país, se han obtenido resultados que reflejan que la mayoría de las personas adultas que ejercen tareas de cuidado a niños, niñas y adolescentes, comprenden que no es saludable utilizar la violencia física (por hablar de la más evidente) para la crianza y disciplinamiento, pero que han utilizado ese recurso alguna o varias veces. Las formas de crianza aprehendidas a partir de la propia experiencia, son adquiridas como modelos, se convierten en un "saber hacer", y si no se identifican y se de-construyen, a partir de la reflexión, tienden a repetirse, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Por otro lado, las condiciones de sobre-exigencia para quien cuida (por motivo de presiones económicas, falta de red de acompañamiento y otros), también pueden ser motor de prácticas violentas, por falta de contención y autocuidado.

Cómo vimos antes , el cuidado puede entenderse como un sistema, en donde se contemple las necesidades de quienes lo reciben como de quienes realizan dichas tareas, tanto en ámbitos institucionales como en el ámbito privado. El concepto de autocuidado, entendido como las prácticas cotidianas y las decisiones que realiza una persona para cuidar su salud, es valioso cuando pensamos en los buenos tratos en las prácticas de cuidado con niños/as y adolescentes, ya que previene en gran parte situaciones de estrés y sobre-exigencia que recaen sobre las personas receptoras de cuidados.

¿QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA PARA EL AUTOCUIDADO?

- Higiene (doméstica y personal)
- Nutrición (tipo y calidad de alimento)
- Ejercicio y actividad física
- Descanso adecuado
- Recreación
- Controles médicos periódicos, vacunación, etc.
- Cuidados sexuales
- Comportamientos seguros (ej. prestar atención al cruzar la calle)
- Gestión de las emociones y manejo del estrés
- Establecer relaciones sociales sanas y resolver adecuadamente los problemas interpersonales
- Evitar hábitos nocivos para la salud (ej. fumar, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, consumo de drogas, etc.)

La forma en que nos cuidamos también es una forma de cuidar a otros/as, ya que atender nuestro bienestar repercute positivamente en la forma en que nos vinculamos y al mismo tiempo es el modelo de cuidado que transmitimos a niños/as y adolescentes para sí mismos.

Todos/as podemos encontrar en nuestras figuras adultas de referencia, aspectos positivos y negativos. La toma de conciencia de esto, posibilita la elección del modelo que queremos ser, posibilita escuchar las necesidades de NNyA sin que se interpongan las necesidades infantiles insatisfechas de quienes cuidamos, dándoles voz y respetandolos/las como sujetos diferenciados y portadores de sus propios deseos.

Somos parte de las generaciones que nos toca transitar el abandono de viejas prácticas que legitimaban maltratos y castigos, y darle la bienvenida al paradigma del buen trato y las prácticas de crianza y acompañamiento a las niñeces y adolescencias, desde la mirada del respeto, la empatía y el amor.

Cuando hablamos de cambio de paradigma, nos referimos a la construcción de un conjunto de herramientas y recursos que permitan a madres, padres y adultos/as responsables, habilitarse una nueva mirada donde sean válidas todas las emociones, donde lo principal sea la mirada y la escucha de los NNyA como protagonistas de sus propias vidas, donde esté permitido probar y desandar el camino cuando se cometen errores, donde podamos reflexionar permanentemente sobre nuestras prácticas y roles, y sobre todo, donde garanticemos como sociedad y desde el Estado, espacios para solicitar ayuda y acompañamiento.

DE LA LÓGICA DE LA CULPA A LA RESPONSABILIDAD
Construcción y comunicación de las reglas y límites. Respuestas desde el cuidado.

A partir de lo trabajado en torno al sistema patriarcal y el adultocentrismo, se puede comprender la lógica del modelo autoritario de crianza (paradigma anterior), ya que forma parte de un sistema de dominio y el lugar que les toca a NNyA dentro del mismo es el de ser dominados/as o adiestrados/as, de modo que un/a niño/a será “bueno/a” si es obediente y será “malo/a” si es desobediente.

El término obediencia (con origen en el latín oboedientĭa), está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de acatar la voluntad de la autoridad o las reglas de quien manda. El concepto contempla la subordinación de la voluntad individual a una figura de autoridad, y el incumplimiento de una regla tiene como consecuencia un castigo.

Desde esta perspectiva, las reglas no se someten a revisión ni habilitan ningún cuestionamiento, por lo tanto, las consecuencias del incumplimiento de las mismas aparecen desconectadas del desenlace lógico y viene a su lugar el castigo. Se basa en una asimetría y un abuso de poder. Este paradigma está condensado en frases como: “porque te lo digo yo”, “si no hacés tal cosa te quito tal otra”, “no me respondas”. Es de vital importancia desnaturalizar la violencia como forma de poner límites.

Se vuelve necesario reflexionar acerca de qué entendemos por autoridad, de manera que pueda orientar nuestras acciones. La palabra autoridad proviene del latín auctoritas, derivado del verbo augere que significa aumentar, hacer crecer, magnificar. Esta perspectiva implica el reconocimiento de la potencialidad de la persona en función de la cual construimos autoridad. Por eso mismo, si bien tanto la presencia de autoridad como de poder pueden garantizar el cumplimiento de una norma o consigna, debemos diferenciar la autoridad sustentada en el reconocimiento y en el respeto, del poder que se sustenta en la persuasión, en la coacción o el castigo.

Entendemos el ejercicio de la autoridad desde un lugar de guía y cuidado, ofrecerse como modelo a seguir y como acompañamiento. Así entendida, se basa en el respeto y en el mutuo reconocimiento.

Las reglas son los límites que construimos socialmente para cuidarnos y para cuidar a otros/as, para organizarnos y convivir en armonía. Todos/as debemos postergar o renunciar a alguna satisfacción personal en pos de la aceptación de los demás, por ejemplo: si estoy llegando tarde al trabajo y en la parada del colectivo hay una fila extensa, no me pongo primero porque tengo una necesidad individual, sino que comprendo que por más apuro que tenga debo respetar esa regla de convivencia.

La mayoría de los/as adultos/as tenemos esto incorporado (y aun así nos cuesta...), pero lo fuimos haciendo a lo largo de nuestro desarrollo. En la niñez la renuncia es lo que va marcando el camino del desarrollo y el tiempo que lleve será el necesario. Por ejemplo, “dejar el pañal” implica una gran renuncia que tiene que ver con dejar de “hacer lo que quiero, donde quiero, cuando quiero”. La capacidad de “aguantar” una necesidad fisiológica hasta llegar al lugar que socialmente se dispuso para realizarlas (el baño), implica no sólo una cuestión madurativa, sino también un proceso psíquico en relación al propio cuerpo y hacia lo social.

Para poder comunicar las reglas claramente, tenemos que saber por qué las estamos planteando. Es por eso que acompañar a otros/as, exige una revisión de lo que decimos y de lo que hacemos, incluyendo la posibilidad de modificarlas o cambiarlas si es necesario. La participación activa de NNyA en su construcción, genera mayor comprensión, compromiso y responsabilidad con las mismas.

Hablamos de Construcción Colectiva de Normas cuando involucramos a NNyA en el acuerdo que establece la norma, considerando sus intereses y emociones y las de los/las adultos/as a cargo. Esto significa tomarse el tiempo para dar una explicación de la norma, detallando sus beneficios y atendiendo a las consecuencias que trae romperlas, siempre tomando en cuenta la etapa evolutiva en la que el/la niño/a se encuentre (y de ahí la importancia de conocer las características de cada etapa del desarrollo).

Al actuar de esta manera, ubicamos a los niños/as como sujetos de derecho activos y participantes, y damos un significado positivo a su proceso de constitución subjetiva, evitando que se instale la idea de irrespeto a las normas como método para "ser" y "ser visto". Ser parte de la construcción de las normas conlleva la comprensión del sentido de las reglas, que aprendan a respetarlas porque las entienden y no por miedo al castigo. Este será un aprendizaje progresivo.

Vamos a compartir algunas escenas para ejemplificar diferentes formas de abordaje:

Escena 1

Francisco tiene 4 años y le encanta ir al supermercado con su mamá porque le resulta divertido correr alrededor de las góndolas.
Mariela, mamá de Francisco, se pone nerviosa cuando van al supermercado juntos porque espera que su hijo se quede quieto y esto no sucede.

Opción 1

Mariela le dice que se quede junto a ella pero Francisco corre por los pasillos.
La reacción de Mariela ante la situación es agarrar fuerte del brazo a Francisco, le dice que debe quedarse quieto y que la está avergonzando frente a las personas que observan. Francisco se quiere soltar de su mamá y forcejean, ya no alcanza con sujetarlo entonces le tira la oreja y le dice que si no se queda quieto no verá televisión en toda la semana.

Opción 2

Mariela, ya sabiendo que a Francisco le gusta correr alrededor de las góndolas, antes de salir para el supermercado anticipa al niño lo que va a suceder. Esto incluye contarle a Francisco que irán al supermercado, que es un lugar grande y lleno de gente, que deben comprar las cosas que anotaron en la lista (pueden incluir dibujos si el niño no está aún alfabetizado), y que es importante no alejarse uno del otro para no perderse. Puede ser valioso nombrar que si esto sucede, Mariela puede sentirse angustiada o triste por no poder cuidar de Francisco.

Si estando en el supermercado Francisco se escapa y comienza a correr entre las góndolas, Mariela va a su encuentro, se ubica a su altura y en un tono tranquilo y estable, le explica a Francisco que si corre puede lastimarse o tirar algo. Por un lado, puede proponer retomar la tarea de encontrar las cosas de la lista de compras y puede habilitar la opción de correr dentro de cada góndola siempre a la vista de mamá. Francisco insiste con correr, entonces le propone buscar un lugar despejado y le dice que puede hacerlo una vez para sacarse las ganas y después seguir con la lista.

Incluso si haciendo todo esto Francisco siguiera sin aceptar los límites de la regla, Mariela debería asumir que el niño no está preparado para ir al supermercado y será necesario construir una nueva logística que se adecúe a esta circunstancia, sin abandonar el ejercicio pero pudiendo hacerlo en otros momentos que no generen angustia, malestar y enojo en ambos.

Al momento de plantear una regla es importante tener muy en claro cuál es el principal objetivo. Ponerla en común explicando sus motivos y anticipando las consecuencias de romperla, permite que progresivamente el/la NNyA vayan comprendiendo los límites como una forma de cuidado. Y debemos entender con plena conciencia que el entendimiento y la incorporación de los límites y de las reglas, lleva TIEMPO y EJERCICIO.

La primera opción de intervención, es una reacción, no ha mediado ahí la reflexión ni la construcción de una estrategia que contemple la realidad de Francisco. La crianza desde la

perspectiva del Buen Trato implica la construcción de recursos que permitan a los/as adultos/as identificar las propias emociones, identificar las necesidades de los /as niños/as que cuidan y establecer normas coherentes con consecuencias anticipables.

Escena 2

Luciano tiene 13 años. En su casa es el encargado de juntar la mesa después de cenar pero hace días que se niega a hacerlo.

Opción 1

El papá muy enojado le dice que es un vago y que si no levanta la mesa le va a sacar el celular. Luciano le responde "hacé lo que quieras, igual no tengo batería". El papá gritando le dice que se vaya a dormir.

Opción 2

El papá de Luciano propone una reunión familiar con el objetivo de armar una grilla en la que se organicen las tareas domésticas que realizará cada integrante según sus tiempos y capacidades. Todos participan de esa planificación y se responsabilizan a cumplir el acuerdo. Sin embargo, Luciano se encuentra muy exigido en la escuela y hace días que no cumple con su compromiso. El papá le pregunta qué sucede y Luciano le explica su situación. Después de la conversación revisan la grilla y acuerdan una nueva organización con la que Luciano pueda comprometerse durante ese tiempo.

Escena 3

Laura tiene 7 años y cuando vuelve de la escuela toma su merienda y se pone a jugar juegos en red. Sus compañeros/as de cole suelen conectarse después de las 19hs, horario en el que vuelven de sus actividades. En la casa de Laura tienen el hábito de cenar a las 20hs y hace un tiempo que se generan conflictos llegado este momento.

Opción 1

Laura se niega a apagar la play argumentando que hace poquito rato que sus amigos/as se incorporaron al juego. Su mamá le dice que es el horario de cenar y le advierte que va a apagar el aparato. Laura está empecinada en continuar, entonces su mamá la desenchufa y la obliga a sentarse en la mesa. Esto produce una indignación en la niña, que se sienta enojada y decide no comer. Su mamá se preocupa porque la situación se repite y no sabe qué hacer.

Esta vez te proponemos una guía de preguntas que pueden colaborar en la estrategia de acompañamiento o intervención que necesita la mamá de Laura:

¿Qué siente cada una de las personas que son parte de la escena?

¿Qué necesita o desea cada una?

Las emociones y necesidades de ambas, ¿están contempladas?

¿Es posible realizar cambios en la rutina de manera de incluir las necesidades y deseos de todas las personas involucradas?

Si sostenemos la mirada, la empatía y la ternura como pilares, siempre tendremos la oportunidad de apostar a construir colectivamente acuerdos que sean superadores, que incluyan y que ordenen. Los acuerdos son contratos, que implican en general algo de la renuncia y algo del disfrute o satisfacción, y por tanto, pueden ser revisados, corregidos, ajustados, toda vez que sea necesario. El paradigma del Buen trato no tiene que ver con dejar de cometer errores, sino con asumir el error como parte de los procesos de aprendizaje.

MÓDULO V

Distintas formas de violencias y negligencias.

Definiciones. Tipos y modalidades. Violencia por razones de género en las niñeces y adolescencias. Violencia Sexual. De adultos/as a niños/as. Entre pares (bullying, discriminación). Grooming y otras violencias en torno al mundo digital. Institucional.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección y el resguardo en un entorno seguro libre de violencia que permita su sano crecimiento

Definiciones y aspectos relevantes para el análisis.

El maltrato y violencia hacia niñas, niños y adolescentes supone cualquier acto intencional o no, por acción u omisión, que vulnere uno o más derechos de dichos sujetos. Asimismo, implica una relación de abuso de la asimetría y el poder que supone un disciplinamiento basado en distintas formas de castigo físico y/o emocional que atente contra su integridad. La violencia puede darse de adultas/os a niñas/os o entre pares (Ley 15.348).

UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a las y los NNA que sufren, de forma ocasional o habitual, actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en otras instituciones.

En la mayoría de los casos, quienes ejercen la violencia hacia NNyA, son sus personas referentes o significativas, por lo que quedan inmersos/as en un conflicto de lealtades y tensiones entre el malestar/sufrimiento que les provoca el maltrato y el afecto que sienten por las personas adultas involucradas.

Es importante remarcar el carácter social del maltrato, que habitualmente se invisibiliza cuando se lo reduce a un conflicto entre particulares. Todas las expresiones de maltrato ponen en riesgo el desarrollo integral de NNyA, y requieren de atención especializada, oportuna, e intersectorial[1].

Las violencias de adultas/os hacia NNyA se relacionan con el abuso de las asimetrías, entre las cuales vale mencionar:

- Asimetría de poder que puede derivar de la diferencia de edad, roles, fuerza física y/o de la capacidad de manipulación psicológica de modo que las/os NNyA son colocadas/os en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Puede, además, darse conjuntamente con una fuerte dependencia afectiva (por ejemplo, en la relación parental) que incrementa la situación de desigualdad y perjuicio.

-Asimetría de conocimientos. La posición de poder está determinada por un grado mayor de conocimientos que quien queda subordinado/a, y las implicancias de los involucramientos .

El contexto histórico en el que se inscriben las violencias demanda tener presente al menos algunos aspectos problematizadores para la construcción de clasificaciones y criterios de abordaje, a saber:

- **Redes Sociales**: Ante la participación masiva de la ciudadanía en estos escenarios, la violencia que se origina, despliega, viraliza, agrava o profundiza, reviste una complejidad inédita. El ciberhostigamiento o ciberbullying, el grooming, el sexting, los escraches, insultos, difusión de imágenes íntimas o información sin consentimiento y abusos, requieren nuevas formas de abordaje, capacitación y prevención. Este escenario obliga a los/las adultos/as a cuidar a NNYA de estos riesgos, brindando información respecto de los mismos, así como de los usos y cuidados en el trato con otros/as, estableciendo límites saludables en el tiempo de conexión y controlando que las aplicaciones y contenidos que habitan en el espacio digital, sean apropiados para su momento evolutivo.

- **Medicalización y Patologización de la vida**: Entendemos por "patologización" cuando los problemas cotidianos de NNyA son fácilmente considerados producto de una patología psiquiátrica, por lo que reciben diagnósticos que vuelven permanente un problema que debidamente escuchado y acompañado, tal vez sería transitorio. El paso siguiente es la medicalización. Tal como se desarrolló en la unidad II, el riesgo de buscar soluciones rápidas y sencillas a problemas que tienen una historia y un entramado complejo, es patologizar recorridos vitales que producen síntomas en las niñeces y adolescencias. Los diagnósticos son necesarios para poder dar un tratamiento adecuado, pero precisa una posición ética por parte del profesional que los emite. Otorgar el carácter de enfermedad o patología a un sujeto en desarrollo tiene un gran impacto en su biografía. La naturalización de la derivación médica y posterior medicalización, que se antepone al sujeto de derechos, invisibiliza frecuentemente los conflictos que dan origen a la expresión disruptiva o sintomática de quien padece, y tiende un manto estigmatizante para las niñeces, adolescencias, sus familias y grupos convivientes.

1 - El concepto de intersectorialidad se desarrolla en el módulo 6.

Salud Mental en clave de derechos

La sanción de la Ley 26.657 de salud mental implica un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Una de las novedades principales que trae es la concepción de la salud mental desde un paradigma de derechos humanos, como un proceso, y ya no como un estado inmodificable.

El pasaje de denominación de enfermedad mental a padecimiento mental pone el acento en el padecer en el marco de la singularidad de la biografía. Implica que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:

a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;

b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona;

c) Elección o identidad sexual;

d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización.

¿En qué situaciones debe considerarse una internación?

En lo que hace a la internación, la misma debe considerarse un recurso terapéutico de carácter restrictivo (de la libertad), y debe ser empleada cuando se hayan agotado otras medidas terapéuticas realizadas en el ámbito familiar, comunitario y social (art. 14). La misma debe ser lo más cerca posible de la comunidad de origen y con la premisa de que sea lo más breve posible, para evitar la ruptura de vínculos comunitarios y familiares.

Existen dos tipos de internación:

La voluntaria (art. 19), cuando la persona decide acudir a un servicio de salud mental para internarse.

La involuntaria (art.20), que sólo es procedente cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona y/o de otras.

La determinación del riesgo debe ser hecha desde un criterio interdisciplinario (con la participación de un psicólogo o médico psiquiatra) e intersectorial incluyendo a la persona y sus referentes vinculares, donde se analicen las diversas dimensiones: sanitaria, social, educativa, vincular-familiar, laboral, comunitaria.
La internación o la externación es una decisión del equipo interdisciplinario, es decir

se des-judicializa esta decisión terapéutica, que antes era dispuesta por un juez quien determinaba tanto el comienzo como el fin de la misma. De este modo, se privilegia la noción de procesos de atención, ya que es el equipo interdisciplinario quien determina el inicio y fin del mismo.

Por ello, toda internación, en especial la involuntaria, debe ser monitoreada para que la misma no sea una privación ilegítima de la libertad. Para ello, la Ley crea la figura del abogado defensor (art. 22) y por otra parte, se crea el Órgano de Revisión de Internaciones (art. 38 al 40) el que evaluará las internaciones involuntarias, recibirá y realizará denuncias sobre irregularidades. Este es interdisciplinario e intersectorial, es decir, está compuesto por organismos estatales y organizaciones civiles.

- **Judicialización de los conflictos:** En las intervenciones podemos dar cuenta de un fenómeno como tendencia, a derivar situaciones masivamente ante la Justicia, situaciones que podrían encontrar resolución en el ámbito comunitario o intrainstitucional. O bien, la presentación directa ante organismos judiciales sin mediación o intervención social previa y hasta muchas veces sin que la institución donde se originó el conflicto tenga conocimiento de éste. Este planteo no implica poner límites al derecho ciudadano al recurso jurídico, pero sí alertar y considerar un tratamiento previo en los casos que así lo permita. Evitar las dinámicas y prácticas burocratizantes, habilitar la construcción de un pacto social, tomando los conceptos de Merieu (2019) que incluya una comunicación más fluida amable y democrática, colaboración y participación genuina, información y estrategias profesionalizadas. En la Provincia de Buenos Aires, el "Pacto Social por las Niñeces y Adolescencias" encuentra a Legisladores/as, intendentes, funcionarios/as, trabajadores/as, organizaciones de la comunidad, gremios, universidades, colegios profesionales, entidades intermedias, iglesias y clubes de barrio, trabajando coordinadamente en la articulación de las acciones que potencien la transformación y consolidación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, con un objetivo en común: que las niñeces y adolescencias sean protagonistas y una prioridad en la vida comunitaria, social, educativa, de salud y cultural, con una mirada sensible y pensando intervenciones desde la corresponsabilidad y la interseccionalidad.
- **Perspectiva de Género. Ampliación de derechos:** Los avances en la legislación Nacional y Provincial en éstas áreas han promovido cambios culturales e impactos en el reconocimiento y consideración por parte de las instituciones y comunidades, en las que se va haciendo carne la normativa y los nuevos derechos. Sin embargo, esto visibiliza y nombra situaciones aún naturalizadas, ocultas y/o relativizadas de vulneración de derechos, como marcas a fuego de una sociedad heteropatriarcal.

Tipos y modalidades de violencia

El 19 de noviembre del 2021 UNICEF y el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentaron un análisis de los datos recabados en la línea 137, el formulario de la página web y el whatsapp. Durante el periodo analizado, octubre 2020-septiembre 2021, las consultas aumentaron un 15% respecto al mismo periodo del año anterior, y se incrementaron considerablemente las realizadas directamente por niñas, niños y adolescentes. Se registraron 9.989 víctimas niñas, niños y adolescentes de violencia familiar y/o sexual.

Respecto al abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, se registraron 3.219 víctimas. En todos los grupos etarios, el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual pertenece al género femenino, representando casi 4 veces más que el masculino. La diferencia según género se amplía a mayor edad de la víctima.

Los malos tratos contra NNyA no comienzan de manera brusca e impredecible. Por lo general, el comienzo es solapado, la evolución es crónica y los episodios, de características menos dañinas, suelen agravarse en el transcurso del tiempo si no se hace nada al respecto.

Vamos a identificar distintos tipos de violencias: **física, emocional, económica, trato negligente, abandono, abuso sexual, por razones de género, corrupción, discriminación, explotación laboral, Síndrome de Munchaüssen por poderes.**

- **Violencia física:** es cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores que provoque daño físico o enfermedad en el/la niño/a o le coloque en grave riesgo de padecerlo. Incluye castigos corporales de cualquier naturaleza (como zamarreos, golpes, agresiones, tiradas de pelo, de oreja), formas de tortura (como quemaduras, ahogamiento, cortaduras) tratos o penas crueles (como privar el movimiento de manera forzada), actos humillantes o degradantes (como por ejemplo, obligar a exponer cualquier parte de su cuerpo).
- **Violencia emocional y/o psicológica:** es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, mediante hostilidad verbal crónica, amenazas, gritos, insultos, frases de menosprecio, comparaciones nocivas, desinterés, bloqueo de las interacciones sociales, entre otros. Incluye la exposición a ser testigo de violencia doméstica. Podemos incluir aquí la violencia simbólica (la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales e interpersonales).

  Los tipos de conducta que comprende esta tipología de maltrato son:

  - Rechazo: cuando el relato que los/as adultos/as hacen de su hijo/a implica un menosprecio, una descalificación.
  - Uso de sobrenombres humillantes.

- Atemorizar: amenazar al/la niño/a continuamente con castigos o exigiendo objetivos inalcanzables con amenaza de castigo por no alcanzarlos.
- Aislamiento: privar al/la niño/a de las oportunidades para establecer relaciones sociales.
- Niñas/os testigos de violencia familiar.
- Comunicación ambigua, con uso del doble mensaje.

- **Violencia económica:** limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades, como la falta de pago de cuotas alimentarias. Pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de bienes o derechos patrimoniales.

- **Trato negligente o descuido:** prácticas que violen el derecho a la protección integral de las/os NNyA cuando las personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello. La gravedad de la negligencia se cataloga en: leve, moderada y grave. La negligencia se denomina "leve" cuando la sufre el/la NNoA y no le causa problema físico o emocional alguno que altere su vida social; "moderada" cuando no hay daño físico, pero puede ser la causa directa de rechazo en la escuela, con sus pares del barrio, equipo deportivo, etc; y "grave" cuando la víctima puede sufrir lesiones físicas diversas, como el retardo en el desarrollo intelectual. Por lo tanto, el menor requiere atención y tratamiento específicos (Rodríguez González & Loredo Abdalá, 2019).

  - Negligencia física: Las necesidades físicas básicas del/la niño/a (alimentación, vestido, higiene, educación, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él/ella. Los indicadores más habituales en esta tipología de maltrato son:
    - Alimentación inadecuada o insuficiente
    - Vestuario inadecuado al tiempo atmosférico.
    - Escasa higiene corporal.
    - Ausencia o retraso en la atención médica.
    - Falta de supervisión de un/a adulto/a.
    - Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar peligrosas.
    - Inasistencia injustificada y repetida a la escuela.

  Negligencia emocional: Falta persistente de respuesta a las señales, (llanto, sonrisas) expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el/la niño/a; y falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. Los tipos de conducta más frecuentes que comprende la negligencia emocional son:
    - Ignorar: ausencia total de disponibilidad de los progenitores o cuidadores hacia el niño/a.
    - Desconocer las actividades cotidianas de la/el niña/o, con quién está ó se relaciona y/o a qué lugares concurre.

- Justificar ese abandono por supuestas "dificultades" presentadas por el la/el niña/o. Los progenitores afirman que "no saben qué hacer".
- Rechazo o retraso de atención psicológica, de iniciar un tratamiento de algún problema emocional o conductual del/la niño/a, existiendo acceso a un recurso.
- Carencia de respuestas o iniciativas ante conductas de apego, o apoyo hacia la/el niña/o.
- Ausencia de responsabilidades parentales.

- **Abandono:** Delegación total de los padres/tutores del cuidado del/la niño/a en otras personas, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado.
- **Abuso sexual:** Prácticas sexuales impuestas independientemente de la forma en que se ejerza la coerción, que pueden ir desde tocamientos hasta violaciones. Exposición de los órganos sexuales y masturbación o actos sexuales incluyendo consumo de pornografía en presencia de niñas, niños o adolescentes, entre otras. La violencia sexual implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si las/os niñas/os entienden la naturaleza de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un/a adolescente y un/a niño/a más pequeño/a también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño, la información o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. El abuso sexual es un tipo de violencia que se ejerce mayormente en el ámbito familiar, en donde el/la adulto/a se aprovecha del vínculo de confianza para perpetrar el abuso y amenaza o manipula psicológicamente para que el/la NNoA guarde silencio. El incesto paterno/materno filial es el caso que reviste mayor gravedad debido a las consecuencias devastadoras que provoca sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, destruye tanto la subjetividad como la configuración familiar.

HABLEMOS DE CONSENTIMIENTO

¿Cómo se manifiesta? Cuando se puede elegir en libertad y plenamente consciente de cuándo, con quién y cómo mantener una relación sexual. Es por ello que NO se considera consentimiento si la persona se encuentra bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia o mediante intimidación, amenaza o instigación alguna.

Hablamos de consentimiento cuando hay aprobación de una persona a otra mediante exteriorización de la voluntad de hacer o de no hacer algo. Se trata de un elemento fundamental para la construcción de vínculos basados en el respeto y en la consideración de lo que la otra persona quiere, siente y desea.

En Argentina, el Código Penal artículo 119 indica que el consentimiento sexual puede generarse a partir de los 13 años, es decir, que toda relación sexual que involucre personas menores de esa edad es comprendida como un acto de abuso sexual. Sin embargo, aun tratándose de mayores de 13 años, este límite debe evaluarse de acuerdo a la capacidad y el contexto en que el consentimiento es dado, ya que ciertas ocasiones requieren complejizar el análisis incluyendo otras variables.

Cabe destacar en este punto, que lo fundamental es contar con una evaluación experta teniendo como principal premisa la escucha atenta del niño/a y el adecuado abordaje desarrollado a partir de y en relación a su relato.

"La edad mínima de consentimiento sexual tiene como objetivo proteger a los y las adolescentes de los abusos y de las consecuencias, que pueden ser que ellos no sean plenamente conscientes al participar en la actividad sexual temprana. La actividad sexual debajo de la edad de consentimiento es considerado un abuso sexual y sancionado penalmente." UNICEF

UNICEF ARGENTINA en su Guía publicada en el 2017 sobre Abuso Sexual contra NNyA señala un dato preocupante: entre el 20 y el 40% de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con menos de 21 años[2]. Esto nos pone en alerta sobre la importancia de implementar programas de detección temprana y tratamiento dirigidos tanto a las víctimas como así también a aquellos/as niños/as que en la infancia presentan una conducta sexual problemática. Sin abordajes, existen riesgos de que los últimos puedan llegar a ser agresores/as sexuales en su vida adulta.

Así mismo, señalan que el 74,2% de las víctimas fueron violentadas por alguien de su entorno cercano o ámbito de confianza. El 44% de las violencias en entornos digitales fueron por el delito de grooming.

- **Violencia por razones de género en las niñeces y adolescencias:** es aquella que expresa una asimetría de poder respecto al género. En esta, se manifiesta la desigualdad propia del orden heteronormativo a través de distintas formas de violencia (física, verbal, psicológica, simbólica, económica) ejercidas contra NNyA. Si bien este punto ya se analizó en módulos anteriores, retomaremos para enfatizar que ES violencia de género cuando desde temprana edad, se naturalizan prácticas que refuerzan los estereotipos a través de la reproducción de los roles sociales asignados según el sexo biológico de el/la niño/a o cuando se reprime la posibilidad de vivir la construcción de identidad según el género autopercibido. En este sentido, por ejemplo, a las niñas se les atribuye la responsabilidad de realizar ciertas tareas del cuidado de otras/os integrantes del grupo familiar, así como también tareas de limpieza del hogar, además de mandatos social y culturalmente reproducidos de feminidad, estereotipos de belleza y de cosificación sobre sus cuerpos. El "deber ser" que se difunde socialmente a través de los medios de comunicación, así como en los contextos familiares y sociales, son formas de reproducción de una violencia simbólica ejercida por razones de género.

  También se ejerce sobre los niños el mandato de masculinidad a través de distintos tipos de violencia. Decimos que la masculinidad hegemónica reúne todo lo que la sociedad define como posible, esperable y deseable para los varones. Son esos mandatos los que hacen

2- Los datos fueron obtenidos en distintas fuentes: Vizard, Eileen (2013). "Practitioner review: The victims and juvenile perpetrators of child sexual abuse–assessment and intervention", en National Clinical Assessment and Treatment Service (NCATS) and the Behavioural & Brain Sciences Unit.

London: University College London. Vol. 54 (5). Mayo 2013. Pág. 503–515. Disponible online: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12047/abstract;jsessionid=360E9283EE06BB05F8C74688D7CFC1B9.f02t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=.

que los varones sean reconocidos como tales. Se establece como referencia y única posibilidad y, si bien no es un ideal fácilmente alcanzable, es el modelo a seguir y la norma establecida. En gran medida, el ejercicio y reproducción de esa masculinidad son causados por varones que no quieren ser expulsados de sus grupos de referencia. Sin embargo, las expresiones de masculinidad son tan diversas como somos las personas y es posible a partir de los cambios de paradigma históricos y sociales desarmar los mandatosperjudiciales e incorporar la pregunta acerca de si existe algo como LA masculinidad. Este elemento es visible, por ejemplo, en el cambio social que se produjo al respecto de las tareas de cuidado y la crianza, que sigue siendo un desafío de equidad pero que ya nos muestra avances al respecto de épocas anteriores.

En la niñez y adolescencia, emociones como el cariño, la ternura, el afecto, el miedo, la inseguridad y la tristeza son negadas en los varones por no considerarse del orden de lo masculino. Esto hace que muchos aprendan a vivir desconectados de sus emociones y tengan dificultades para encontrar formas saludables de expresarlas.

- **Explotación laboral:** Madres, padres, tutores asignan a NNyA con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que: (a) exceden los límites de lo habitual, (b) deberían ser realizados por adultos/as, (c) interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares del/la niño/a, y (d) son asignados al/la niño/a con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los padres o la estructura familiar. Cualquier actividad que el/la niño/a realiza en la calle, estaciones de trenes, ventas ambulantes varias, y que lo colocan en situaciones de riesgo de ser abusada/o o ser víctima de accidentes.

- **Corrupción:** Los/as adultos/as promueven o refuerzan en el/la niño/a conductas ilegales que alteran su experiencia social. El entorno en el que vive el/la niño/a constituye un modelo de vida inadecuado para su desarrollo, por contener pautas antisociales, delictivas o autodestructivas. Los tipos de conducta que comprende son: conductas delictivas, como testigo o participante, tráfico de drogas, consumo de drogas, comportamientos autodestructivos o violentos, pornografía infantil y prostitución infantil.

- **Discriminación:** La discriminación consiste en una conducta sistemática y estandarizada de desprecio social hacia una persona o grupo de personas debido a su pertenencia a un colectivo al que se le ha adherido un estigma social. En este sentido, la discriminación está basada en el prejuicio y en el estigma. Implica un componente, el del desprecio, que se manifiesta mediante la limitación del acceso a las oportunidades o la cancelación de la posibilidad de ejercer derechos. Cuando el desprecio sistemático hacia un grupo estigmatizado pasa a los hechos, se alimenta y reproduce una forma de desigualdad específica. Por ello, la lucha contra la discriminación es una forma particular de la lucha por la igualdad social, pues implica la restitución de las condiciones ideales de igualdad que se han socavado, y por eso tiene que articularse política y discursivamente como parte de la lucha por los derechos de las personas.

NNyA pueden ser víctimas de discriminación por parte de adultos/as o de pares. También pueden ser reproductores de esta violencia aprehendida, ejerciéndola sobre otros/as. Los valores de igualdad, respeto, empatía, solidaridad, etc., y la garantía de derechos, son cuestiones sobre las que podemos trabajar socialmente para erradicar la discriminación.

¿En qué grupos pensamos cuando hablamos de discriminación?

- ETARIO: Cuando el acento se pone en la población económicamente productiva se cuestionan o ponen en riesgo derechos en diferentes etapas de la vida, a las niñas y niños no se les reconoce el estatus de sujetos, a las y los jóvenes se les visibiliza como potencial amenaza y a las adultas y adultos mayores se los infantiliza o descarta.
- ÉTNICO-NACIONAL: responden a un estereotipo construido sobre la nacionalidad y/o el origen étnico como la discriminación hacia los pueblos originarios, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y el respeto a sus cosmovisiones e idioma. La reducción de las diversas identidades en una sola homogénea se materializó en el viejo dicho de que "la Argentina desciende de los barcos" o que "Argentina es un país, sin indios ni negros". El ocultamiento de la conquista violenta y el genocidio.
- GÉNERO: los estereotipos basados en roles y atributos a las personas a partir del sexo biológico. La jerarquía en la cual el varón es valorado como superior respecto a la mujer asumiendo la diferencia sexual en desigualdad social.
- DISCAPACIDAD: Los obstáculos como barreras físicas y actitudes que impiden su participación plena en la sociedad. Las personas con discapacidad enfrentan limitantes para la accesibilidad a derechos económicos, sociales y culturales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificada por Argentina, enmarca un cambio de paradigma que pasa del modelo bio-médico al paradigma social, en donde la persona con discapacidad no es un "objeto de asistencia" sino un "sujeto de derechos".
- SITUACIÓN ECONÓMICA / CONDICIÓN SOCIAL: la discriminación en tanto falta de acceso material y social que estigmatiza y criminaliza la condición de pobreza y limita aún más las posibilidades de desarrollo e inclusión social.
- DIVERSIDAD SEXUAL/ DIVERSIDAD DE GÉNERO: La heteronorma como única legítima, cuando en realidad debe entenderse como una variante más dentro de sexualidades diversas, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género existentes. Las posturas homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas fomentan la intolerancia y la violencia.
- MIGRANTES Y REFUGIADOS: La República Argentina garantiza el derecho a migrar, sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Esta realidad fue y es decisiva y constitutiva para la Nación, pero el prejuicio, sobre todo en épocas de crisis, hace que persistan la violencia, la explotación laboral y roles sociales como discriminación hacia las/los inmigrantes.
- POLÍTICO-IDEOLÓGICO: en relación con la identidad, ideas, pertenencia partidaria, el motivo de las convicciones habilita la negación de derechos. La exclusión, la discriminación y el abuso de poder en base a las creencias políticas y/o pertenencia gremial supone un ataque a todo el sistema democrático.

- RELIGIÓN: La normalización de una creencia religiosa y/o al menoscabo de otras manifestaciones, incluso la agnóstica. En nuestra Constitución está garantizada la libertad religiosa, sin embargo, persisten mecanismos discriminatorios hacia las cosmovisiones de los Pueblos Originarios, hacia diversas religiones como las africanistas y orientales además de la existencia de antisemitismo e islamofobia.
- ASPECTO FÍSICO: La difusión de estereotipos por características reales o imaginarias, sean éstas positivas o negativas. La caracterización de un solo modelo de belleza hegemónico que resulta opresivo, señala, burla y discrimina a quienes no se ajustan a ese modelo.

Establecer límites y distancia ante la figura del chivo expiatorio

La segregación y discriminación en niñas, niños y adolescentes a partir de ser utilizados/as como chivos expiatorios, refiere al fenómeno de cuando estos/as son elegidos como blanco de proyección de las frustraciones, culpas, ansiedades e infelicidades y conflictos de adultos/as o pares, transfiriendo esa carga negativa en los/as demás a quienes se causa sufrimiento, abuso emocional y baja autoestima. Algunos factores que pueden influir en la elección del chivo expiatorio pueden ser perfectamente todos los tipos anteriormente mencionados de discriminación.

- **Síndrome de Munchaüssen por poderes:** madres/ padres o cuidadores simulan enfermedades en el/la niño/a al que someten a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por la persona adulta (ej.: mediante la administración de sustancias al/a la niño/a). Los indicadores más frecuentes en esta tipología son: signos clínicos persistentes de causa inexplicable, discordancia entre la historia y las manifestaciones clínicas, madres/padres que inventan enfermedades sin signos clínicos verificables, madre/padre con historia psiquiátrica o con antecedentes de padecer el Síndrome de Munchaüssen, cambios constantes de los lugares de atención.

Modalidades

A continuación, veremos distintas modalidades que adoptan las violencias. Cuando hablamos de modalidades nos referimos a las características que toman según el ámbito en el que se ejercen: en el ámbito familiar (en diversas configuraciones familiares y/o instituciones de alojamiento); en las instituciones y en ámbitos digitales. En este sentido, sirve tener en cuenta la construcción histórica de lo público y lo privado, que parece habilitar ciertas prácticas en determinados entornos que, en otros, son sancionadas. Pensemos un ejemplo. Si en una plaza un adulto desconocido llama a un niño en forma despectiva diciéndole “pelotudo”, estaríamos todos/as de acuerdo en describir esta conducta como violenta. Pero, si en el ámbito familiar un padre o madre, en cierto momento de desborde, llama a su niño o niña de la misma manera, tendemos socialmente a justificar dicha conducta.

Entonces, es importante aclarar que los distintos tipos y modalidades de violencias, maltratos y negligencias, son todas igualmente cuestionables y debemos trabajar en todos los ámbitos para su transformación.

- **Violencia familiar:** La violencia familiar es entendida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia.

  Quedan comprendidas dentro de ella las violencias física, sexual, psicológica y económica, sea que se presenten de manera conjunta o no. La violencia económica incluye también la negación a cubrir necesidades alimentarias o gastos básicos para la supervivencia del núcleo familiar conviviente, así como el control de gastos o ingresos.

- **Violencia institucional:** prácticas estructurales de violación de derechos, legislación o procedimiento, desarrollados por acción u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos de la/el niña/o.

  Dentro de las violencias institucionales mencionamos el gatillo fácil como una de las más acuciantes: es la denominación dada a los hechos de violencia y muerte que las fuerzas de seguridad cometen sobre sectores vulnerados de la sociedad. Estos suelen difundirse por los medios de comunicación masiva como muertes en "enfrentamiento" o en "ocasión de robo" o bien como "legítima defensa" sin llegar a probar el caso.

- **Acoso escolar o bullying:** El acoso escolar es una situación de agresión que sucede entre personas de edades similares. Es intencional y se realiza de forma sistemática: no pasa una sola vez, sino que se repite en el tiempo. El bullying no sólo involucra a quien/es agrede/n a otra persona y a quienes son agredidas/os. También son parte aquellas personas que, aún sin proponérselo, observan y/o alientan las agresiones. Otra condición necesaria para que se perpetúe, es la no intervención, o intervención inadecuada, por parte de los/las adultos/as que son parte del entorno educativo y familiar de NNyA. El bullying tiene graves consecuencias para las personas que lo padecen, que pueden ser físicas, psicológicas, emocionales y sociales, llevando en casos extremos a autolesiones o suicidio.

  En el año 2022 los ministerios de Educación y del Interior de la Nación firmaron un convenio marco de cooperación y un convenio específico relativo a la problemática del "bullying" o violencia entre pares. Este convenio se enmarca en la Ley N° 26.892 de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, que establece las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

- **Violencia en entornos digitales:** Los dispositivos, las plataformas y entornos digitales se convirtieron en espacios esenciales en la socialización de NNyA. Son espacios para el ejercicio de sus derechos, como jugar, comunicarse, educarse, informarse y participar, entre otros. Sin embargo, la interrelación temprana de las niñeces y adolescencias con la

tecnología los ubica en un lugar de vulnerabilidad si no cuentan con el acompañamiento y regulación por parte de un/a adulto/a en el acceso a la misma.

Vamos a mencionar y describir distintos tipos de violencia en entornos digitales:

- Acoso virtual o cyberbullying: consiste en el acoso entre pares e incluye las conductas hostiles sostenidas de forma reiterada y deliberada por parte de una persona o grupo con la finalidad de producir daño a otra, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación (TIC). El ciberbullying puede definirse como "el uso de medios telemáticos (internet, celulares, videojuegos online, aplicaciones, etc.) para ejercer el acoso psicológico entre iguales". Es todo acto discriminatorio que se da entre pares en el ámbito de las TIC y supone la difusión de información, de datos difamatorios y discriminatorios a través de dispositivos digitales como aplicaciones, mails, Whatsapp, redes sociales o mensajería de texto. Los contenidos pueden ser textuales, videos o fotos. El cyberbullying tiene algunas semejanzas con el bullying tradicional , pero también tiene características propias que es fundamental conocer para poder trabajar en la búsqueda de una convivencia social-digital pacífica y libre de discriminación. Por un lado, una vez que una publicación está en internet, se pierde el control sobre la misma, ya que pueden tener acceso todas las personas que estén conectadas y tienen posibilidad de descargar o realizar captura de pantalla, con lo cual, por más que el/la responsable de la publicación la borre, no hay garantías de que salga de circulación. Por otro lado, el daño para la persona acosada no se enmarca en un espacio y tiempo determinado, sino que las reacciones e interacciones que se produzcan con la publicación compartida, podrán producirse las 24hs de los siete días de la semana, incrementando el daño causado sobre quien sufre el acoso, de modo que no tenga un final establecido y continúe reproduciéndose.
- Sexting: La palabra sexting viene de la combinación en inglés de las palabras sex (sexo) y texting (texteo, envío de mensajes de texto mediante teléfonos móviles). La práctica surge del uso de tecnologías digitales y consiste en la circulación de un contenido sexual a través de dispositivos móviles y que se da mediante diversas aplicaciones (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.). De este modo, la imagen es enviada a uno o varios contactos que, a su vez, pueden re-enviarla y comenzar la viralización. Este tipo de información estará estrechamente ligada con la identidad digital de la persona que retrate, siendo por eso importante conocer las herramientas necesarias para usar la tecnología de manera responsable y, si se quiere realizar esta práctica, hacerlo de manera segura. Las imágenes que componen el fenómeno de sexting son obtenidas, en muchos casos, de manera voluntaria. Es decir, el/la adolescente que aparece revelando su identidad es consciente de ello pero esto no significa que exista un consentimiento para la divulgación de los contenidos. Existe una diferencia entre el aceptar ser tomado por una cámara y el que estas imágenes sean publicadas en espacios públicos como internet o las redes sociales. Este es uno de los grandes conflictos que existen respecto de este tema, por lo que es necesaria la intervención del adulto para dialogar junto con los/las jóvenes sobre la problemática. Una característica fundamental de este tipo de contenidos es que corresponde a información (ya sea foto o video) de carácter explícitamente sexual. Otra particularidad es que es una práctica muy difundida entre los adolescentes.

- La pornovenganza, pornografía vengativa o revenge porn, aparece como una nueva modalidad de extorsión, escrache o venganza multimedial. En este caso, las publicaciones se realizan sin el consentimiento del individuo que aparece en las imágenes. Existe entonces una filmación o un registro fotográfico de un acto sexual entre dos personas adolescentes o adultas, de manera consensuada y voluntaria, y luego una de ellas la publica a través de una página web, o la comparte a través de una app, vía mail o red social.
- Grooming: Es toda acción por la que una persona adulta contacta a un NNyA a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual (Ley N°27590).

El/la acosador/a primero establece un contacto con el NNoA para conocer gustos, costumbres y rutinas. Para esto se vale de herramientas para mentir sobre su edad al entrar en contacto: mostrar fotos o videos falsos, o bien modificados por programas web. El objetivo es mostrarse como un par con quien pueden hablar de temas íntimos. Muchas veces se realiza usando una **identidad falsa** y creando un **vínculo de confianza,** que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento. También puede ser alguien conocido del círculo íntimo, o alguien desconocido que no oculte su identidad.

Para lograr confianza busca extensas y continuas conversaciones, apunta a generar confesiones íntimas y privadas, que pueden tomar más o menos tiempo. El/la acosador/a suele intentar lograr empatía respecto a los gustos y preferencias de las víctimas. De esta manera consigue el envío del material con componentes sexuales o eróticos.

El material entregado por el/la NNoA se vuelve luego objeto de chantaje, ya sea para la obtención de mayor cantidad de material o bien para lograr un encuentro presencial. Si el/la NNoA no accede a sus pretensiones sexuales (más material, videos eróticos o encuentro personal), el/la ciberacosador/a amenaza con difundir la imagen con mayor carga sexual que haya capturado a través de internet (plataformas de intercambio de vídeos, redes sociales, foros u otros) o enviarla a los contactos personales del/ de la NNoA.

El acoso puede tener también el fin de obtener material de abuso sexual contra NNyA, (ya sea para archivar o para difundir o comercializar en redes de explotación sexual contra NNyA) y/o de generar encuentros personales con sus víctimas con intenciones de cometer un abuso sexual físico.

Es importante saber que, aunque la violencia ocurra en forma virtual, el daño que produce es real y es necesario intervenir para restituir los derechos vulnerados. Desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años.

En el siguiente módulo trabajaremos sobre las intervenciones, posicionamiento de quién interviene, lineamientos que orientan las acciones y protocolos.

MÓDULO VI

Reconocimiento, detección y abordaje de las violencias, maltratos y negligencias.

Herramientas para la evaluación y el abordaje de situaciones de riesgo

Pautas de alarma. La importancia de la escucha activa en la garantía del derecho de NNyA a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Leyes y programas nacionales y provinciales. Guías de actuación, protocolos y red de asistencia e intervención. Rol del OPNyA en el sistema de protección integral. Corresponsabilidad e intersectorialidad en las políticas públicas. La prevención como primer dispositivo: ESI y otras leyes y programas.

La proyección del buen trato en situaciones de riesgo debe considerarse en clave de **corresponsabilidad**, en una articulación estratégica de los enfoques de Derechos Humanos y la perspectiva de género.

La corresponsabilidad se define como la valoración de las redes comunitarias, apostando a las respuestas locales para favorecer la promoción y la restitución de los derechos vulnerados. Como principio nos indica que el compromiso con el buen trato en las niñeces y adolescencias debe ser asumido por toda la sociedad, siendo de interés público. El Estado es garante de que el apoyo, ayuda y sostén existan en todo momento y en particular cuando así requiera el núcleo de crianza.

Partimos de la base de que el paradigma tutelar, aquel que consideraba el acompañamiento en el desarrollo de los niños/as y adolescentes como tarea exclusiva de sus familias o círculo cercano, dejaba por fuera la consideración del cuidado como un patrimonio común de una sociedad que, de esta manera, asegura su presente y abraza su porvenir. Por ello es necesario que comprendamos el rol de los/as ciudadanos/as de manera activa, manifestado adecuadamente en las situaciones que consideramos de riesgo para la integridad y seguridad de cualquier niño/a o adolescente.

Por supuesto, esta no es una tarea fácil ni son sencillas las formas en las que podemos intervenir en algunos casos que cotidianamente nos preocupan; el espíritu de esta nueva Ley es acompañar la legislación existente en la temática y aportar con las capacitaciones a reconocer las herramientas que en cada contexto pueden utilizarse para tal fin. El objetivo es lograr que el cuidado y el buen trato lleguen a ser prácticas habituales, desplazando aquellas que hemos aprehendido y que hoy no se corresponden con las necesidades de nuestra sociedad, ni con el deseo de construir un mejor modo y lugar para la vida. El pasado nos sirve como medida para pensar las categorías, herramientas y prácticas que es necesario transformar adoptando una perspectiva de derechos transversal a todos los ámbitos en los cuales nos encontramos como comunidad.

También partimos de la consideración de que el ejercicio de la ciudadanía implica responsabilidades que en la vida adulta no se reducen a las instancias de ejercicio de derechos, sino también, a la implicación en las situaciones de gravedad o riesgo como las violencias. Esta responsabilidad no sólo interpela a quienes ejercen los cargos políticos o de gestión pública, ni tampoco a la filiación biológica o legal de quien sufre violencia, sino que nos involucra a todos/as sin excepción, por lo que la corresponsabilidad resulta un concepto clave y desafiante por el cual aún queda mucho por trabajar.

Histórica y culturalmente, se han naturalizado prácticas violentas en relación a la educación y la crianza, estas han sido validadas, aceptadas en la sociedad y han atravesado y demarcado las concepciones y miradas hacia la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Es recién en la segunda mitad del siglo XX con la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en 1989 a partir de lo cual se da el reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derechos y, desde ahí, se siguen generando transformaciones en las concepciones y en el lenguaje. Es por lo que hoy hablamos de las violencias contra niñas, niños y adolescentes y no solamente de maltrato infantil.

Para pensar la problemática desde el eje de la corresponsabilidad, vamos a proponer algunas conceptualizaciones que permitirán orientar nuestras acciones a partir de pensarnos como responsables activos/as de erradicar la violencia, desde la perspectiva de derechos humanos y respeto a la diversidad y los géneros.

INTEGRALIDAD

La corresponsabilidad exige un abordaje integral, requiere necesariamente una respuesta que contemple todas las dimensiones de una situación presentada, mediante prácticas interdisciplinarias, de articulación interinstitucional, intersectorial e interjurisdiccional.

El ejercicio de la integralidad nos pide considerar los aspectos sociales, vinculares, afectivos, físicos y psicológicos de todas las personas involucradas.

INTERDISCIPLINARIEDAD

La construcción conceptual común del problema que implica un abordaje interdisciplinario

supone reconocer la incompletitud de las herramientas de cada disciplina y un marco de común representación así como también la delimitación de los distintos niveles de análisis del mismo y su interacción.

Desde esta perspectiva es bueno, ante situaciones de violencia a NNyA, conformar o consultar equipos donde el abordaje se considere desde esta multiplicidad.

INTERINSTITUCIONALIDAD

Refiere a la noción de red en tanto articulación de partes que trabajan en común. El enfoque de corresponsabilidad, de integralidad y de interseccionalidad suponen también una mirada que incluya la acción de instituciones diversas, es por ello que la articulación que se incorpora en primera instancia por el diálogo constante, es fundamental en la articulación de enfoques de necesidad recíproca.

INTERJURISDICCIONALIDAD

Se entiende entonces, por los enfoques mencionados que se hace necesario incorporar también una mirada interjurisdiccional para el análisis y abordaje de situaciones de violencia. Se entiende por ello la articulación del nivel Municipal, Provincial y Nacional.

TERRITORIALIDAD

Aquí se incorporan como actores necesarios las asociaciones y organizaciones sociales que trabajan dentro de la comunidad y que garantizan la llegada de redes más amplias.

INTERSECCIONALIDAD

Este enfoque interpreta las violencias en su complejidad ya que reconoce el entramado de opresiones y vulneraciones que singularizan trayectorias de vida de NNyA a la vez que señalan su reproducción. En este sentido, la problematización de opre-

siones clasistas, racistas, por motivos de género, etnia, capacitismo y la cuestión etaria - adultocéntrica desde las claves interseccionales suponen una perspectiva situada que reconoce la construcción histórica de las concepciones.

Estos conceptos funcionan como guía para el posicionamiento activo frente a la violencia, para su evaluación y abordaje. Se consideran de manera simultánea, complementaria e interrelacionadamente.

Detección de violencias hacia NNyA

El modo en que un/a NNoA se comunica, se relaciona con sus cuidadores o con pares, como dibuja, juega, se mueve, se comporta y manifiesta sus emociones, aporta datos imprescindibles para su valoración. Es necesario que desde nuestro rol de educadores/as, madres, padres, profesionales de la salud y comunidad en general, prestemos atención a ciertos indicadores físicos y comportamentales, que son señales de alerta que pueden ayudarnos a detectar una situación de violencia hacia NNyA.

Los indicadores son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o psíquico de un/a NNoA, que no corresponden con su momento evolutivo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que está expresando su padecimiento. Estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de forma puntual, tampoco prueban una situación de maltrato específicamente, ya que pueden aparecer como síntomas de otras circunstancias, pero si se identifican es fundamental preguntar, poner atención y hacer un seguimiento para evaluar si es necesario intervenir. Por ejemplo: alteraciones en el sueño o en la alimentación, dificultades en la atención o participación en actividades lúdicas o pedagógicas, irritabilidad o cambios bruscos del ánimo, complicaciones en el control de esfínteres, ausentismo escolar, conductas violentas, alopecia (caída de pelo en zonas donde normalmente se poseen), consumo de drogas, comportamiento sexualizado no acorde a la edad, lesiones en el cuerpo, entre otros. Más adelante, acercaremos protocolos en los que se describen indicadores de maltrato de manera más específica.

Ahora sí, cuando los indicadores van asociados (existe más de un síntoma) y/o son persistentes pasan a ser lo que llamamos señales de alerta.

En caso de que el maltrato sea dentro de la familia o entorno cercano, hay un primer observable que podemos atender, esto es, la actitud de la madre/ padre y/o adulto responsable del NNoA. Si ante una señal de alerta, la actitud no es de solicitud, de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención sino de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de maltrato.

En este sentido, es clave la implementación de la **Ley de Educación Integral (ESI).**
La propuesta pedagógica de la ESI incluye el desarrollo de saberes y habilidades sobre los cinco ejes conceptuales en los que se trabaja: el cuidado del propio cuerpo; la valoración de

las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el reconocimiento de la perspectiva de género; el respeto de la diversidad; y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Además, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias.

El acceso a estos contenidos, permite que niñeces y adolescencias puedan recibir información importantísima para un desarrollo saludable y permite también identificar conductas inapropiadas o violentas por parte de pares o adultos/as. Esto se plasma en un mayor número de casos de violencias y abusos detectados.

Intervención en situaciones de violencias

La intervención de equipos técnicos profesionales y/o instituciones específicas se compone de tres momentos que sintetizan de manera integral el cambio de paradigma orientado a la Garantía de Derechos de las/los NNyA.

1- En un primer momento se produce la develación o detección de la violencia. A partir de ahí se realiza una primera escucha, seguida de la entrevista con algún/a profesional idóneo/a, la valoración de la salud integral, la evaluación de riesgos y la comunicación/articulación con otros organismos o sectores.

2- En un segundo momento se desarrolla la construcción de estrategias de protección y la denuncia.

3- Por último, el seguimiento y acompañamiento integral.

¿Qué hacemos cuando detectamos signos de violencia en un NNoA?

- Detección de signos psicofísicos de maltrato: se deberá dar atención inmediata al/la NNoA que presente signos de agresión psicofísica o alguna lesión y realizar un seguimiento en la observación y escucha hasta confirmar o descartar la hipótesis.

- En caso de detectar señales físicas de dolor, sangrado, golpes, embarazo, de transmisión sexual, o si se presentan dudas sobre la integridad física, se dispondrá el traslado urgente al centro de salud más próximo. Por otra parte, quien lo acompañe permanecerá con él/ella, hasta que se realice la denuncia y se tomen las medidas de protección y asistencia necesarias para atender la emergencia. Ante situaciones extremas se puede solicitar una ambulancia o el acompañamiento policial, y la denuncia se podrá realizar desde el hospital o centro de salud en el que se atienda al niño, a la niña o al adolescente.

Guías de actuación, protocolos y redes de asistencia e intervención

A continuación compartimos distintos protocolos donde se amplía la información para la detección e intervención en los diferentes tipos y modalidades de violencia:

- **Protocolo para la detección e intervención en situaciones de maltrato infantil desde el Sistema de Salud (Provincia de Buenos Aires)**

  Este Protocolo para la Detección, Asistencia y Notificación del Maltrato Infantil es otro paso en el abordaje interdisciplinario para la asistencia efectiva, en colaboración, complementariedad y reconocimiento constructivo entre los distintos ámbitos que intervienen en la atención NNyA. Con este documento se pretende asesorar a quienes en su labor diaria pueden intervenir en la detección, cuidados, información y apoyo a NNyA víctimas de malos tratos.

- **Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar (Año 2012)**

  La presente Guía de Orientación se propone para intervenir en situaciones conflictivas en el escenario escolar, destinada a los Inspectores de Enseñanza y a todo el Equipo de Trabajo Institucional de los diferentes Niveles de Enseñanza y Modalidades de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A partir de la página 12 encontrarán orientación sobre cómo actuar frente a distintos tipos y modalidades de violencia detectados en el ámbito educativo.

- **Protocolo para el abordaje de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes desde un sentido interseccional:**

  El Protocolo es un documento que otorga a las instituciones estatales, equipos y profesionales un insumo para fortalecer las políticas públicas a fin de prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias. El objetivo de este trabajo es por un lado, generar una respuesta integral, construida a partir de acuerdos entre los organismos competentes, para el abordaje y erradicación de las violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias. Por el otro, servir de guía para establecer el encuadre y los lineamientos a los que organismos y entidades que conforman el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de NNyA de administración pública como privada, deberán adecuar y orientar las estrategias.

- **Guía de Actuación del Programa Cuidarnos en Red - Grooming**

  La Guía es un instrumento destinado a trabajadoras y trabajadores del Estado provincial que tiene como fin orientar posibles respuestas y acompañamientos frente a una problemática en particular en los entornos digitales: el acoso sexual en entornos digitales hacia niñas, niños y adolescentes o grooming.

- **Protocolo de Procedimientos para la aplicación de Medidas de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**

  El presente documento establece pautas mínimas en relación al abordaje, atención y prácticas profesionales respecto de la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, para ser consideradas por los actores del Sistema de Protección de Derechos. Está destinado a todos los Órganos Administrativos de aplicación de las leyes de promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que implementen acciones para la aplicación de Medidas de Protección Integral y Excepcional de Derechos.

  Objetivos Generales: aportar a los equipos de los organismos de aplicación de la ley 26061 una herramienta específica, tendiente al logro de la restitución de los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes en condiciones de ser alcanzados, o ya alcanzados, por una Medida de Protección Integral o Excepcional de Derechos.

  Objetivos Específicos: establecer criterios de procedimiento para las prácticas profesionales coordinadas y eficaces, de los equipos que integran el organismo de aplicación y sus instancias descentralizadas. Establecer criterios mínimos respecto de los procedimientos para la atención y cuidados de niñas, niños y adolescentes incluidos en dispositivos institucionales de cuidado residencial y familiar, públicos y privados. Promover las articulaciones y la participación de los actores sociales, comunitarios y del medio familiar, en los proyectos que se construyan para alcanzar la restitución de derechos.

LÍNEA 102 DE ALCANCE NACIONAL

Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos.
Ofrece un espacio de escucha, contención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.

Brinda información y orientación ante casos de riesgo o vulneración de derechos, en articulación con todos los organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos.

¿Quién puede llamar?

Niñas, niños y adolescentes.
Familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etc).

Cualquier otra persona que tenga conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de un niño, una niña o adolescente.

ORGANISMO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. SERVICIOS ZONALES Y LOCALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

Servicios Zonales

Los Servicios Zonales de Protección coordinan el funcionamiento de los Servicios Locales municipales en su zona. Cuentan con un Coordinador, un equipo administrativo y un equipo técnico profesional interdisciplinario e instituyen 22 regiones con cabecera en las Departamentales Judiciales. Son los encargados de garantizar en territorio la responsabilidad última de la correcta implementación del sistema de protección integral.

Servicios Locales

En cada municipio de la provincia bonaerense hay Servicios Locales de Protección de Derechos que tienen la función de facilitar que el/la niño/a que tenga amenazados o vulnerados sus derechos pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.
Estos servicios tienen entre sus funciones: ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos de niños/as; recibir denuncias e intervenir de oficio ante la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos de niños/as y propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia y/o guardadores y/o de quien tenga a su cargo su cuidado o atención.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Es un organismo constitucional independiente y autónomo cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

Entre otras problemáticas, la Defensoría recibe reclamos vinculados con los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la provincia bonaerense; situaciones de discriminación y/o maltrato por parte de instituciones estatales o entes privados; cualquier tipo de inconveniente en materia de salud pública; violencia de género; salud mental; situaciones de violencia y/u hostigamiento en el ámbito escolar; tramitación de documentación de cualquier tipo o consultas por la tramitación del CUD.

https://www.defensorba.org.ar/

LÍNEA 144 DE ALCANCE NACIONAL
LINEA 144

La línea 144 en Argentina es el número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género además de brindar asesoramiento y contención. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento a través de un equipo interdisciplinario. El mismo está compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, la Psicología, el Trabajo Social y otras áreas afines, para la atención de todos los tipos y modalidades de violencia descritos en la ley 26.485: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público.

Las llamadas recibidas desde la provincia de Buenos Aires son derivadas y atendidas en la sede provincial por operadoras especializadas que ofrecen los recursos del territorio, para maximizar el servicio de atención y respuesta. En el seguimiento de los casos, los equipos intervinientes articulan con diversas áreas (Género, Derechos Humanos, Salud, Educación, Servicios Locales, entre otras) tanto municipales como provinciales y nacionales.

¿Qué hacemos cuando presenciamos una situación de violencia hacia un/a NNoA?

Hasta acá, vimos desde qué posición ética intervenir ante posibles indicadores de maltrato hacia NNy/o adolescentes. Cuando trabajamos en instituciones, actuamos conforme a protocolos establecidos y es importante no negar o hacer caso omiso ante algún síntoma que pueda estar manifestando una situación de vulneración de derechos.

La forma de actuar en el ámbito privado o en el espacio público puede ser más compleja o comprometida, dependiendo el vínculo que se tenga con el/la NNoA que padece el maltrato o con quien lo ejerza. Nos vamos a proponer no ignorar esta incomodidad y plantear escenarios posibles y distintas formas de intervenir, a modo de caja de herramientas que nos permita estar preparados/as si se presenta una situación de violencia de la que seamos testigos.

En el taller que realizamos como primera instancia de las capacitaciones de Buen Trato, abordamos una escena que nos invita a pensar en la manera de actuar, para acompañar o intervenir, en una situación que puede darse en cualquier lugar de nuestra provincia.
Estás en una plaza y ves una persona que pega una cachetada a un niño de 5 años que parece ser su hijo.

El análisis que se desprende tiene varias dimensiones. Para ir de lo general a lo particular, podemos comenzar por reflexionar acerca de los límites entre lo público y lo privado y como lo íntimo y lo familiar no debieran funcionar como espacios de aislamiento y silenciamiento, o como entornos donde puede suceder todo lo que “está mal” porque “no se ve”. Para romper con estas lógicas, debemos trabajar en el sentido de cuestionar a las niñeces como objetos de propiedad privada, y desandar la idea de que la ma/paternidad otorga poder de control sobre los/as NNyA.

Podemos pensar a las familias, en sus múltiples configuraciones, como un grupo estable de personas que proteja, cuide y ayude a desarrollarse a las niñas y niños respetando su dignidad como personas, cumpliendo funciones de cuidado y protección, independientemente del género, sexo o cosanguinidad de los adultos que ejerzan esos roles.

Si a su vez, pensamos a las familias integradas en una comunidad, compartiendo un territorio y articuladas en redes, empieza a aparecer la idea del cuidado a las niñeces y adolescencias como una tarea transversal que involucra y compromete a la sociedad toda, sea que conozcamos a dichas personas o no.

Esto nos lleva al siguiente punto en el análisis, que tiene que ver con la importancia de actuar. Si bien es fundamental tener herramientas para saber cómo intervenir, es clave que podamos asumirnos como parte de la escena, que no miremos para otro lado, que no natu-

El artículo 30 de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada y promulgada por el Congreso de la Nación en 2005, establece el **deber de comunicar**. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.

La Ley de Promoción del Buen trato busca extender este compromiso a toda la ciudadanía, generando una política pública que construya ámbitos donde pensar colectivamente y formarse para ser parte de comunidades que rompan las barreras del individualismo y se animen a involucrarse por el bien común.

Sobre esta base, podemos continuar diciendo que a la hora de intervenir, se juega esta idea que hemos recalcado varias veces a lo largo de este cuadernillo: cada generación debe asumir la tarea de revisar aquellos modos en los que ha sido acompañada en su desarrollo, para no repetir mecanismos que puedan ser violentos o negligentes. Entonces, no da lo mismo actuar de cualquier manera en esta escena. Resulta fundamental contar con recursos o estrategias que no sumen más violencia, que no reproduzcan ni alimenten la misma modalidad del vínculo que estamos queriendo frenar. Es decir, si la intervención es desde un grito, desde la acusación o el juicio (pará! sos un/a violento/a!), es muy probable que entremos en una escalada y la cosa termine peor.

Tal como hemos dicho respecto de las tareas de cuidado en la crianza, la observación es una herramienta fundamental. Tomarse un momento para mirar, escuchar, recolectar información sobre lo que sucede, tratando de historizar y poner en contexto, puede ayudarnos mucho a organizar una estrategia.

Luego, con más elementos, podemos evaluar cuál es la intervención que tiene más chances:

Si la escena sigue transcurriendo de forma violenta y la persona adulta continúa desplegando acciones o dichos de maltrato de forma sistemática, probablemente la mejor opción sea buscar una figura de autoridad que esté presente en las cercanías o llamar al 911 o 101 para que acuda personal de la Policía.

De la misma manera, se puede llamar a la línea 102 y pedir asesoramiento en el mismo momento, para contar con información sobre la entidad pública más cercana.

Si en cambio vemos o notamos que la persona adulta intenta reorganizarse, que parece haberse visto desbordada, y que quizá actuó de esa manera por no contar con otros recursos materiales o simbólicos, es muy importante recordar que estamos frente a un/a sujeto que tiene el derecho de ser escuchado/a, abordado en su contexto y circunstancias, y que podemos acercarnos desde una mirada empática y amorosa.

Haciendo el esfuerzo consciente de evitar caer en etiquetas, juicios y/o estigmas, podemos abordar a dicha persona con frases como “¿puedo ayudarte en algo?” “¿Estás bien?”

“Lo que acaba de pasar no está bueno, ¿querés que charlemos?”. Si logramos entablar un diálogo, tendremos una oportunidad enorme de ofrecer el acompañamiento personal o institucional que esta persona necesita para romper su círculo de violencia, pudiendo acercarle toda la oferta de espacios y programas del Estado municipal, provincial y nacional, y de las organizaciones de la comunidad.

Por último, puede suceder que la persona adulta no se abra y no acepte nuestro acercamiento. En este caso, es importante contar con una estrategia más, que tiene que ver con el intento de conectar con ese niño que ha recibido el golpe. Para toda persona (de cualquier edad) que vive una realidad que duele y produce enojo y tristeza, es clave poder tomar registro de que existen otras realidades posibles para lograr problematizar su vivencia, cuestionar y animarse a contar lo que siente. En este sentido, una frase cortita puede abrir un mundo nuevo de posibilidades. Arrimarse y decir al niño algo como “no está bien que te peguen”, “las personas grandes deberían tratarte con amor”, o “si esto te vuelve a pasar podes contárselo a tu maestra o alguna persona de tu confianza”, puede activar o habilitar en el niño la chance de hablar con otras personas o en otros entornos como la escuela, sobre estos modos violentos de los cuales está siendo víctima.

Estas consideraciones han surgido de las múltiples experiencias que fuimos recolectando en los talleres presenciales que forman parte de las capacitaciones obligatorias establecidas en la Ley de Promoción del Buen Trato. Seguramente, hay mucho más por analizar, reflexionar y otras maneras de intervenir o acompañar, y esperamos que se multipliquen los espacios y oportunidades para que contemos cada vez más con variedad de opciones, recursos y herramientas para fomentar el cuidado, el amor y el respeto.

ANEXO BIBLIOGRÁFICO

MÓDULO I

ARIÈS, Philippe (1987) El Niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid: Editorial Taurus.

BARNA, Agustín (2012) Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hacia un abordaje desacralizador en Kairos, Revista de temas sociales. Publicación de la Universidad Nacional de San Luís Año 16. Nº 29.

BUSTELO, Eduardo (2007) El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

BREGAIN, Gildas (2022) Para una historia transnacional de la discapacidad. Argentina, Brasil y España siglo XX, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO.

CARLI, Sandra. (2006). "Notas para pensar la infancia en la Argentina (1983-2001). Figuras de la historia reciente". En: Carli, S (comp.) La cuestión de la Infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping, Paidós, Buenos Aires.

CARLI, Sandra, (2000). Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955. Buenos Aires: Miño y Dávila. Capítulo VII: "Los niños entre los derechos y la política. Peronismo, pedagogía y transformaciones sociales (1945-1955)".

COLANGELO, María Adelaida (2003) La mirada antropológica sobre la infancia" Mesa temática sobre Infancias y juventudes. Pedagogía y formación en el Seminario Internacional La Formación Docente entre el siglo XIX y el siglo XXI, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación – Organización de Estados Iberoamericanos, Buenos Aires, 28 y 29 de noviembre de noviembre 2003.

COWEN Pablo Miguel (2004) Infancia, abandono y padres en el S. XIX porteño en Anuario del Instituto de Historia Argentina. Facultad de Humanidades – Universidad de La Plata.

DIKER, Graciela (2009) ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines: Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

DONZELOT, Jaques (1979) La Policía de las familias, Valencia: Pre-textos.

FONSECA, Claudia Y CARDARELLO, Andrea (1999) Derechos de los más y menos humanos en la revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, año 5, N° 10.Traducción: Carla Villalta.

GENTILE, María Florencia (2015) Genealogía de las figuras de la infancia y juventud 'problemática' en la Argentina en La niñez en los márgenes, los márgenes de la niñez. Experiencias callejeras, clasificaciones etarias e instituciones de inclusión en niños/as y jóvenes del AMBA, Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

GRAHAM, Marisa (2018) Reflexiones sobre el Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Viejos y nuevos desafíos, en Revista del Ministerio Público de la

Defensa de la Nación.

LEMOS, Flavia; SCHEINVAR, Estela (2012). Os direitos da criança e do adolescente: o caminho da judicialização. En Universidade e sociedade ano XXII, n. 50, p.72-133, jun. 2012. San Pablo: Sindicato Nacional de Instituciones de de Educación Superior.

MORALES, Soledad (2013) ¿Gubernamentalidad progresista? Análisis de políticas para la infancia en los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Tesis presentada en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Centro de Educación y Humanidades.

PILOTTI, Francisco (2001) Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño: El contexto del texto. Serie Políticas Sociales Nro. 48. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile: CEPAL.

PUPAVAC, Vanessa (2001) Misanthropy without borders: The international children´s rights regime en Disasters Oxford. Blackwell Edition.

ROJAS NOVOA, Soledad (2012) Reflexiones sobre la instalación de una perspectiva internacional de los Derechos del Niño: un modelo americano de burocratización de la infancia, en Revista de Sociología Nro. 27 pp. 103 a 119. Santiago de Chile: Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Chile.

MÓDULO II

LERNER,Gerda (1986) La creación del patriarcado, Barcelona,Editorial Crítica.

DUARTE QUAPPER, Claudio, (2016)Genealogía del adultocentrismo. La constitución de un Patriarcado Adultocéntrico. Universidad de Chile.

DUARTE QUAPPER, Claudio. (2012) Sociedades adultocéntricas: sobre sus orígenes y reproducción, Última Década, Universidad de Chile.

http://foruminfancias.com.ar/

https://www.clarin.com/buena-vida/generacion-cristal-evitar-criar-hijos-fragiles_0_xuMZgJA-J.html?gclid=Cj0KCQjw1aOpBhCOARIsACXYv-e48T8nKjhu6-q9X5PLICfXStngtfjlsGfVvv4m7ZjB-JmPGRchwz8aAqBAEALw_wcB

Cuadernillo para reflexionar sobre la construcción de las masculinidades, ATAJO Dirección General de Acceso a la Justicia, DGPG Dirección General de Políticas de Género. septiembre 2020

MÓDULO III

ABERASTURI, Arminda Y KNOBEL Mauricio. (1999) Adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico. Paidós Ibérica

CRITZMANN, Sabrina, (2019) Hoy no es siempre. Guía pediátrica para una crianza respetuosa. Ed. Planeta

FERNANDEZ DEL CASTILLO, I. (2012) La revolución del nacimiento, Editorial Gránica

GASTALDI, Daniela, Estrés en el embarazo. Curso “Psicología del embarazo. Psicoperinatalidad”.

MICHEL ODENT, La revolución del nacimiento de Isabel Fernández del Castillo, Autoralia eBooks con conciencia, 2012.

MÓDULO IV

Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos. Unicef, Argentina 2017

Lagarde, Marcela (1996). Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. horas y horas.

GUATTARI, F., & ROLNIK, S. (2006) “Micropolítica, cartografías de deseo”. Ed. Traficantes de sueños

ULLOA, Fernando O. (1995) “Novela Clínica psicoanalítica, Historial de una práctica”. Editorial Paidós, Buenos Aires

FERNANDEZ, Ana María, (2012) Jóvenes de vidas grises. Psicoanálisis y biopolítica. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires

CHÁVEZ CARAPIA, Julia Del Carmen, ed. (2004). Introducción. Perspectiva de Género. Plaza y Valdes.

https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/gestor/uploads/Municipios_Genero_y_territorio_01_dig.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/eje-reconocer-la-perspectiva-de-genero.pdf

https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-politicas-de-cuidado

https://www.youtube.com/@MinGenerosAR

https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/Hipersexualizaci%C3%B3n%20.pdf

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina María (2014) Revista: Documentos de Trabajo "Políticas públicas y derecho al cuidado" ISSN: 2422-7021 Editorial: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

MODULO V

GUEMUREMAN, S. Y GUGLIOTTA, A. (1998). Aportes para la reflexión acerca de la violencia perpetrada sobre los niños, niñas y adolescentes. En Izaguirre, I. (Eds). Violencia Social y Derechos Humanos. Buenos Aires: Eudeba.

MEIRIEU, P; BRENER,G. ; GALLI, G.; MARTÍNEZ,M.; BIRGIN, A; SFERCO,S. (2019). Judicialización de las relaciones escolares.Ed. Noveduc.

MÓNICA RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, ARTURO LOREDO-ABDALÁ (2019) Artículo de revi-

sión Acta Pediatr Mex. Negligencia: modalidad subestimada del maltrato al infante.

Guía de actuación para los equipos de la Línea 102 ante situaciones de violencia digital: Ciberbullying, Grooming y Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD Y DIFERENCIA POLÍTICA

Unicef.org. La violencia -

Guía de sensibilización sobre Convivencia Digital

Unicef.org Abuso sexual

El Ministerio de Justicia y UNICEF presentan un informe sobre las violencias que padecen niñas, niños y adolescentes | Argentina.gob.ar

MODULO VI

PAUTAS DE ALARMA - INDICADORES DE ABUSO SEXUAL | Provincia de Buenos Aires

Guía de actuación para los equipos de la Línea 102 ante situaciones de violencia digital: Ciberbullying, Grooming y Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

Protocolo para la Deteccion e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil desde el Sistema de Salud

Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar

PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE SOSPECHA DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Guía práctica de abordaje integral ante situaciones de violencia sexual contra niñeces y adolescencias

Guía de actuación frente a situaciones de Acoso sexual a niños, niñas y/o adolescentes en entornos digitales o Grooming.pdf

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ORGANISMO
PROVINCIAL
DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

MINISTERIO
DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES

gba.gob.ar